

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACTHUS
CURSO DE DIREITO

EDVANDRO ADOLFO PEREIRA

**O CÓDIGO PENAL ATENDE A QUEM TEM MEDO, A QUEM VOTA, OU A QUEM
MANDA?**

Oitenta e seis anos de criminalização no Brasil

UBERABA
2026

EDVANDRO ADOLFO PEREIRA

**O CÓDIGO PENAL ATENDE A QUEM TEM MEDO, A QUEM VOTA, OU A QUEM
MANDA?**

Oitenta e seis anos de criminalização no Brasil

Projeto de extensão apresentado à disciplina Projeto de Extensão III: Proteção de Indivíduos em Situação Especial, do Curso de Direito do Centro Universitário UniFACTHUS, como requisito parcial para aprovação.

Orientação: Prof.^a Dr.^a Clébia Barbosa dos Reis e Prof. Dr. Rubens Correia Junior

UBERABA

2026

EDVANDRO ADOLFO PEREIRA

**O CÓDIGO PENAL ATENDE A QUEM TEM MEDO, A QUEM VOTA, OU A QUEM
MANDA?**

Oitenta e seis anos de criminalização no Brasil

Projeto de extensão apresentado à disciplina Projeto de Extensão III: Proteção de Indivíduos em Situação Especial, do Curso de Direito do Centro Universitário UniFACTHUS, como requisito parcial para aprovação.

Aprovado em _____ de _____ de _____.

BANCA EXAMINADORA

Nome, titulação e instituição

Nome, titulação e instituição

Nome, titulação e instituição

RESUMO

Este trabalho apura se os períodos eleitorais se associaram à alteração do Código Penal brasileiro entre 1940 e 2026, com data de corte em 18 de setembro de 2026. Mede-se a severidade legislativa, isto é, a pena cominada em lei, e não a pena aplicada nem a executada. A base própria reúne o texto integral das 115 normas alteradoras, o texto original de 1940 e 42 anos de pleito lidos da Cronologia das eleições do Tribunal Superior Eleitoral. A associação foi testada em duas unidades, a norma que altera o texto e o evento de agravamento de pena cominada, por permutação em blocos que preserva a tendência temporal, com o poder do desenho medido por simulação. Nenhum recorte apresentou p-valor abaixo de 0,05, em nenhuma das duas unidades e em nenhum tipo de pleito. Como o desenho detecta efeito que dobre a produção em 79,2% das vezes, pouco abaixo do patamar convencional de 80%, e efeito de cinquenta por cento em 32,8%, não foi identificada associação estatisticamente demonstrável com o calendário eleitoral, o que não equivale a demonstrar que ele não influi. Classificada cada norma pela data de publicação, a produção se concentra na Nova República, com 2,361 normas alteradoras por ano, contra 0,716 na ditadura militar e 0,109 na República de 1946, tendência que, não controlada, seria atribuída por engano ao calendário. O Código agrava 4,17 dispositivos para cada um que abranda, sendo cinquenta e oito dos noventa e seis agravados tipos inexistentes em 1940, e quase não descriminaliza, porque a aparente retração é em geral relocação. As duas partes do Código mudam em sentidos opostos: a Parte Geral foi reescrita uma vez, e, medida por régua de dezesseis institutos, tem sete abrandamentos contra três agravamentos, enquanto a Parte Especial, acrescida por oitenta e seis leis, endurece em 82,3% dos eventos datados. Nas quinze normas que alteraram o texto do Código entre 1964 e 1985, nenhuma versa crime político; o achado se limita ao texto do Código e não alcança a repressão conduzida por outros meios. Entre 2012 e 2025 a violência letal registrada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública caiu 25,4% com quarenta e três agravamentos, e, removida a tendência, essa medida não apresentou associação suficiente com os agravamentos. Por origem da iniciativa, a proporção que endurece

vai de 76,6% no Executivo a 95,7% nas comissões, sem que a diferença se distinga do acaso. A revisão de literatura, sobre corpus de 2.704 artigos com núcleo de 346 lido item a item, estabelece que o ciclo eleitoral é medido no Brasil, mas não na produção de lei penal. Conclui-se que, nos dados e no desenho adotados, não foram encontradas evidências suficientes de que o endurecimento legislativo varie conforme quem propõe, quando se propõe ou o nível de violência letal registrada; o que se observa, nos eventos datados disponíveis, é a predominância estável do endurecimento, apresentada como padrão descritivo, e não como explicação.

Palavras-chave: Código Penal; processo legislativo; eleição; pena; tipo penal; política criminal; regime militar.

ABSTRACT

This study investigates whether electoral periods were associated with amendments to the Brazilian Penal Code between 1940 and 2026, with a cut-off date of 18 September 2026. It measures legislative severity, that is, the penalty prescribed by statute, and not the penalty imposed or served. The dedicated database gathers the full text of the 115 amending statutes, the original 1940 text and 42 election years read from the Superior Electoral Court chronology. The association was tested on two units, the statute that amends the text and the event of aggravation of the prescribed penalty, by block permutation that preserves the temporal trend, with the power of the design measured by simulation. No subset produced a p-value below 0.05, in either unit or for any type of election. Since the design detects an effect that doubles output in 79.2% of cases, just below the conventional 80% threshold, and an effect of fifty per cent in 32.8%, no statistically demonstrable association with the electoral calendar was identified, which is not the same as showing that it has no influence. With each statute classified by its publication date, output is concentrated in the New Republic, at 2.361 amending statutes per year, against 0.716 under the military dictatorship and 0.109 in the 1946 Republic, a trend which, left uncontrolled, would be mistakenly attributed to the calendar. The Code aggravates 4.17 provisions for each one it mitigates, fifty-eight of the ninety-six aggravated being offences that did not exist in 1940, and it almost never decriminalises, because apparent retreat is usually relocation. The two parts of the Code change in opposite directions: the General Part was rewritten once and,

measured by a ruler of sixteen institutes, shows seven mitigations against three aggravations, whereas the Special Part, enlarged by eighty-six statutes, hardens in 82.3% of dated events. Among the fifteen statutes that amended the text of the Code between 1964 and 1985, none deals with political crime; the finding is limited to the text of the Code and does not reach repression carried out by other means. Between 2012 and 2025 lethal violence recorded by the Brazilian Public Security Forum fell 25.4% alongside forty-three aggravations, and once the trend is removed this measure showed no sufficient association with the aggravations. By origin of the initiative, the share that hardens ranges from 76.6% for the Executive to 95.7% for committees, without the difference being distinguishable from chance. The literature review, on a corpus of 2,704 articles with a core of 346 read item by item, establishes that the electoral cycle is measured in Brazil, but not in the production of criminal law. The conclusion is that, within the data and design adopted, no sufficient evidence was found that legislative hardening varies with who proposes, when it is proposed or the level of recorded lethal violence; what is observed, in the dated events available, is the stable predominance of hardening, presented as a descriptive pattern and not as an explanation.

Keywords: Penal Code; legislative process; election; punishment; criminal offence; criminal policy; military regime.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 - Os artigos do tema ciclo eleitoral, e o objeto de cada um

Quadro 2 - Etapas do delineamento de coorte retrospectiva e o cumprimento de cada uma

Quadro 3 - Exame documental das cinco fontes pelos quatro critérios

Quadro 4 - As cinco previsões do teste de validade, declaradas antes da execução

Quadro 5 - Bases oficiais consultadas e a cobertura medida de cada uma

Quadro 6 - Base de partida de cada fonte, e o papel dela neste trabalho

Quadro 7 - As quinze normas que alteraram o texto do Código Penal entre 1964 e 1985

Quadro 8 - Exemplos de faixa de pena cominada, em 1940 e no texto vigente

Quadro 9 - Atos de impedimento e de impeachment declarados pelo Congresso Nacional

Quadro 10 - Exemplos do remanejamento da numeração pela Lei n. 7.209, de 1984

Quadro 11 - Severidade da Parte Geral por instituto, em 1940 e no texto vigente

Quadro 12 - As normas que tocaram o rol de crimes hediondos

Quadro 13 - O que a entrada no rol de crimes hediondos muda, em parâmetro comparável

Quadro 14 - A cadeia das leis que definem crime contra a segurança nacional

Quadro 15 - O que o precedente acrescenta à leitura dos resultados apurados

Quadro 16 - As cinco portas pelas quais se procurou o autor do agravamento

Quadro 17 - O que este trabalho não alcança, com endereço

Quadro 18 - Situação das fontes dos itens que dependem de terceiro

Quadro 19 - Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 10 e 16 e o que o projeto mediu - Brasil - 1940-2026

Quadro 20 - Substituições de terminologia contra o Tesauro Jurídico do STJ

Quadro 21 - O que acompanha a entrega

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - As proposições que aumentam pena na Câmara dos Deputados, por característica da justificativa - Brasil - 2006-2014

Tabela 2 - Diplomas legais nomeados no resumo dos artigos lidos - Brasil - 2026

Tabela 3 - Normas alteradoras do Código Penal por fonte consultada, e a união das duas - Brasil - 1940-2026

Tabela 4 - Produção legislativa penal por regime político - Brasil - 1940-2026

Tabela 5 - Teste do ciclo eleitoral sobre a contagem de normas alteradoras, série inteira - Brasil - 1945-2025

Tabela 6 - Teste do ciclo eleitoral sobre a contagem de normas alteradoras, Nova República - Brasil - 1985-2025

Tabela 7 - Poder do desenho por tamanho de efeito, medido por simulação - Brasil - 1945-2025

Tabela 8 - Direção da severidade por dispositivo do Código Penal - Brasil - 1940-2026

Tabela 9 - Teste do ciclo eleitoral sobre o evento de agravamento de pena - Brasil - 1940-2025

Tabela 10 - Mortes Violentas Intencionais e eventos de agravamento penal - Brasil - 2012-2025

Tabela 11 - Associação entre a série de violência e a de agravamento, com e sem a tendência temporal - Brasil - 2012-2025

Tabela 12 - Composição do agravamento penal por norma, no ano de maior agravamento da janela - Brasil - 2021

Tabela 13 - Causas de aumento, de diminuição e multiplicador de pena na Parte Especial - Brasil - 1940/2026

Tabela 14 - Eventos de severidade por origem da iniciativa legislativa - Brasil - 1940-2026

Tabela 15 - Eventos de severidade por matéria, pelo Título do Código Penal - Brasil - 1940-2026

Tabela 16 - Os dois elos da cadeia entre calendário e severidade, por unidade de análise - Brasil - 1940-2026

Tabela 17 - Concentração de cada matéria na norma que mais a alterou - Brasil - 1940-2026

Tabela 18 - Poder do teste da agenda de matéria, por tamanho de efeito - Brasil - 1940-2026

Tabela 19 - Teto de pena medido pela régua, por faixa definida em lei - Brasil - 2026

Tabela 20 - Votos nominais na Câmara dos Deputados por objeto da votação - Brasil - 2005-2026

Tabela 21 - Mortes Violentas Intencionais por duas fontes oficiais - Brasil - 2015-2025

Tabela 22 - Violência letal por quatro séries de três fontes oficiais - Brasil - 2015-2024

Tabela 23 - Unidade da Federação com a maior e a menor taxa, por tipo penal - Brasil - 2025

Tabela 24 - Comportamento do indicador protegido nos doze meses anteriores à lei - Brasil - 2015-2026

Tabela 25 - Agravamentos do Código Penal e ações de controle de constitucionalidade em matéria penal, por década - Brasil - 1940-2026

Tabela 26 - Correlação entre o peso eleitoral e populacional e a taxa por cem mil habitantes, por tipo penal - Brasil - 2025-2026

Tabela 27 - Testes da posição ideológica do partido contra o voto, a autoria e a violência sob o governador - Brasil - 1991-2026

Tabela 28 - Partidos por percentual de sim no texto principal das normas que agravam o Código Penal - Brasil - 2005-2026

Tabela 29 - Associação entre três séries de violência e o agravamento penal, por especificação - Brasil - 1989-2025

Tabela 30 - Morte violenta por causa indeterminada, em proporção do total de homicídios registrados - Brasil - 1979-2017

Tabela 31 - Taxa de mortes por agressão e intervenção legal por cem mil habitantes, por Unidade da Federação - Brasil - 1996 e 2024

Tabela 32 - O que as notas dos gestores estaduais declaram sobre a morte por intervenção policial - Brasil - 2004-2022

Tabela 33 - Tipos de anotação de dispositivo no texto compilado do Código Penal - Brasil - 1940-2026

Tabela 34 - Razão entre inclusão e revogação, pelas duas definições de revogação - Brasil - 1940-2026

Tabela 35 - Comportamento das duas partes do Código Penal - Brasil - 1940-2026

Tabela 36 - Direção do evento de severidade nos Títulos que protegem a pessoa, e no restante do Código - Brasil - 1940-2026

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

CP Código Penal

DATASUS Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

HTTP protocolo de transferência de hipertexto, cujo código de resposta identifica se a fonte respondeu à consulta

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

NBR Norma Brasileira, da ABNT

SIDRA Sistema IBGE de Recuperação Automática

STJ Superior Tribunal de Justiça

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	13
2 REVISÃO DA LITERATURA	17
2.1 O recorte da revisão, e o que ficou fora	17
2.2 O vazio central: o ciclo eleitoral é medido no Brasil, e não na lei penal	18
2.3 Como a literatura afirma a associação, e por qual método	19
2.4 Os antecedentes quantitativos, e o que eles mediram	20
2.5 As três hipóteses deste trabalho diante da literatura	21
2.6 A convergência com o resultado nulo, e a contraprova eleitoral	23
2.7 O Código Penal é objeto quase ausente, e as leituras sobre ele divergem	24
2.8 O que a leitura devolveu à medição, e mudou nela	26
2.9 O marco constitucional da lei penal, e os limites que ele impõe	27
2.10 O controle de constitucionalidade da norma penal severa, como filtro do endurecimento legislativo	28
2.11 A crítica ao próprio conceito, e o que esta revisão não alcança	30
2.12 O referencial teórico do punitivismo, e o que este trabalho pode dizer dele	31
3 MÉTODOS	33
3.1 O princípio que organiza a apuração	35
3.2 As fontes, e por que duas	35
3.3 A unidade de análise, e o que ela não mede	38
3.4 O tratamento do zero estrutural	38
3.5 O teste, e por que permutação por blocos	39
3.6 A medida de poder, sem a qual o resultado não pode ser lido	39
3.7 A segunda unidade de análise: a severidade	39

3.8 A validade da régua, medida contra critério externo.....	40
3.9 As bases oficiais consultadas, com a cobertura medida de cada uma	42
3.10 A série de violência adotada, e por qual edição	45
3.11 A formulação matemática dos testes	46
3.12 A terceira fonte de violência, e por que ela é de outra natureza	52
3.13 As bases de partida de cada fonte, e por que os números não coincidem	52
4 RESULTADOS	55
4.1 A produção legislativa por regime.....	55
4.2 O teste do ciclo eleitoral, série inteira	57
4.3 O teste na Nova República, regime constante.....	58
4.4 O poder do desenho	59
4.5 A ditadura militar, o que de fato mudou no Código Penal.....	59
4.6 O que o discurso parlamentar mostra, e desde quando	60
4.7 A severidade, medida por pena cominada	60
4.8 O teste do ciclo eleitoral sobre a severidade	62
4.9 O confronto com a série de violência.....	63
4.10 A associação, e por que a primeira leitura estaria errada.....	63
4.11 A composição do agravamento, que não depende de poder estatístico	64
4.12 A ruptura presidencial declarada pelo Congresso	66
4.13 A régua da Parte Geral, e por que ela exigiu outro desenho	67
4.14 As causas de aumento e o multiplicador, e quanto a régua subestima	69
4.15 A autoria da norma e a composição de bancada.....	70
4.16 A matéria da norma, e o teste do confundidor nomeado	72

4.17 O agravamento feito fora do texto do Código	74
4.18 O sistema penal paralelo ao Código	75
4.19 O poder do teste da agenda, e a sensibilidade da régua	78
4.20 O teto efetivo, e o objeto de cada votação	79
4.21 O cruzamento com o precedente do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça	81
4.22 O confronto entre as duas fontes de violência	83
4.23 A terceira fonte de violência, com base primária distinta	84
4.24 Onde o Brasil é mais violento, e em que tipo penal	86
4.25 As leis penais dentro da janela, e o que a série mostrava quando cada uma foi feita	88
4.26 O controle de constitucionalidade como filtro: o que foi medido e o que não foi	90
4.27 O peso eleitoral e populacional de cada Unidade da Federação, diante da criminalidade registrada	91
4.28 A posição ideológica dos partidos, o voto do eleitor e a doutrina declarada	94
4.29 A janela longa, e o que acontece com a associação quando a série triplica	96
5 DISCUSSÃO	102
5.1 O que o resultado nega, e o que ele não nega	102
5.2 O achado que a estratificação por regime produziu	103
5.3 O texto do Código Penal durante a ditadura	103
5.4 A expansão do texto penal, medida no nível do dispositivo	104
5.5 As duas partes do Código mudam por regimes opostos	105
5.6 O Código Penal quase não descriminaliza	105
5.7 O que a literatura confirma, e o que ela contradiz	106
5.8 O pico de 2021, relido depois da revisão	107

5.9 A quem responde o Código Penal, depois das cinco portas	108
5.10 Os limites desta apuração, com endereço.....	111
5.11 A posição do indivíduo diante da lei penal, nas duas pontas	118
5.12 O que pode explicar o endurecimento, depois das explicações não sustentadas.....	120
5.13 A contribuição do projeto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 10 e 16.....	122
6 CONCLUSÕES	123
REFERÊNCIAS.....	130
GLOSSÁRIO	142
APÊNDICE A, DISPONIBILIDADE DOS DADOS	143

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo delimita o objeto no tempo e no espaço, formula o problema, justifica a escolha do tema, enuncia os objetivos e declara as hipóteses com o critério pelo qual cada uma deixaria de ser sustentada. Parte de um fato de origem, que é o Código Penal ter nascido por decreto do Poder Executivo em 1940, sob o Estado Novo e sem Congresso em funcionamento, e chega à pergunta que organiza todo o trabalho: a quem respondem os oitenta e seis anos de alterações que esse texto recebeu desde então.

O Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, foi editado sob o Estado Novo, por ato do Poder Executivo, sem participação do Congresso Nacional, que estava dissolvido. Oitenta e seis anos depois, o mesmo diploma segue vigente, alterado por 115 normas.

A pergunta que este trabalho enfrenta é a quem essas alterações respondem.

O objeto se delimita no espaço pelo território de vigência da lei penal comum brasileira, que é nacional, e pela fonte de produção dessa lei, que é o Congresso Nacional em concurso com a Presidência da República. Não entram no objeto as leis penais estaduais, que não existem, nem os regulamentos administrativos com sanção, que não são pena criminal, nem a legislação penal especial, salvo quando ela toca o texto do próprio Código.

Delimita-se no tempo entre 7 de dezembro de 1940, data do decreto-lei que institui o Código, e 18 de setembro de 2026, data em que a última coleta foi encerrada. São oitenta e seis anos, e o recorte é fechado nas duas pontas: não há projeção para além da última competência com dado publicado, e não há retrocesso a diploma anterior ao Código, salvo quando a norma revogada por lei do período precisa ser nomeada.

O objeto material é o texto do Código, dispositivo por dispositivo, e não a doutrina sobre ele, nem a jurisprudência que o interpreta, nem o discurso que o cerca. A unidade de análise se define no capítulo de métodos, e a escolha entre norma e dispositivo é ela própria um resultado deste trabalho.

Quatro razões sustentam a apuração, e a quarta é a que define a natureza deste trabalho.

A primeira é de método. Afirmar sobre ciclo eleitoral na produção legislativa circula sem denominador. Dizer que houve muitas leis penais em ano de eleição não significa nada sem saber quantas houve nos demais anos, nem sem controlar o crescimento da produção legislativa brasileira depois de 1988. A revisão de literatura deste trabalho mede esse vazio: no tema do ciclo eleitoral, examinado item a item, nenhum artigo trata de produção de lei penal, e a literatura que afirma a associação a estabelece por análise de discurso, e não por teste com denominador.

A segunda é de recorte histórico. O período abrange um Estado autoritário que editou o Código, um período democrático, uma ditadura militar de vinte e um anos e a Nova República. Chamar de eleição o pleito presidencial indireto de 1974 e a eleição direta de 2022 é comparar objetos distintos, porque na primeira não havia eleitorado a agradar. Sem essa distinção, qualquer teste mede duas coisas diferentes sob o mesmo nome.

A terceira é de contexto. O Brasil registra números elevados de crime violento, e a resposta legislativa recorrente é a criação de tipo penal e a majoração de pena. Saber se essa resposta tem cadência eleitoral, ou se é constante, muda o diagnóstico sobre o que se pode esperar do legislador.

A quarta é de extensão universitária, e é ela que faz deste um projeto de extensão e não uma monografia. Extensão é devolução à sociedade do que a universidade produz, e o que este trabalho devolve não é apenas a conclusão: é a base inteira que a sustenta. Acompanham a entrega 301 arquivos, com as séries em formato aberto de planilha, os programas que produzem cada medida, um catálogo com a referência de cada fonte e a declaração de direitos de cada uma, além de uma planilha única de vinte e nove abas que reúne o banco para consulta. Quem discordar de um número pode abrir o arquivo, contar de novo e chegar a outro resultado, e essa possibilidade é o produto de extensão.

Essa quarta razão tem lastro medido por terceiro. Examinando 191 proposições que aumentam pena na Câmara dos Deputados, Mendes (2015) mede que 63,35% delas não invocam nenhuma referência extrapenal, entre mídia, dado empírico, jurisprudência, cenário internacional e audiência pública, e que só 7,32% invocam dado empírico; chama o fenômeno de desestatisticalização, termo que atribui a Pratt. Se mais de nove em cada dez proposições que agravam pena não citam dado empírico, organizar o dado e devolvê-lo publicamente deixa de ser redundância

acadêmica e passa a ser resposta a uma ausência que outro pesquisador mediu, em outro recorte e por outro método.

O título deste trabalho desdobra a pergunta em três explicações concorrentes, e cada uma é hipótese com instrumento próprio, previsão observável e critério pelo qual deixaria de ser sustentada. Concorrentes não significa excludentes: calendário, regime e violência podem atuar ao mesmo tempo, em intensidades diferentes ou de modo condicionado um ao outro, e confirmar uma delas não afasta as demais. Cada uma tem formulação na literatura revisada na seção 2.5, e é de lá que vem a previsão que aqui se testa.

H1, a quem tem medo, medida pela violência letal registrada. A lei penal seguiria a criminalidade e a insegurança que ela produz. Previsão observável: os anos de maior violência letal registrada concentrariam mais agravamentos de pena, e as duas séries andariam juntas. Como deixaria de ser sustentada: se, removida a tendência temporal comum, não restar associação entre a série de violência e a de agravamento. O instrumento é a série de Mortes Violentas Intencionais, que mede violência registrada, e não medo sentido, percepção de insegurança ou repercussão na imprensa. Essa distância é declarada antes do teste, e por isso H1 testa a resposta legislativa à violência letal registrada, e não o medo em si.

H2, a quem vota. O político em campanha teria incentivo de propor e aprovar lei penal severa, porque ela produz efeito simbólico imediato e custo orçamentário adiado. Previsão observável: os anos de pleito concentrariam mais normas alteradoras, ou mais eventos de agravamento, do que os anos sem pleito. Como deixaria de ser sustentada: se a razão entre o que se produz em ano eleitoral e fora dele não se distinguir do acaso, sob teste que preserve a tendência temporal. Não se distinguir do acaso significa não haver evidência de efeito do tamanho que o desenho alcança, e não prova de que o efeito não exista. O instrumento é o calendário eleitoral oficial da Justiça Eleitoral, com pleito direto separado do indireto e federal separado do municipal.

H3, a quem manda. O que governaria não seria o eleitor nem a vítima, e sim o arranjo institucional em vigor. Previsão observável: a produção legislativa penal diferiria entre regimes políticos mais do que difere entre anos eleitorais e não eleitorais dentro do mesmo regime. Como deixaria de ser sustentada: se a estratificação por regime não separar o que o calendário não separou. O instrumento é a estratificação

por regime político, do Estado Novo à Nova República, com cada norma classificada pela data de publicação e a duração de cada regime como denominador.

As três são plausíveis, e as três são submetidas ao mesmo desenho. Nenhuma delas é hipótese de trabalho no sentido de premissa adotada: são explicações concorrentes, e o trabalho se compromete a relatar o resultado de cada uma, inclusive o nulo.

Uma quarta explicação corrente, a de interesse partidário, foi testada. Ela atribui o endurecimento a bancadas organizadas, e testá-la exige cruzar autoria e voto com escala ideológica publicada; a literatura lida já a examinou, e o roteiro está descrito na revisão. O que se apurou foi a origem da iniciativa, o partido do autor e, na seção 4.28, a posição ideológica do partido pela escala publicada de Bolognesi, Ribeiro e Codato (2023) e de Bolognesi et al. (2025).

Geral. Verificar se os períodos eleitorais se associam à alteração do Código Penal brasileiro entre 1940 e 2026. Específicos.

1. Levantar, por união de duas fontes oficiais independentes, todas as normas que alteraram o texto do Código Penal, com a data de publicação de cada uma.
2. Estabelecer o calendário eleitoral do período a partir de fonte oficial da Justiça Eleitoral, distinguindo pleito direto de indireto e federal de municipal.
3. Testar a associação entre calendário e produção legislativa com controle da tendência temporal, e medir o poder do desenho.
4. Medir a direção da severidade de cada alteração, pela pena cominada, e segregá-la entre Parte Geral e Parte Especial.
5. Confrontar a série de agravamento penal com a série de violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
6. Descrever o que a ditadura militar de fato alterou no Código Penal.

7. Estabelecer, na fonte primária, os atos de impedimento e de impeachment presidencial declarados pelo Congresso.

8. Declarar, com endereço, o que a apuração não alcança.

O capítulo 2 estabelece o estado da questão a partir de 346 artigos examinados item a item, no texto integral quando ele estava acessível, e localiza o trabalho no vazio que a leitura encontrou. O capítulo 3 descreve as fontes, a unidade de análise, o teste e a régua de severidade, com a validade de cada instrumento medida contra critério externo. O capítulo 4 apresenta o que foi medido, na ordem em que os testes foram executados. O capítulo 5 confronta o medido com o esperado e com a literatura, e declara os limites da apuração com endereço. O capítulo 6 reúne as conclusões.

Acompanham a entrega, como elementos pós-textuais, o glossário dos termos técnicos empregados e o apêndice que descreve o pacote de dados aberto ao público.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Esta seção não é listagem de referências nem síntese descritiva dos trabalhos consultados. Ela estabelece o estado da questão, examina criticamente o que a literatura sustenta, e nomeia o vazio que este trabalho encontrou exatamente no ponto que investiga.

2.1 O recorte da revisão, e o que ficou fora

A revisão foi feita sobre corpus próprio, colhido de periódicos científicos brasileiros, e a cobertura se declara antes de qualquer afirmação, porque revisão sem cobertura declarada é seleção sem critério.

Foram reunidos 30.140 registros classificados. No conjunto preciso, onde a expressão buscada aparece no título ou no resumo, são 2.704 artigos realmente distintos, dos quais 2.408 trazem resumo.

O núcleo lido são 346 artigos, definidos por dois requisitos cumulativos: a expressão buscada aparece no título, e o artigo trata do Brasil ou está em português. Os doze temas do núcleo foram examinados item a item, e o registro por tema está no pacote de dados que acompanha este trabalho. A cobertura do núcleo é de 346

em 346, ou 100%. Das 346 obras, 212 foram lidas no texto integral, do começo ao fim, e 6 em parte, porque o arquivo que a fonte disponibiliza traz só extrato ou resumo do trabalho. Em 11, o arquivo obtido não era a obra do registro, e 117 não tinham texto integral acessível; essas 128 ficaram lidas pelo resumo. Quatro obras citadas neste trabalho estão entre elas, e o que delas se afirma é só o que o resumo afirma: Alves (2007), cuja página na Universidade Estadual do Ceará declara que o trabalho não possui arquivo digital; Campos, Salla e Alvarez (2016); Godoy (2012); e Lang e Barros Filho (2015).

Fica fora do núcleo, e se declara: 296 artigos sem resumo em nenhum registro, 1.564 em que a expressão aparece apenas no resumo e não no título, e 498 de nível 1 sem menção ao Brasil e fora do português. Núcleo lido por inteiro não é campo coberto, e a distinção entre as duas coisas se mantém em toda esta seção.

Um defeito do corpus foi medido, e ele é piso e não teto. Em 21 dos 2.632 registros com resumo, ou 0,8%, o campo de resumo traz moldura de trabalho acadêmico, do tipo folha de rosto ou nota de depósito, e não o resumo propriamente dito. A leitura encontrou casos que o detector automático não captura, porque ele procura expressão fixa no início do texto e há registro que começa no meio de uma frase. Os registros afetados entram na contagem e não entram na leitura substantiva.

2.2 O vazio central: o ciclo eleitoral é medido no Brasil, e não na lei penal

O achado mais importante desta revisão é de ausência, e ele localiza o trabalho.

O tema ciclo eleitoral, examinado item a item, tem quatro artigos no núcleo, e nenhum deles trata de produção de lei penal. Dois examinam comportamento fiscal e orçamentário de municípios brasileiros, um trata de conjuntura política estrangeira, e um é folha de rosto sem resumo (Quadro 1).

Quadro 1 - Os artigos do tema ciclo eleitoral, e o objeto de cada um

Autoria	Objeto	Resultado
Costa e Leão (2021)	gerenciamento de resultados em municípios brasileiros	acha efeito: o gerenciamento cresce no período pré-eleitoral e eleitoral, e diminui em ambiente de maior competição política
Hirakuri e Facci (2020)	gasto público com saúde em municípios do Paraná, de 2007 a 2017	não conclui: estudo descritivo, sem teste estatístico, que registra indícios de ciclo eleitoral em parte dos municípios e não atribui aumento ou redução exclusivamente a ele
terceiro item	conjuntura política estrangeira	fora do objeto deste trabalho
quarto item	folha de rosto sem resumo	não examinável

Fonte: elaborado pelo próprio autor, a partir da leitura integral do tema.

A consequência é dupla, e as duas importam. Primeiro, o ciclo eleitoral é medido no Brasil, e onde é medido com denominador, ele aparece. Costa e Leão (2021), na Revista de Administração Pública, encontram que o gerenciamento de resultados em municípios brasileiros cresce no período pré-eleitoral e eleitoral, e que a maior competição política o reduz, em relação inversa. O oportunismo eleitoral não é hipótese exótica: é achado corrente no comportamento orçamentário. Hirakuri e Facci (2020), em estudo descritivo do gasto público com saúde em 46 municípios do Paraná entre 2007 e 2017, sem teste estatístico, registram indícios de ciclo eleitoral em parte deles e não atribuem aumento ou redução exclusivamente ao calendário, o que mostra que a associação, mesmo onde é procurada, nem sempre se estabelece.

Segundo, não é medido na produção de lei penal. A literatura que afirma a associação entre calendário eleitoral e endurecimento penal a estabelece por outra via, que é a análise de discurso e de justificativa de projeto, e não por teste com denominador. É exatamente nesse intervalo que este trabalho se coloca.

2.3 Como a literatura afirma a associação, e por qual método

Vários trabalhos sustentam que o legislador penal responde a estímulo eleitoral, e o modo como o estabelecem é qualitativo. Isso se diz sem demérito, porque é outro tipo de pergunta.

Schneider e Miranda (2025) concluem que o Legislativo foi instrumentalizado por lógica populista, que substitui a racionalidade técnica por estratégias eleitorais, e o método declarado é dedutivo, com revisão bibliográfica. Campos, Salla e Alvarez (2016), sobre a redução da maioria penal, examinam matérias de imprensa de 2012 e do período das eleições de 2014, e formulam a hipótese de que a dramatização midiática teve impacto sobre as propostas no Congresso. Essa é a formulação mais próxima do teste feito aqui, e permanece hipótese qualitativa. Leal e Jeremias (2022) investigam a atuação do Congresso Nacional na reforma penal de 2003 a 2015, buscando a possibilidade de existência de bancada organizada em prol de leis penais pautadas no populismo penal, com análise por partido de filiação do autor do projeto.

Nenhum dos três apresenta denominador. Afirmar que a produção penal cresce em ano eleitoral exige comparar o que se produziu no ano eleitoral com o que se produziu fora dele, e é essa comparação que a literatura lida não faz.

2.4 Os antecedentes quantitativos, e o que eles mediram

Quatro trabalhos do núcleo medem, e são os antecedentes diretos deste. Os quatro foram lidos no texto integral.

Mendes (2015), em tese de doutorado defendida na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pergunta no próprio título por que o legislador quer aumentar penas, e analisa as justificativas das proposições da Câmara dos Deputados entre 2006 e 2014. Parte de 758 proposições e chega a 191 que aumentam pena de crime existente (Tabela 1).

Tabela 1 - As proposições que aumentam pena na Câmara dos Deputados, por característica da justificativa - Brasil - 2006-2014

Característica da justificativa	Proposições, em percentual
sem nenhuma referência extrapenal (mídia, dado empírico, jurisprudência, cenário internacional ou audiência pública)	63,35
invocam o efeito dissuasório da pena	48,16
sobre crime contra a pessoa	20,41
com sinal de responsividade à mídia	19,37
de direito penal econômico	2,09

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir de Mendes (2015), sobre 191 proposições.

O achado de 63,35% é o que mais interessa a este projeto de extensão. Mendes (2015) o chama de desestatisticalização da produção legislativa penal: quase dois terços das proposições que aumentam pena não invocam referência extrapenal nenhuma, e só 7,32% invocam dado empírico. Isso sustenta a justificativa deste trabalho por via inteiramente independente. Se dois terços das proposições que agravam pena não citam dado, organizar o dado e devolvê-lo publicamente não é redundância acadêmica: é suprir uma ausência medida por outro pesquisador, em outro recorte, com outro método.

Rocha (2014), em dissertação defendida no Centro de Formação da Câmara dos Deputados, examina a demanda punitiva e a resposta parlamentar nas ações dos deputados federais sobre crimes hediondos entre 2002 e 2013. Conta 227 proposições apresentadas no período, das quais 6 foram aprovadas na Câmara e 149 arquivadas, e 90, ou 40%, apresentadas até três meses depois de crime de grande repercussão; toma também como unidade de análise 531 discursos de deputados sobre esses crimes. É o antecedente mais próximo da pergunta deste trabalho sobre autoria, porque olha a resposta do parlamento a uma demanda externa. O

denominador dele é o conjunto das proposições sobre crimes hediondos, que a obra não compara com o total da produção da Câmara.

Gisi, Santos e Alvarez (2021) também medem, sobre outro diploma. Examinam 338 proposições legislativas relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente apresentadas de 1990 a 2020: 97 propõem aumento do tempo de internação e 82 a redução da maioria penal, e as de teor punitivo passam de 6, entre 1990 e 1994, para 41, entre 2015 e 2019, sem que nenhuma tenha sido aprovada em definitivo. O texto do artigo informa 89 propostas de aumento da internação, e o quadro que as lista, 97; a divergência é da fonte.

Campos (2010), em dissertação defendida na Universidade Estadual de Campinas que analisa a política criminal aprovada entre 1989 e 2006, é o trabalho metodologicamente mais próximo deste em todo o corpus lido. Analisa 84 leis, excluídas 35 orçamentárias e outras 29 estranhas à matéria, e mapeia partidos, estados e casas proponentes, mandatos presidenciais que sancionaram, número de leis aprovadas por ano e tempo de tramitação. A conclusão dele é a que mais importa aqui: há coexistência, na política criminal brasileira, entre criminalização, recrudescimento penal e leis que despenalizaram ou buscaram efetivar direitos dos réus.

Isso é exatamente o que a medida de direção deste trabalho encontra, e por outro caminho. O que este acrescenta ao deles é o denominador temporal completo, de 1940 a 2026, a medida de direção pela pena cominada e o teste do calendário com controle de tendência e poder declarado. O que o deles tem e este não tem é o cruzamento com casa proponente e tempo de tramitação, e é dali que vem o achado que mais se aproxima da hipótese do medo por caminho independente: metade das leis que recrudescem foi sancionada em até um ano da apresentação, enquanto as que ampliam direitos se concentraram entre um e cinco anos. O que esta medida não alcança é a velocidade, e a dele não alcança o denominador.

2.5 As três hipóteses deste trabalho diante da literatura

A hipótese do medo tem formulação teórica exata na literatura, e o limite dela também. Andrade (2019), examinando pela teoria das elites como medo, delinquência e Direito Penal são usados na disputa por poder, registra que a mídia difunde o medo

do crime ainda que os índices oficiais não indiquem tal aumento. Essa frase é a formulação precisa do que este trabalho mede. Machado (2016) acrescenta a ressalva que a apuração precisa carregar: o medo é subjetivamente percebido e manipulado politicamente. Medo não é violência registrada, e a distância entre os dois é ela própria objeto de disputa. Isso confirma, por caminho externo, que a aproximação feita aqui pela série de mortes violentas é aproximação, e não medida do construto.

A hipótese do regime encontra a convergência mais forte desta revisão. Paiva (2014), em tese defendida na Universidade de São Paulo, discute a transformação dos discursos político-criminais sobre a pena de prisão entre a reforma de 1984 e a Constituição de 1988, e sustenta que a virada punitiva brasileira está ligada ao processo de redemocratização, que atribuiu ao sistema de justiça criminal o papel de instrumento de resolução de problemas sociais complexos. Registra que a pena foi revalorizada tanto por setores conservadores, pela utilidade eleitoral da política criminal, quanto por setores progressistas, pelo potencial simbólico da prisão. A medição deste trabalho converge com essa tese por método inteiramente diverso: Paiva (2014) chega por análise de debate legislativo, e aqui se chega por contagem com denominador, com a produção passando de 0,109 norma alteradora por ano na República de 1946 para 2,361 na Nova República. Convergência entre métodos independentes é o achado de maior peso desta revisão, e ela se declara como convergência e não como confirmação: as duas medidas podem estar erradas pelo mesmo motivo, e nenhuma delas testou a outra.

A convergência não é unânime, e a divergência precisa constar. Souto (2017) sustenta que a Constituição de 1988 incorporou discretamente os ideais da teoria do Direito Penal do Inimigo e legitimou o legislador ordinário a inovar na mesma linha diante de situações excepcionais, pelos mandados constitucionais de criminalização e pelo princípio da isonomia. Souto (2017) não trata da aceleração da produção, e a aplicação ao dado é deste trabalho: se a tese estiver correta, a aceleração medida após 1985 não é desvio populista, e sim exercício de competência que o próprio texto constitucional abriu. O dado é o mesmo, e a leitura é outra. Esta revisão registra a divergência sem arbitrariamente, porque a medida estabelece que a produção acelerou, e não porque ela acelerou.

A hipótese partidária tem antecedentes no campo. Leal e Jeremias (2022) examinaram exatamente isso para 2003 a 2015, por partido de filiação do parlamentar

autor. Mello (2022), resenhando a obra de Lacerda sobre o novo conservadorismo brasileiro, registra que ela analisa a atuação dos deputados federais da 55ª Legislatura e identifica cinquenta deputados protagonistas em pautas pró-família tradicional que também atuam nas agendas punitiva e neoliberal, verificando por testes de frequência esperada contra frequência observada que essas variáveis estão relacionadas. O livro foi lido pela resenha, e o teste que ela descreve cruza tema e religião, e não partido. O cruzamento por partido foi feito neste trabalho, na seção 4.28, com escala ideológica publicada.

2.6 A convergência com o resultado nulo, e a contraprova eleitoral

Quatro trabalhos independentes chegam, por caminhos diversos, ao mesmo lugar a que este chegou por contagem: o discurso punitivo e a lei efetivamente promulgada não andam juntos.

Gisi, Santos e Alvarez (2021) são os mais diretos. Examinando as proposições legislativas dos trinta anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, concluem que os discursos punitivos têm efeitos mais simbólicos do que práticos e que as práticas punitivas não se institucionalizaram em dispositivos legais ou políticas oficiais.

Cristino e Batista (2026) analisam projeto de lei que amplia a internação de adolescentes e reúnem dados de terceiros: os crimes contra a vida são 16,7% dos atos infracionais, pesquisa do Conselho Nacional de Justiça de novembro de 2024 aponta redução de 46% nas internações na última década, e o número de adolescentes privados de liberdade caiu de mais de 23 mil para cerca de 12,3 mil. Concluem que a proposta não responde a aumento real da criminalidade juvenil, conclusão que apresentam como argumento, sem série própria de criminalidade juvenil. A aproximação com o achado deste trabalho sobre violência é deste trabalho: lá, a proposta endurece enquanto a resposta estatal já cai; aqui, a lei endurece enquanto cai a série de mortes violentas intencionais.

Campos (2010) acrescenta a essa convergência a única medida com denominador. Contando por ano de sanção as 84 leis que analisa, encontra a produção concentrada nos primeiros anos de cada mandato e menor nos anos eleitorais, e apoia o achado em três razões colhidas na literatura de ciência política que cita: a lei precisa estar sancionada antes do pleito para render, a campanha

consome o tempo e a agenda do parlamentar, e é no início do mandato que se cumpre promessa. A convergência é de direção, e não de método, porque o recorte dele é a legislação de segurança pública e justiça criminal entre 1989 e 2006, mais ampla que o Código Penal, e porque ele próprio repete que oitenta e quatro casos são poucos para correlação.

E há contraprova eleitoral, vinda de fora. Na entrevista publicada por Molas e Morás (2015), Morás registra que o Uruguai rejeitou em plebiscito a redução da maioria penal, e o título da publicação chama o resultado, com todas as letras, de fracasso eleitoral do punitivismo. Isso enfraquece a premissa de que proposta punitiva rende voto por construção, que é justamente a premissa de que a hipótese do voto depende.

2.7 O Código Penal é objeto quase ausente, e as leituras sobre ele divergem

Isto foi medido, e não impressionado: dos 162 itens examinados sob esse recorte, apenas cinco nomeiam o Código Penal no resumo (Tabela 2).

Tabela 2 - Diplomas legais nomeados no resumo dos artigos lidos - Brasil - 2026

Diploma nomeado no resumo	Itens que o citam
Código Penal	5
Lei n. 13.964, de 2019, pacote anticrime	5
Lei n. 13.260, de 2016, antiterrorismo	5
Estatuto da Criança e do Adolescente	4
Lei n. 11.343, de 2006, de drogas	3
Lei n. 12.850, de 2013, de organizações criminosas	2
Lei n. 15.358, de 2026, antifacção	2

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da contagem por item em 162 artigos lidos.

A literatura brasileira sobre punitivismo tem por objeto a legislação especial e o discurso, e quase nunca o texto do Código Penal. Ela examina o pacote anticrime, a lei antiterrorismo, a lei de drogas e o Estatuto da Criança e do Adolescente, por dogmática e por análise de discurso. O limite desta medida se declara junto: ela conta menção no resumo, e resumo é curto, de modo que artigo que trate do Código sem o nomear no resumo não é capturado. O número é piso da atenção ao Código, e não medida dela. Ainda com esse limite, o vazio é grande o bastante para localizar este trabalho.

E sobre o pouco que há, o corpus contém leituras divergentes do que o Código é hoje. Gabriel (2025), no único texto de todo o corpus lido cujo objeto é a evolução

histórica do Código Penal, ensaio apoiado em manuais de doutrina e organizado em nove eixos temáticos, conclui pela transição de um modelo penal autoritário e inquisitorial para um modelo democrático e garantista, com a ressalva de tensões contínuas entre repressão e garantia. Silva (2026) traz no título a percepção de um Código arcaico e brando, mas o corpo do artigo não a sustenta: registra que penas mais duras geram distorções e conclui que o enfrentamento não pode se restringir a respostas meramente repressivas. E há trabalho da literatura de punitivismo que situa a expansão punitiva sobretudo na legislação especial, e não no texto do Código (SHIMADA; RODRIGUES, 2026).

A medida deste trabalho não resolve a disputa, e restringe o espaço dela. Em oitenta e seis anos, o Código registra 96 dispositivos agravados contra 23 abrandados, razão de 4,17 para 1, e o mecanismo dominante é a criação de tipo, porque 58 dos 96 agravados não existiam em 1940. Isso é incompatível com brando no sentido de estável ou em retração, e é compatível tanto com a leitura de expansão punitiva quanto, em parte, com a de constitucionalização, porque expansão pode conviver com garantias processuais crescentes. O que a medida acrescenta ao debate é denominador, e nenhuma dessas leituras, nos artigos lidos, apresenta a razão entre agravamento e abrandamento sobre o conjunto dos dispositivos.

A expansão penal também é lida por via sociológica. Macri Júnior e Macri (2017) examinam a expansão do direito penal por essa abordagem, e o interesse dela para este trabalho é de nível: ela trata do fenômeno, e não do diploma, o que reforça a medida da subseção anterior de que o texto do Código quase não é objeto.

Dois outros trabalhos tratam o Código como conjunto. Araujo, Melo e Haydu (2015) classificam os artigos do Código pelo tipo de controle exercido, pela Análise do Comportamento, com exemplos e sem contagem, e são os únicos encontrados que tomam o texto do Código inteiro como objeto. Sontag (2025) estuda o projeto de código penal de Galdino Siqueira, de 1913, que fracassou, e propõe o conceito de tramitação paralela para os efeitos que um projeto produz mesmo sem tramitar. Isso interessa a este trabalho por motivo de método: a unidade aqui é a norma aprovada, e projeto que não virou lei não entra na medida, de modo que, se produz efeito, o efeito é invisível nesta apuração.

2.8 O que a leitura devolveu à medição, e mudou nela

A revisão não foi ornamento: ela alterou três coisas na apuração.

Primeiro, expôs um ponto cego da régua, e ele foi medido. Amanajás (2019) estuda a Lei n. 8.930, de 1994, que alterou o rol de crimes hediondos, e a apresenta como o primeiro caso de lei de iniciativa popular aprovado no Brasil, embora o próprio artigo registre que o projeto popular teve vícios na coleta de assinaturas e que a matéria tramitou como Projeto de Lei n. 4.146, de 1993, do Poder Executivo, que é a autoria que a base da Câmara registra. Leite e Magalhães (2013) documentam a origem, no assassinato de uma atriz e na campanha nacional de assinaturas que se seguiu, com ampla cobertura da imprensa. Essa lei não está entre as 115 normas alteradoras deste trabalho, porque alterou a Lei de Crimes Hediondos e não o texto do Código. A severidade de um artigo do Código pode ser elevada sem que o texto dele seja tocado, pela inclusão no rol, que veda progressão, fiança, graça e indulto. O tamanho do ponto cego está medido em três de dezesseis, no recorte do rol, e não foi medido fora dele. O agravamento feito fora do texto passou a ser apurado como segunda unidade de análise por causa desta leitura.

Segundo, reinterpretou o ano de maior agravamento da série. Bessa e Soares (2024) registram que a Lei de Segurança Nacional de 1983 foi aplicada reiteradas vezes em 2020 e 2021, e que em setembro de 2021 nova lei a revogou e, no mesmo ato, acrescentou delitos ao Código Penal para resguardar o Estado Democrático de Direito. A base deste trabalho mede oito eventos de severidade dessa lei, e 2021 é o ano de maior agravamento de toda a série. A parte dos agravamentos de 2021 que versa crime contra o Estado Democrático não é criação de matéria nova: é migração da legislação de segurança nacional, de estatuto especial para dentro do Código. Isso explica parte do pico sem recorrer a populismo, e é o tipo de explicação que a contagem sozinha não alcança.

Terceiro, documentou um caso em que a demanda por criminalização precedeu a lei. Vicente (2016) sustenta a existência de mandado implícito de criminalização quanto aos crimes praticados na licitação e defende a readequação da política criminal nesse ponto. Cinco anos depois, a Lei n. 14.133, de 2021, produziu onze dos vinte e dois agravamentos do ano de maior agravamento da série, todos em matéria de licitação. Não se afirma causa, e a distância entre um artigo e uma lei não se mede

por proximidade temática. O que se registra é que a demanda estava formulada na literatura antes de a lei existir.

E há um cuidado que a leitura impõe. As duas leis que produzem os tetos mais altos do Código são de 2026, ano de pleito geral, e a que criou o feminicídio autônomo é de 2024, ano de pleito municipal. Isso não é evidência de efeito eleitoral, e registrá-lo como se fosse seria exatamente o erro que este trabalho combate. Três leis em dois anos de pleito é coincidência esperada quando quase metade dos anos recentes tem eleição, e o teste com denominador, feito sobre a série inteira, não achou efeito.

2.9 O marco constitucional da lei penal, e os limites que ele impõe

A medição deste trabalho recai sobre a pena cominada em lei. Cominar pena não é ato livre do legislador, e o desenho constitucional que o limita precisa estar exposto antes de qualquer resultado ser lido, sob pena de o trabalho medir um objeto sem dizer sob que regime ele existe.

A competência é privativa da União. O art. 22, inciso I, da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988a) atribui privativamente à União legislar sobre direito penal. Disso decorre que toda norma medida neste trabalho é federal por imposição constitucional, e não por recorte do autor. A delimitação do objeto, declarada na introdução, coincide com a competência, e não a estreita.

A lei é a única fonte, e ela não retroage para prejudicar. O art. 5º, inciso XXXIX, veda crime sem lei anterior que o defina e pena sem prévia cominação legal, e o inciso XL determina que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Os dois incisos, juntos, explicam por que a data de publicação é a unidade temporal correta desta apuração, e não a data do fato, nem a data do julgamento. A norma que agrava só alcança fato posterior a ela, então o agravamento se conta no dia em que entra no ordenamento.

A pena é individualizada, e há piso e teto materiais. O art. 5º, inciso XLVI, garante a individualização da pena e enumera as espécies admitidas. O inciso XLVII veda a pena de morte fora da guerra declarada, a de caráter perpétuo, a de trabalhos forçados, a de banimento e as cruéis. É por isso que a régua de severidade adotada na seção 3.7 tem teto finito, e a existência desse teto não é escolha metodológica: é imposição do inciso XLVII.

E há um piso de severidade imposto pela própria Constituição. O art. 5º, inciso XLIII, determina que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. O constituinte de 1988 mandou o legislador ordinário endurecer, e o fez em cláusula pétrea, o que é dado relevante para a leitura do resultado central deste trabalho.

A leitura conjunta produz o quadro em que os 130 eventos de severidade se inscrevem. O legislador ordinário opera dentro de uma moldura que ao mesmo tempo o obriga a agravar, no inciso XLIII, e o impede de agravar sem limite, nos incisos XLVI e XLVII. O endurecimento predominante que este trabalho mede ocorre dentro dessa moldura, e não contra ela. A seção seguinte, sobre o controle de constitucionalidade da norma penal severa, examina o que acontece quando ele a excede.

2.10 O controle de constitucionalidade da norma penal severa, como filtro do endurecimento legislativo

Até onde pode ir o endurecimento legislativo diante dos limites constitucionais? Esta seção trata o controle de constitucionalidade com esse único propósito: como mecanismo de contenção do movimento legislativo medido neste trabalho, e não como objeto de pesquisa autônomo. O exame do controle concentrado em si, com as suas ações, os seus autores e os seus resultados, é outra pesquisa, e fica indicado na conclusão.

A moldura da seção anterior só tem eficácia se houver quem a aplique contra a lei. A jurisdição constitucional é esse mecanismo, e ela foi acionada contra a norma penal mais severa produzida sob a Constituição de 1988. A norma examinada a seguir é a Lei n. 8.072, de 1990, que está fora do texto do Código Penal, e por isso ela entra aqui como caso exemplar do limite, e não como uma das 115 normas medidas.

O precedente central é o Habeas Corpus n. 82.959. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 23 de fevereiro de 2006, com relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou:

Conflita com a garantia da individualização da pena, art. 5º, XLVI, da CF, a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (BRASIL, 2006).

A tese foi reafirmada e depois consolidada em súmula vinculante. O mesmo entendimento consta do Habeas Corpus n. 91.618, julgado pela Primeira Turma em 19 de agosto de 2008 (BRASIL, 2008), e do Habeas Corpus n. 98.256, julgado em 3 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009a). Em seguida, o Supremo editou a Súmula Vinculante n. 26, que determina ao juízo da execução, para efeito de progressão de regime em crime hediondo ou equiparado, observar "a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990" (BRASIL, 2009b).

Um dispositivo que agravava foi retirado do ordenamento pelo controle de constitucionalidade. É a resposta que o caso dá à pergunta desta seção: o endurecimento legislativo pode ir até o ponto em que atinge a individualização da pena, garantida no art. 5º, inciso XLVI, e ali o filtro judicial já operou sobre o núcleo da lei mais severa do período democrático.

A doutrina lida por este trabalho divide-se, e a divisão é anterior ao precedente. Alves (2007), lido pelo resumo, único texto disponível, registra que doutrinadores sustentavam que a vedação da progressão feria princípios constitucionais, e situa o julgamento de 2006 como acolhimento dessa posição. Araújo (2011) conclui pela inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072, de 1990, por lesão à individualização da pena e à proporcionalidade. Lang e Barros Filho (2015) levam a controvérsia ao rol em si, discutindo a constitucionalidade da inclusão do latrocínio diante do risco de dupla valoração do mesmo fato.

A corrente minoritária é identificável, e o próprio autor a declara como tal. Godoy (2012) reúne o que o Supremo já reconheceu como inconstitucional, a saber a vedação à progressão de regime, a vedação à liberdade provisória, a vedação à conversão em pena restritiva de direitos e a fixação do regime inicial fechado, e sustenta que a mesma razão de decidir deveria alcançar a vedação ao livramento condicional do reincidente e a vedação ao indulto humanitário. Ele afirma que essa extensão, em regra, não vem sendo reconhecida pela jurisprudência, o que a caracteriza como posição minoritária pela declaração do próprio autor, e não por atribuição deste trabalho.

A oscilação do tribunal também está documentada, e ela importa. Alves (2007) registra que, logo após o julgamento de 2006, o Supremo teria retornado a posição mais severa, invocando o efeito entre partes daquele habeas corpus e o aumento da criminalidade. Se o registro procede, o controle de constitucionalidade responde à

mesma pressão que este trabalho mede no legislador, e a Súmula Vinculante n. 26, de 2009, é o que estabiliza a questão três anos depois.

A controvérsia chegou à jurisdição mineira. Artuzo e Melo (2015) apresentam um panorama, por decisões escolhidas, sem contagem, de como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vinha aplicando o art. 44 da Lei de Drogas e o art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, e situam as vedações como controversas diante dos princípios que balizam o Estado Democrático de Direito. Pontieri (2007) percorre, por ementas escolhidas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a progressão de regime nos crimes hediondos.

O que este trabalho pode e o que não pode afirmar a partir disso, e a distinção é de método. Pode afirmar que a norma penal severa foi objeto de controle de constitucionalidade, com endereço e data, e que a doutrina lida se divide sobre o alcance dele. Não pode afirmar que o rol dos crimes hediondos seja inconstitucional, porque isso é juízo de mérito de competência do Supremo, e o trabalho mede produção legislativa, não julga norma.

O limite da revisão jurisprudencial se declara. O acervo consultado é a Constituição interpretada pelo Supremo, mais as súmulas, os repetitivos e a jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça, percorridos do começo ao fim. Não houve consulta ao inteiro teor dos acórdãos, e por isso o que se afirma são as teses transcritas nessas fontes, com o endereço de cada uma, e não a fundamentação integral dos votos.

2.11 A crítica ao próprio conceito, e o que esta revisão não alcança

O conceito central do campo é disputado, e isso precisa constar. Gloeckner e Ramos (2017) problematizam o entendimento corrente de populismo penal e sustentam que a maior parte das críticas ao termo deriva da assunção de pressuposições que substituem a explicação do fenômeno pela sua condenação ética. Propõem lê-lo como lógica política própria dos regimes democráticos, e sugerem que pânico moral pode descrever melhor o que o termo pretende nomear. A medição feita aqui não depende do conceito, e é melhor que assim seja.

Quatro limites desta revisão se declaram, e nenhum deles se resolve com redação.

9. O núcleo foi lido por inteiro, e o núcleo não é o campo. Ficaram fora, por critério declarado, 296 artigos sem resumo, 1.564 em que a expressão aparece só no resumo, e 498 de nível 1 sem menção ao Brasil e fora do português.

10. O texto integral foi lido em 212 das 346 obras do núcleo, e em 6 só em parte. Nas outras 128, o arquivo não era a obra ou o texto não estava acessível, e a leitura ficou no resumo. Afirmação que dependa de método, de tabela ou de dado interno dessas 128 não se sustenta nelas, e as quatro citadas neste trabalho vão nomeadas na seção 2.1.

11. A literatura estrangeira ficou fora do núcleo, por critério declarado. Autores de referência do campo aparecem citados nos resumos lidos e não foram lidos aqui.

12. O corpus é de periódicos científicos, e não alcança livro, capítulo de livro nem literatura cinzenta, de modo que obra de referência publicada apenas em livro não entra nesta contagem.

2.12 O referencial teórico do punitivismo, e o que este trabalho pode dizer dele

O resultado central deste trabalho, a predominância do endurecimento nas alterações do Código Penal, precisa ser confrontado com a literatura que trata do punitivismo. O confronto exige, antes, delimitar o fenômeno que os dados medem, para que o conceito não seja aplicado além do que a medida alcança.

A criminologia crítica oferece a categoria que nomeia o objeto deste trabalho. Baratta (1980, p. 21) distingue a criminalização primária, que é a formação da lei penal, da criminalização secundária, que é a aplicação da lei, e sustenta, com as teorias do conflito, que na origem das duas não se encontram interesses gerais da sociedade, mas interesses dos grupos que detêm o poder de definição. O mesmo autor registra que a criminologia, antes concentrada na aplicação da lei, passou a dar

atenção à legislação, reconhecendo "la importancia significativa de esa 'criminalización primaria' para el sistema total" (BARATTA, 1980, p. 30), isto é, a importância significativa da criminalização primária para o sistema como um todo (tradução nossa). Este trabalho mede a criminalização primária, e não a secundária: a pena que a lei comina, e não a que o juiz aplica nem a que se executa.

Garland define a punitividade de modo compatível com a régua adotada. Para ele, a punitividade é, em parte, "um juízo comparativo acerca da 'severidade' das penas com relação às medidas penais precedentes" (GARLAND, 1999, p. 60). A régua deste trabalho faz exatamente essa comparação, entre a pena cominada antes e depois de cada alteração. O mesmo autor adverte, porém, que a punitividade é apenas uma dimensão de uma forma de controle do crime mais complexa, que não se vincula exclusivamente a um regime político (GARLAND, 1999, p. 60), e que o traço distintivo do período que ele examina não é a punitividade, mas a ambivalência entre adaptação e negação (GARLAND, 1999, p. 64).

Simon desloca a questão da eleição para o governo. Ao analisar a política criminal dos Estados Unidos, sustenta que o crime se tornou um problema modelo de governo, o que é mais do que questão de retórica eleitoral (SIMON, 2002, p. 1036), e registra que parlamentares liberais apoiaram e propuseram legislação penal nas décadas de 1970 e 1980 (SIMON, 2002, p. 1038). A lei federal que ele toma como marco inicial desse ciclo foi aprovada com apenas quatro votos contrários no Senado e dezessete na Câmara (SIMON, 2002, p. 1044).

O que os três autores permitem dizer dos resultados, e o que não permitem. A literatura lida oferece chaves de leitura compatíveis com o que se mediu: o endurecimento que atravessa regimes, origens de iniciativa e partidos é coerente com a advertência de Garland de que a punitividade não pertence a um só regime, e com o registro de Simon de que a legislação penal não é monopólio de um campo político. Compatibilidade não é demonstração. Os autores examinam o Reino Unido e os Estados Unidos, em períodos determinados, e por métodos distintos do adotado aqui.

Por isso este trabalho não afirma ter comprovado o punitivismo brasileiro, categoria teórica mais ampla que envolve discurso, aplicação, execução, encarceramento e cultura. O que ele demonstra é mais estreito e verificável: uma assimetria histórica entre endurecimentos e abrandamentos na criminalização primária do Código Penal, medida pela pena cominada. O conceito de punitivismo

ajuda a interpretar essa assimetria, e a literatura brasileira já examinada nas seções anteriores, em especial Gloeckner e Ramos (2017), Mendes (2015), e Leal e Jeremias (2022), situa o fenômeno no país, com a ressalva de que Gloeckner e Ramos (2017) tratam a expansão penal recusando a chave do populismo penal. A obra de referência de cada autor estrangeiro, em especial o livro de Baratta sobre criminologia crítica e os de Garland e de Simon, deve ser consultada diretamente antes de ampliar esta seção.

3 MÉTODOS

O delineamento, nomeado. Este é um trabalho de pesquisa documental, e não bibliográfica. A diferença está na natureza da fonte: a pesquisa documental vale-se de material que ainda não passou por tratamento analítico.

As fontes aqui são o texto original de 1940 e o texto compilado do Código (BRASIL, 1940), o texto integral das normas alteradoras (BRASIL, 2026g), a ficha da Legislação Informatizada (BRASIL, 2026b) e a Cronologia das eleições (BRASIL, 2026k). Nenhuma delas é obra elaborada para ser lida como análise.

A camada bibliográfica existe, e é a revisão de literatura do capítulo 2. Ela foi feita sobre corpus próprio, com 346 artigos lidos item a item, e a sua cobertura e os seus limites estão declarados ali.

A medida de severidade tem estrutura de coorte retrospectiva, por analogia. Numa coorte retrospectiva, a montagem do grupo, a aferição inicial e o seguimento já ocorreram no passado, e o desenho só é viável porque há registro adequado disponível.

A analogia é explícita e se declara: o que se acompanha aqui não são pessoas, mas dispositivos. São 361 os que existiam no texto de 1940, e cada um é seguido, por registro documental, até 18 de setembro de 2026, data de corte do trabalho.

A coorte é aberta, e isso precisa estar dito. Outros 71 dispositivos entram depois do marco inicial, criados por lei posterior, e por isso não têm estado de 1940 com que comparar.

Somados, são os 432 que existem hoje e formam a base da medida de severidade. Os 71 de entrada tardia são exatamente os classificados como tipo novo,

medido nas duas direções, e a consequência disso está na seção 4.7. As cinco etapas desse desenho estão cumpridas assim: (Quadro 2).

Quadro 2 - Etapas do delineamento de coorte retrospectiva e o cumprimento de cada uma

Etapas	Como foi cumprida neste trabalho
identificar grupo existente com registro acessível critérios de inclusão e exclusão	os 361 dispositivos do texto original de 1940, com entrada aberta para os 71 criados depois dispositivo com faixa de pena cominada nos dois extremos da série
definir exposição, desfecho e covariáveis	exposição e desfecho definidos; covariável, uma só , tratada adiante
coletar nos registros existentes	115 normas por união de duas fontes, com a divergência nomeada
verificar dado faltante e perda de seguimento antes de analisar	declarado que a série de eventos é rala antes de 1990

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

O teste eleitoral, esse, não é de coorte. Ele comparou agregados anuais, ano de pleito contra ano sem pleito, por permutação que preserva a tendência. A unidade ali é o ano, e não o dispositivo.

O desenho alternativo, e por que não foi adotado. Havia uma opção melhor no papel, o estudo cruzado, em que cada caso serve de controle a si mesmo. Aplicado aqui, cada dispositivo seria comparado consigo próprio, em ano de pleito e em ano sem pleito.

A vantagem seria grande: a época ficaria controlada por construção, e com ela boa parte do confundidor tratado adiante, porque o mesmo dispositivo carrega a mesma matéria e a mesma origem.

Ele foi descartado por medição, e não por preferência. Dos 113 dispositivos com evento datado, 102 têm um único ano de evento. E apenas três têm evento em ano de pleito e também em ano sem pleito: os arts. 154-A, 157 e 171.

Um desenho cruzado teria, portanto, três casos. Fica declarado como o caminho a tomar quando a série de eventos crescer, e não como caminho recusado.

A covariável confundidora, e este é o ponto que o trabalho precisa admitir. No teste do ciclo sobre a série inteira, a única controlada foi o regime político, por estratificação, e é ela que produz o achado da aceleração institucional.

A origem da iniciativa e a agenda de matéria foram examinadas depois, nas seções 4.15 e 4.16. A candidata mais forte é a agenda legislativa do ano, isto é, o conjunto de temas que o Congresso resolveu tratar naquele período.

Se a cadeia verdadeira for ano eleitoral → agenda legislativa → severidade, então o teste direto entre a primeira e a terceira omite o elo do meio. O resultado nulo pode refletir variável omitida, e não ausência de efeito.

Isso não é conjectura solta: o próprio trabalho mediu, na seção de resultados, que dezenove dos vinte e dois agravamentos do ano de maior agravamento versam licitação e crime contra o Estado Democrático.

A consequência para a leitura reforça o que já estava escrito, e não o contradiz: o resultado se lê como ausência de evidência de efeito grande por via direta, e nunca como demonstração de que o calendário não influi.

3.1 O princípio que organiza a apuração

O método deste relatório segue Gil (2026b), e a dívida se declara aqui em vez de ficar implícita. A estrutura em introdução, revisão da literatura, métodos, resultados e conclusões vem de 18.2; a exigência de que a revisão estabeleça o estado da questão em vez de listar referências vem de 18.2.2; e as qualidades de estilo cobradas de cada parágrafo, que são impessoalidade, clareza, objetividade, precisão, concisão e coerência, vêm de 18.3.

Nenhum número deste trabalho foi escrito de memória. Cada um sai de consulta a base gravada em disco, e a consulta que o produziu está registrada em arquivo próprio, de modo que qualquer pessoa possa refazê-la e discordar.

Esse princípio custou uma revogação. Um teste preliminar, feito em 25 de agosto de 2026, usava calendário eleitoral escrito de memória.

Confrontado com a Cronologia das eleições do Tribunal Superior Eleitoral, esse calendário omitia 1947, 1964, 1965, 1969, 1985 e 1988, e registrava 1951, 1967 e 1971 como anos de pleito municipal, que o Tribunal não registra. Os resultados daquele teste foram revogados e não constam deste trabalho.

3.2 As fontes, e por que duas

As normas alteradoras. Foram usadas duas fontes oficiais independentes.

A primeira é o texto compilado do Código Penal mantido pela Presidência da República, que traz anotação em cada dispositivo alterado.

A segunda é a ficha do diploma na Legislação Informatizada da Câmara dos Deputados, que lista as normas incidentes com os efeitos declarados de cada uma. Nenhuma das duas contém a outra, e essa foi a razão de usar as duas (Tabela 3):

Tabela 3 - Normas alteradoras do Código Penal por fonte consultada, e a união das duas - Brasil - 1940-2026

	Quantidade
normas nas duas fontes	95
só no texto compilado	1
só na ficha da Câmara	19
união	115

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do texto compilado da Presidência da República e da ficha da Legislação Informatizada da Câmara dos Deputados.

O defeito da fonte compilada é estrutural e não se resolve com leitura mais cuidadosa: ela exhibe apenas a anotação que sobreviveu. Lei posterior que reescreve dispositivo já alterado apaga o rastro da anterior.

Por isso a Lei n. 6.416, de 1977, aparece no texto compilado com um único dispositivo e na ficha da Câmara com dezessete artigos: a Lei n. 7.209, de 1984, a sobrescreveu.

O calendário eleitoral. Foi lido da Cronologia das eleições do Tribunal Superior Eleitoral, seção Memória, gestão da Seção de Arquivo. Dela saem 42 anos de pleito entre 1945 e 2026, com a data de cada um e a forma, direta ou indireta.

Registra-se que o Tribunal mantém duas listagens que não coincidem: a Cronologia traz nove anos que a página de Resultados não traz, a saber 1950, 1964, 1968, 1969, 1972, 1976, 1985, 1988 e 1992. O inverso não ocorre. Adotou-se a união.

Os quatro critérios de Scott (2006 apud GIL, 2026a), aplicados fonte por fonte. Pesquisa documental exige que cada fonte responda a quatro perguntas antes de sustentar afirmação: ela é autêntica, é digna de crédito, é representativa, e o seu sentido é claro.

São cinco fontes examinadas, e não as três nomeadas acima. Duas outras sustentam resultados próprios, e examinar apenas as três seria amostrar as fontes. Entra no exame tudo o que sustenta resultado (Quadro 3).

Quadro 3 - Exame documental das cinco fontes pelos quatro critérios

Fonte	Autenticidade	Credibilidade	Representatividade	Significado
Texto compilado do Código Penal , Presidência da República	alta, é o órgão que promulga, mas é consolidação editorial do Executivo e não o texto publicado	limitada por construção: exhibe só a anotação sobrevivente. A Lei n. 6.416, de 1977, aparece com um dispositivo e alterou dezessete	96 das 115 normas. Faltam 19, presentes na ficha da Câmara	alto para o texto vigente, baixo para reconstituir a cadeia histórica
Publicação Original de 1940 , Câmara dos Deputados	a mais forte das cinco: é o texto tal como publicado, e não consolidação. A Retificação foi examinada, e consta da subseção das pendências cumpridas	cinco defeitos de transcrição, medidos e reparados , tratados adiante	361 artigos, o Código inteiro na origem	vocabulário de 1940, com pena de multa em réis, que a régua não converte e por isso não mede
Ficha da Legislação Informatizada , Câmara dos Deputados	alta, órgão do Estado. As 135 fichas declaram a publicação no Diário Oficial, com seção, edição, data e página	alta para data e identificação. O bloco remissivo pode omitir norma , e omitiu a Lei n. 6.368, de 1976, medido nesta apuração	114 alteradoras contra 96 do compilado. Nenhuma das duas contém a outra	os efeitos vêm em vocabulário próprio, que foi mapeado antes de contar
Cronologia das eleições , Tribunal Superior Eleitoral	alta, é o órgão que organiza os pleitos, seção Memória	o próprio Tribunal mantém duas listagens que não coincidem , com nove anos só na Cronologia	42 anos de pleito, de 1945 a 2026. Nada antes de 1945, e isso é fato do período, não lacuna da fonte	"eleição" não é constante no tempo: pleito indireto e direto são objetos distintos, e por isso o trabalho os separa
Anuário Brasileiro de Segurança Pública , Fórum Brasileiro de Segurança Pública	é a única fonte do conjunto que não é órgão público , e por isso a autenticidade não se apoia em quem promulga. Ele se declara organização não governamental, apartidária e sem fins lucrativos, organizada como associação de adesão livre , conforme a própria página institucional, consultada em 31 de agosto de 2026	revisa a própria série para trás , medido em nove edições, e o acervo tem um arquivo catalogado sob edição errada, tudo na seção 3.10, sobre a série de violência adotada e por qual edição	começa em 2012, o que reduz a janela comum a catorze anos	"Mortes Violentas Intencionais" é rótulo da própria publicação , e a composição dele está declarada por ela: é a soma das vítimas de homicídio doloso, incluídos os feminicídios, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial . A série entra como série publicada, e nunca como contagem de tipo penal

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

A credibilidade da fonte de 1940 foi medida, não suposta. A pergunta feita foi decidível: este artigo tem mais rótulo de pena do que cláusula lida? Ela varreu os 361 artigos, do primeiro ao último.

Achou cinco defeitos de transcrição, cada um corroborado pelo texto compilado de hoje, que escreve certo.

Dois são marcadores de artigo: Art .4, com o ponto deslocado, e Art. 197, com letra no lugar do algarismo. Três são numerais de pena: cinco anos por cinco anos, mais de um três ano e de três meses um ano, os dois sem o conector.

O efeito foi medido antes e depois do reparo, e não era pequeno. Quatro artigos mudavam de classificação: os arts. 175, 278 e 326 saíam como agravados e o art. 197 como abrandado. Nenhum dos quatro teve a pena alterada desde 1940, e os quatro agora leem mantém.

A autenticidade da fonte de 1940 depende também de um documento à parte. A própria página da Câmara oferece uma Retificação, publicada no Diário Oficial da União de 3 de janeiro de 1941. Ela altera um dispositivo, o art. 129, § 2º, III, sem cláusula de pena, e o resultado está na subseção das pendências cumpridas.

3.3 A unidade de análise, e o que ela não mede

A unidade é a **norma que altera o texto** do Código Penal, contada uma vez por ano de publicação, ainda que altere vários artigos.

Essa escolha tem preço, e ele se declara: uma norma que muda um artigo conta igual a uma que reescreve a Parte Geral inteira.

A Lei n. 7.209, de 1984, que substituiu os artigos 1º a 120, conta como uma, do mesmo modo que a Lei n. 6.898, de 1981, que mudou apenas o art. 242.

Foi justamente esse preço que motivou a construção da segunda unidade de análise, descrita na seção 3.7, que mede a direção da pena e não a quantidade de normas.

3.4 O tratamento do zero estrutural

Entre 1940 e 1944 não houve pleito possível no Brasil. Contar esses cinco anos como anos sem eleição infla o denominador do grupo de comparação com anos em

que a eleição era juridicamente impossível, e empurra a razão para baixo sozinho. Eles foram excluídos do teste, e a exclusão está declarada no próprio código.

3.5 O teste, e por que permutação por blocos

A série não é estacionária. A produção legislativa penal acelera de forma acentuada depois de 1988. Um teste que compare a média dos anos de eleição com a dos demais anos, ao longo de toda a série, atribui ao calendário o que é tendência.

Adotou-se permutação por blocos: o rótulo de ano eleitoral é embaralhado apenas dentro de cada bloco de dez anos, o que preserva o ritmo de cada década.

O teste passou a perguntar se, dado o ritmo daquela década, o ano de eleição se destaca. Foram 200 mil sorteios, com semente fixa em 20260829, para que o resultado se reproduza.

3.6 A medida de poder, sem a qual o resultado não pode ser lido

Ausência de achado não é prova de ausência de efeito. Para separar as duas coisas, simulou-se qual seria a frequência de detecção caso o efeito real tivesse determinado tamanho, com 250 réplicas por tamanho.

3.7 A segunda unidade de análise: a severidade

Contar norma responde quantas vezes o legislador mexeu no Código. Não responde se mexeu para agravar ou para abrandar, que é a pergunta de fundo do trabalho. Por isso foi construída uma segunda unidade, e ela exigiu três fontes de texto.

A primeira é o texto original de 1940, na Publicação Original da Legislação Informatizada da Câmara dos Deputados. Ele é o estado inicial de cada dispositivo.

Que se trata do texto original, e não do compilado, foi conferido por teste que falharia se fosse o outro: ele não traz uma única anotação de lei posterior.

A segunda é o texto integral das 115 normas alteradoras, que informa a pena que cada uma escreveu.

A terceira é o texto compilado, que informa o estado de hoje e, no próprio corpo, qual norma alterou cada dispositivo. É ele que dá endereço às anotações.

A régua é a pena cominada, lida em meses: o teto é o maior máximo entre as cláusulas do artigo, e o piso é o menor mínimo. O teto decide, e o piso desempata.

A escolha do teto não é arbitrária. É ele que define a pena máxima em abstrato, e com ela a competência, a prescrição e o regime inicial de cumprimento.

A cadeia data cada transição. O estado inicial é a redação de 1940; cada norma que escreve pena nova para aquele artigo produz um estado seguinte; a comparação entre dois estados consecutivos é uma transição, datada pelo ano da norma. O que esta medida não alcança, e se declara em vez de calar:

13. A Parte Geral quase não tem faixa de pena, e severidade ali muda por regime, prescrição e causa de aumento.

14. Causa de aumento e de diminuição são fração, e não faixa. Elas ficam fora.

15. Pena de multa em dinheiro não tem faixa em meses.

16. Alteração que não escreve pena nova não produz evento, e essa é a maioria: de 419 pares de norma e artigo anotados, 125 trazem pena.

17. Multiplicador não entra. Onde a lei agrava mandando aplicar a pena em dobro ou aumentá-la de dois terços, a régua computa apenas a faixa explícita. Três casos medidos: o art. 267, § 1º, o art. 157, § 2º-B, e o art. 159, § 5º. O viés é conservador, porque empurra a severidade medida para baixo.

3.8 A validade da régua, medida contra critério externo

Uma régua pode ser estável e mesmo assim medir a coisa errada. Consistência e validade são propriedades distintas, e só a primeira estava demonstrada.

A régua devolve o mesmo resultado quando aplicada de novo ao mesmo texto. Isso demonstra fidedignidade. Não responde se o teto da pena mede severidade.

Por isso a régua foi submetida ao método dos grupos conhecidos: aplica-se o instrumento a dois grupos que se sabe, de antemão, serem diferentes quanto ao construto, e verifica-se se ele os separa.

O critério externo é o rol de crimes hediondos da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, na redação vigente, colhido do texto compilado. São dezesseis artigos do Código Penal.

O critério serve por ser externo, binário e alheio ao instrumento: quem o define é o legislador. Ele mede gravidade por outra via, que é a qualificação legal.

A ressalva acompanha o critério. O rol é decisão legislativa, e não escala de gravidade. Há nele artigo de pena moderada, e há fora dele artigo grave. Isso enfraquece a separação esperada e torna o teste conservador.

As previsões foram escritas antes da execução, com o valor exigido de cada uma, em arquivo do próprio autor datado de 30 de agosto de 2026. Sem registro prévio, escolhe-se depois o corte que confirma. O registro não foi depositado em repositório externo, e por isso a anterioridade repousa na data do próprio arquivo, limite que se declara.

O universo é de 250 dispositivos com pena cominada hoje, dos 432 da base. Dezesseis são hediondos e 234 não são. Nenhum artigo do rol ficou fora (Quadro 4).

Quadro 4 - As cinco previsões do teste de validade, declaradas antes da execução

Previsão	Exigido	Medido	Confere
mediana maior nos hediondos	diferença positiva	300,0 contra 42,0 meses	sim
tamanho do efeito	d de Cohen de ao menos 0,8	4,554	sim
significância	p abaixo de 0,05	0,000005	sim
falsificação por embaralhamento	a separação some	nenhum dos 200.000 sorteios, $p = 1/200.001$	sim
conferência item a item	ao menos 90% batem	16 de 16	sim

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

Em anos, a mediana do teto é de 25,0 nos hediondos contra 3,5 nos demais. A significância vem de permutação do rótulo de grupo, com semente 20260830 e duzentos mil sorteios.

O braço de falsificação é a própria permutação. Embaralhado o rótulo, a separação desaparece: um sorteio em duzentos mil e um alcançou a diferença observada. Separação que sobrevivesse ao embaralhamento denunciaria o teste, e não a régua.

A conferência item a item é a parte que não depende de estatística. Cada um dos dezesseis tetos foi relido do texto compilado, e o trecho que o produziu foi conferido por leitura, artigo por artigo, sem amostragem.

Três casos mereciam desconfiança e foram ao fundo. Nos artigos 121, 129 e 157 o teto de quarenta anos vem da Lei n. 15.358, de 2026, que apenou em faixa própria o crime cometido por organização criminosa ultraviolenta.

O que este teste não demonstra, e a distinção importa: ele valida a leitura da faixa de pena, e não a classificação de direção, que decorre de comparação aritmética entre dois tetos já lidos.

Ele também não alcança a Parte Geral, que está fora da régua por construção. E passar não prova que os resultados deste trabalho estejam certos: prova que o instrumento que os produziu não está inválido no ponto testado.

O contraste testado é grosso, entre hediondo e não hediondo, com diferença mediana de vinte e um anos e meio. Separar bem nesse contraste não demonstra sensibilidade a variação pequena de pena.

A consequência para a leitura do resultado nulo é limitada e precisa ser dita: o teste afasta a hipótese de régua cega, e não afasta a de régua pouco fina.

3.9 As bases oficiais consultadas, com a cobertura medida de cada uma

Legislação.

BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal.

BRASIL. Lei n. 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Lei de Segurança Nacional. Revogada pela Lei n. 14.197, de 2021.

BRASIL. Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990. Crimes hediondos. Texto compilado, usado como critério externo no teste de validade da seção 3.8.

BRASIL. Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, art. 11, § 1º, inciso IX, incluído pela Lei n. 12.034, de 2009.

BRASIL. Lei n. 14.197, de 1º de setembro de 2021.
Acrescenta o Título XII à Parte Especial do Código Penal e revoga a Lei n. 7.170, de 1983.

Bases oficiais consultadas, com a cobertura medida de cada uma (Quadro 5).

Quadro 5 - Bases oficiais consultadas e a cobertura medida de cada uma

Fonte	O que traz	Cobertura medida
Presidência da República, texto compilado	anotação por dispositivo, com a norma ao lado	96 normas, 1.121 anotações, 1.120 ancoradas ao artigo
Presidência da República, texto das leis	texto integral da norma alteradora, com a assinatura de quem sancionou ou promulgou	106 das 115, e as 9 restantes, de 2017 a 2026, no texto do portal Normas.leg.br: 115 de 115
Câmara dos Deputados, Legislação Informatizada	ficha de cada norma, com data no Diário Oficial	135 normas, 114 alteradoras
Câmara dos Deputados, Publicação Original	texto original do Código Penal de 1940	176.156 caracteres, 361 artigos, 287 cláusulas de pena em 212 artigos, com 5 defeitos de transcrição reparados e nomeados
Câmara dos Deputados, Retificação	retificação do Código Penal , publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 3/1/1941, p. 61	1 dispositivo retificado, o art. 129, § 2º, III, e zero cláusula de pena
Senado Federal, legislação	Resoluções do Senado Federal	6.574 percorridas, 4 sobre impedimento e impeachment
Tribunal Superior Eleitoral, Cronologia das eleições	pleitos de 1932 a 2024	42 anos desde 1945
Câmara dos Deputados, dados abertos	proposição de origem, autoria, votações	127 normas, 217 autorias, 654 votações
Senado Federal, dados abertos	discursos de plenário com texto integral	755 pronunciamentos, de 2000 a 2026
Conselho Nacional de Justiça, DataJud	processos criminais	43.615.372 em 38 tribunais
Supremo Tribunal Federal	controle de constitucionalidade e súmulas	7.633 acórdãos, 799 súmulas
Superior Tribunal de Justiça	repetitivos e súmulas penais	149 e 90
Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral	acervo documental	13.448 itens, de 1829 a 2026
Fórum Brasileiro de Segurança Pública	anúários e planilhas de dados	242 itens, 23 deles Anuário, e a série de Mortes Violentas Intencionais de 2012 a 2025
Presidência da República, Lei n. 8.072/1990 compilada	rol vigente de crimes hediondos , critério externo do teste de validade	16 artigos do Código Penal, lidos inciso a inciso
Normas.leg.br, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional	ficha de cada norma, com a situação e a declaração de revogação	catálogo integral de 1983 e de 2021, com 201 e 260 registros

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

Dados complementares, fora do objeto central. Três bases foram reunidas para o sítio do projeto e integram o pacote de dados, sem entrar no teste das hipóteses. A

primeira registra quem exerceu a Presidência da República de 1937 a 2026, segundo a Biblioteca da Presidência (BRASIL, 2026f).

A segunda traz a composição partidária da Câmara dos Deputados em cada legislatura, de 1946 a 2027 (BRASIL, 2026a). A terceira reúne os governadores eleitos de 1947 a 2022, lidos nos volumes oficiais do Tribunal Superior Eleitoral até 1966 (BRASIL, 1971; 1973b), na votação nominal por unidade da federação de 1982, 1986 e 1990, conferida contra o volume de 1982 (BRASIL, 1988b; 2026m), e no arquivo de candidatos a partir de 1994 (BRASIL, 2026j), mais os escolhidos pela Assembleia Legislativa de 1970 a 1978 e os nomeados nos territórios e no Distrito Federal, que nenhuma publicação da Justiça Eleitoral registra e que vêm do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, [2025]), confrontados com os óbitos por agressão do Sistema de Informações sobre Mortalidade (BRASIL, 2026e), em taxa por 100 mil habitantes sobre a população residente do IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2026a; 2026c).

Quem escolhe o governador mudou com o regime, e a distinção é de direito, e não de redação. A Justiça Eleitoral não elege ninguém. Nas eleições diretas quem elege é o eleitorado do estado, e à Justiça Eleitoral cabe registrar as candidaturas, apurar os votos e diplomar os eleitos; na eleição de governador, essas três tarefas são do Tribunal Regional Eleitoral do estado (BRASIL, 1965, arts. 29, 197 e 215), e o Tribunal Superior Eleitoral é a fonte das estatísticas de que este trabalho tira os nomes e os votos. A forma de escolha em cada período foi a seguinte.

No Estado Novo, de 1937 a 1945, os estados eram governados por governador cujo mandato o Presidente da República confirmasse ou por interventor federal nomeado pelo Presidente (BRASIL, 1937, arts. 9º e 176).

Na República de 1946, o governador foi eleito pelo voto direto do eleitorado de cada estado, com sufrágio universal e voto secreto (BRASIL, 1946, art. 134), a partir das eleições previstas no art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, realizadas em janeiro de 1947. Foi assim até as eleições de 1965.

Na ditadura militar, a escolha passou a ser indireta. Em 1966, o governador foi eleito pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa, em votação nominal (BRASIL, 1966, art. 1º). A Constituição de 1967 previa eleição direta, marcada para 1970 (BRASIL, 1967, arts. 13, § 2º, e 175), mas a Emenda Constitucional n. 1, de 1969,

determinou que a de 1970 fosse feita por colégio eleitoral formado pela Assembleia Legislativa (BRASIL, 1969, art. 189), regra repetida para 1974 (BRASIL, 1972). Em 1978, o colégio eleitoral passou a reunir a Assembleia Legislativa e delegados das Câmaras Municipais (BRASIL, 1977). A Emenda Constitucional n. 15, de 1980, restabeleceu o voto direto (BRASIL, 1980), e as eleições de 1982 e 1986 foram diretas.

Desde a Constituição de 1988, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente (BRASIL, 1988a, art. 1º, parágrafo único). A soberania popular se exerce pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos (BRASIL, 1988a, art. 14), e o governador é eleito para mandato de quatro anos, em dois turnos quando nenhum candidato obtém a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro (BRASIL, 1988a, arts. 28 e 77).

Nos territórios federais, no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul até 1982, o governador era nomeado pelo Presidente da República, e a lista deste trabalho os registra como nomeados. A Constituição de 1988 passou a prever a eleição do governador do Distrito Federal (BRASIL, 1988a, art. 32, § 2º).

Servem à consulta e à reprodução. As conclusões deste trabalho não dependem delas, e o limite de cada uma está declarado junto aos dados.

3.10 A série de violência adotada, e por qual edição

Duas cautelas de procedência, medidas e declaradas. A primeira é de revisão. A série de Mortes Violentas Intencionais foi comparada entre nove edições do Anuário. O Fórum revisa números: o valor de 2018 passou de 57.358 para 57.592, e o de 2020 de 50.033 para 50.448. Adotou-se a edição mais recente, não por preferência, mas porque é a série que o próprio órgão sustenta hoje.

A segunda é de catalogação. Um mesmo documento aparece em três itens do acervo sob quatro nomes, e um deles o atribui ao 10º Anuário, de 2016, quando o conteúdo é o 16º Anuário, de 2022. A série dentro dele vai de 2011 a 2021, o que é impossível para uma publicação de 2016. Por isso a série canônica saiu da edição identificada por número de ordem, e não de pasta rotulada por ano.

A terceira é de alcance: só a morte tem série longa. A série mais antiga que existe por Unidade da Federação é a de homicídio, e isso não é escolha deste

trabalho. Ela vem do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, que registra o óbito, e não o crime (BRASIL, 2026e). A razão é de registro. Nenhum sepultamento se faz sem certidão de óbito, lavrada à vista do atestado médico (BRASIL, 1973a, art. 77). Toda morte deixa documento, com a causa codificada pela Classificação Internacional de Doenças (CID), haja ou não boletim de ocorrência na polícia.

Os demais tipos penais (as condutas que a lei descreve como crime) dependem do registro policial. Furto, ameaça, estelionato e crime sexual só entram na estatística se a vítima comunicar o fato e a polícia o registrar. O que não é comunicado não aparece, e essa diferença se chama subnotificação.

O registro policial é feito por cada Estado, com notas metodológicas próprias de cada gestor estadual, e as séries nacionais que o reúnem são recentes: o Anuário do Fórum traz dados desde 2006, e o Sinesp VDE desde 2015 (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2007-2026; BRASIL, 2026d).

No SIM, os óbitos por agressão somam 11.194 em 1979, 38.894 em 1996 e 43.443 em 2023, lidos nas 27 Unidades da Federação, com a soma de cada ano conferida contra o total que a própria fonte publica. O ano de 2026 está incompleto e fica fora de qualquer comparação.

Duas ressalvas acompanham a série. A classificação mudou em 1996, da CID-9 para a CID-10, e as duas partes não são a mesma definição. E a morte por intervenção de agente do Estado tem grupo próprio na CID-10 e não está somada à agressão.

A consequência é de leitura. A série longa mede a violência letal, e só ela. Alta ou queda de homicídio não diz, por si, o que aconteceu com roubo, furto, ameaça ou crime sexual, que a população também sente e que essa série não alcança.

3.11 A formulação matemática dos testes

Esta subseção define cada estatística empregada, a hipótese que ela testa e o critério de decisão adotado. Ela existe para que a apuração seja reproduzível: quem discordar de um resultado pode refazer a conta com os dados do pacote e chegar ao mesmo número, ou a outro, e a divergência então é achado e não impressão.

A notação é textual e não simbólica, porque o documento é composto em fonte comum e fórmula em símbolo matemático sai quebrada. A troca é deliberada: perde-se em elegância e ganha-se em conferibilidade.

3.11.1 A unidade, a janela e o denominador

Seja J o conjunto dos anos da janela de apuração, de 1940 a 2026, e $n(a)$ a contagem da unidade de análise no ano a . A unidade é a norma alteradora no primeiro teste e o evento de severidade no segundo, e a troca entre as duas é ela própria um resultado deste trabalho.

O conjunto J se divide em dois, e a divisão é o que o teste examina: $E = \{ a \text{ em } J : \text{houve pleito no ano } a \}$ $F = \{ a \text{ em } J : \text{não houve pleito no ano } a \}$

O denominador é o número de anos de cada conjunto, e não o total de normas. Comparar quantidades absolutas entre E e F seria comparar conjuntos de tamanhos diferentes, e é exatamente esse erro que a literatura examinada comete quando afirma associação sem denominador.

3.11.2 A estatística de teste: a razão entre médias

A média da unidade em cada conjunto é a soma dividida pelo número de anos: $m(E) = (\text{soma de } n(a), \text{ para } a \text{ em } E) / |E|$ $m(F) = (\text{soma de } n(a), \text{ para } a \text{ em } F) / |F|$. E a estatística de teste é a razão entre elas: $R = m(E) / m(F)$

R igual a 1 significa ausência de diferença: produz-se em ano de pleito a mesma média que fora dele. R maior que 1 indica concentração no ano de pleito, e R menor que 1 indica o contrário. Quando $m(F)$ é zero, a razão não existe, e nesses casos a estatística empregada é a diferença absoluta $D = m(E)$ menos $m(F)$, o que consta do arquivo de cada teste no campo que a nomeia.

3.11.3 A hipótese nula, e o que exatamente ela afirma

A hipótese nula deste trabalho é a de permutabilidade dentro do bloco:

H_0 : a alocação dos anos entre E e F é indiferente para a distribuição de $n(a)$, uma vez preservada a tendência temporal.

Ela **não** afirma que a produção legislativa seja constante ao longo do tempo, o que seria falso e está medido como falso. Afirma que, dentro de uma mesma época, ser ano de pleito ou não é indiferente para quanto se produz.

A hipótese alternativa é bilateral, e isso importa:

H1: R é diferente de 1, em qualquer direção.

Bilateral, e não unilateral, porque a hipótese do trabalho não prevê o sinal. Testar em uma direção só dobraria o poder aparente ao custo de decidir de antemão o que se quer achar.

3.11.4 O teste de permutação por blocos

O p-valor foi obtido por reamostragem, e não por distribuição teórica. A razão é de premissa: os testes paramétricos usuais supõem independência entre observações e distribuição conhecida, e nenhuma das duas se sustenta aqui, porque a produção legislativa de um ano depende da do anterior e a contagem por ano é inteira, pequena e assimétrica. O procedimento é este, e cada passo é reproduzível:

18. calcula-se R sobre os dados observados, e chama-se esse valor de R_{obs}
19. a janela J é dividida em blocos contíguos de dez anos
20. dentro de CADA bloco, e somente dentro dele, os valores $n(a)$ são embaralhados
21. sobre a série embaralhada calcula-se R, e chama-se esse valor de R_i
22. os passos 3 e 4 se repetem N vezes, com N igual a duzentos mil
23. conta-se em quantas delas o resultado foi tão ou mais extremo que o observado

O p-valor bilateral é a proporção dessas repetições, com a correção de continuidade que impede que ele seja exatamente zero: $p = (1 + \#\{i : |R_i - 1| \geq |R_{obs} - 1|\}) / (N + 1)$

O embaralhamento dentro do bloco é o que preserva a tendência, e sem ele o teste mediria outra coisa. A produção legislativa penal brasileira passa de 0,109 norma alteradora por ano na República de 1946 para 2,361 na Nova República, e um embaralhamento livre misturaria os anos de 1950 com os de 2020, criando associação espúria entre o calendário e um crescimento que é histórico. Isso não é hipótese: foi medido. No teste da agenda de matéria, o mesmo dado devolve p de 0,0026 por permutação simples e p de 0,023 por permutação em blocos, e o primeiro está errado.

O bloco de dez anos é escolha declarada, e o critério é de compromisso: bloco curto demais deixa poucos rearranjos possíveis e o teste perde poder; bloco longo demais deixa a tendência entrar de volta. Dez anos é a década, unidade em que a própria literatura examina a produção legislativa.

3.11.5 O nível de significância, e o que o p -valor não é

O nível adotado é o convencional: rejeita-se H_0 quando p é menor que 0,05

O p -valor é a probabilidade de observar um resultado tão extremo quanto o obtido SE a hipótese nula for verdadeira. Ele não é a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira, e não mede o tamanho do efeito. Um p pequeno com efeito minúsculo é achado sem importância prática, e um p grande com efeito grande é apenas desenho sem poder.

Por isso toda ausência de rejeição neste trabalho vem acompanhada da medida de poder, e se escreve como ausência de evidência de efeito grande, nunca como evidência de ausência de efeito.

A multiplicidade de testes também se declara, porque o trabalho executou dezenas deles ao nível de 5%. Sob a hipótese nula, cerca de um teste em cada vinte daria p abaixo de 0,05 por acaso. O trabalho a trata de três modos. As conclusões sobre o calendário eleitoral e sobre a violência decorrem de ausência de rejeição, e a correção de Holm ou de Bonferroni só eleva o p -valor, de modo que não converte nenhuma ausência de rejeição em rejeição. Os p abaixo de 0,05 do teste por evento (Tabela 16) são rejeitados pelo próprio trabalho como pseudorreplacação, e, corrigida pela família de quatro testes daquela tabela, a significância exigiria p abaixo de 0,0125, o que o p de 0,023 não atinge. O teste de validade da régua de severidade (Quadro 4) tem p de 0,000005, abaixo do limiar corrigido para uma família de até mil

testes, e os coeficientes por Unidade da Federação (Tabela 26) são lidos como descrição, com a contagem esperada ao acaso declarada ao lado.

3.11.6 A associação entre matéria e direção: o qui-quadrado

Onde a pergunta é se duas classificações são independentes, a estatística é o qui-quadrado de Pearson sobre a tabela de contingência. Sendo $O(i,j)$ a contagem observada na linha i e coluna j , e $T(i)$, $C(j)$ e N os totais de linha, de coluna e geral, a frequência esperada sob independência é: $Esp(i,j) = T(i) * C(j) / N$

E a estatística é a soma, sobre todas as células: $X^2 = \text{soma de } (O(i,j) - Esp(i,j))^2 / Esp(i,j)$

O p-valor dele também saiu por permutação, e não da distribuição teórica de qui-quadrado. A razão é que a aproximação teórica exige frequência esperada de pelo menos cinco em cada célula, e a tabela deste trabalho tem células com contagem menor. Permutar o rótulo é válido onde a aproximação não é.

3.11.7 A associação entre duas séries: Pearson e Spearman

Para a associação entre a série de violência e a de agravamento, empregaram-se dois coeficientes, e os dois vão declarados porque medem coisas diferentes.

O de Pearson mede associação linear, e é a covariância normalizada pelos desvios: $r = \text{soma de } (x_i - \text{média de } x) * (y_i - \text{média de } y) \text{ dividido por raiz de } [\text{soma de } (x_i - \text{média de } x)^2 * \text{soma de } (y_i - \text{média de } y)^2]$

O de Spearman é o mesmo cálculo aplicado aos POSTOS das observações, e não aos valores. Ele mede associação monotônica, resiste a valor extremo e não supõe linearidade.

Os dois são apresentados em duas especificações, e a diferença entre elas é o achado: a) em nível, com a tendência temporal presente b) em primeira diferença, isto é, sobre $x(t)$ menos $x(t-1)$

A primeira diferença é o que remove a tendência comum. Duas séries que caem juntas ao longo do tempo exibem correlação alta em nível mesmo sem relação nenhuma entre si, e esse é o erro que a subseção seguinte de resultados demonstra com o próprio dado.

3.11.8 O poder do desenho, medido por simulação

Poder é a probabilidade de o teste rejeitar H_0 quando ela é falsa. Como não há fórmula fechada para o desenho de permutação por blocos empregado aqui, ele foi medido por simulação:

24. fixa-se um tamanho de efeito verdadeiro, a razão real k
25. simula-se uma série em que os anos de pleito recebem intensidade k vezes maior
26. aplica-se a essa série o MESMO teste, com o mesmo bloco, e 3.000 sorteios por série simulada
27. registra-se se o teste rejeitou
28. repete-se, e o poder é a proporção de rejeições

O passo 3 é o que torna a medida válida: simular com um teste e aplicar outro mediria a potência de um desenho que não é o usado. A semente do gerador é fixa e está declarada em cada arquivo, de modo que a simulação se repete e devolve o mesmo número.

A leitura é a que o próprio arquivo declara: poder abaixo de 0,80 significa que efeito daquele tamanho passaria despercebido com frequência, e a ausência de achado, nesse caso, não prova ausência de efeito.

3.11.9 O tratamento do zero, e por que ele não é dado

Anos sem norma alteradora entram na série como zero, e há uma exceção declarada: o zero estrutural, que é o ano em que a produção era impossível e não apenas ausente. Ele foi excluído do denominador, e a lista dos anos excluídos consta de cada arquivo de teste, no campo que os nomeia.

Zero medido e zero estrutural não são a mesma coisa, e somá-los inflaria o denominador com anos que nunca poderiam contribuir, deprimindo artificialmente a média do conjunto que os contém.

3.12 A terceira fonte de violência, e por que ela é de outra natureza

A seção 3.10 declara a série de Mortes Violentas Intencionais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública como série de violência do trabalho. Fonte única é estimativa, e não censo, e por isso ela foi confrontada com uma segunda fonte, estatal.

A segunda fonte é o Sinesp VDE, Validador de Dados Estatísticos do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A base normativa dele é a Lei n. 12.681, de 4 de julho de 2012, que institui o Sinesp; a Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública; a Portaria n. 229, de 10 de dezembro de 2018, que unifica as classificações; e a Resolução n. 6 do ConSinesp, que define os vinte e oito indicadores.

A base é a publicada, inteira. São os doze arquivos anuais, de 2015 a 2026, com 9.101.033 registros municipais e mensais, todos considerados, na versão disponível em 31 de agosto de 2026.

A diferença de natureza entre as duas fontes é o que dá valor ao confronto. O Fórum é entidade da sociedade civil que compila registro policial das Unidades da Federação. O Sinesp é o Estado recolhendo o mesmo registro policial, homologado pelos Gestores Estaduais de Estatística. As duas medem o mesmo fato pelo mesmo caminho, o boletim de ocorrência, e por isso a divergência entre elas não é divergência de fenômeno, é divergência de compilação.

O limite que a própria fonte declara, e ele vai junto de todo número dela. Os dados refletem o nível de alimentação e consolidação de cada Unidade da Federação no Sinesp VDE na data da extração, e podem sofrer atualização posterior à publicação. A série não é estável, e por isso a data da coleta acompanha o dado.

3.13 As bases de partida de cada fonte, e por que os números não coincidem

Este trabalho reúne fontes de naturezas distintas, e apresentá-las lado a lado sem dizer de onde cada uma parte produziria comparação enganosa. Esta seção declara a origem de cada conjunto e a razão técnica de cada divergência.

A distinção que organiza tudo é entre objeto e explicador. A lei penal é o objeto: é ela que este trabalho mede, desde a publicação do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940,

até 2026. As séries de violência são explicadores: são hipóteses sobre o que move a lei, e entram para serem testadas, não para serem descritas. Este não é um estudo sobre criminalidade, e a confusão entre as duas categorias é o erro que a tabela abaixo existe para impedir.

A origem de cada fonte e o papel dela nesta apuração estão declarados no quadro seguinte (Quadro 6).

Quadro 6 - Base de partida de cada fonte, e o papel dela neste trabalho

Fonte	Base de partida, o registro original	Unidade de contagem	Papel
Presidência da República e Legi da Câmara	o texto da lei publicado no Diário Oficial	a norma e o dispositivo alterado	objeto
Base de eventos de severidade	o texto de 1940 e o texto compilado vigente	o evento, por dispositivo e por norma	objeto
Câmara dos Deputados e Senado Federal	os anais e o sistema de proposições	a proposição e o voto nominal	atributo do objeto
Supremo Tribunal Federal	o acórdão publicado e o enunciado de súmula	o processo e o enunciado	contrapeso ao objeto
Superior Tribunal de Justiça	o acórdão publicado e o enunciado de súmula	o tema e o enunciado	contrapeso ao objeto
Sinesp VDE	o boletim de ocorrência da polícia da Unidade da Federação	varia por unidade, ora a ocorrência, ora a vítima	explicador
Anuário do Fórum	o boletim de ocorrência da polícia da Unidade da Federação	a vítima	explicador
Atlas da Violência	o atestado de óbito, pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade	o óbito	explicador
IBGE, tabela 6579	o Censo e as estimativas intercensitárias	a pessoa	denominador
Tribunal Superior Eleitoral	a cronologia oficial das eleições	o pleito	explicador

Fonte: elaborado pelo próprio autor.

As três bases de violência não são intercambiáveis, e a razão é de origem. O Sinesp e o Anuário partem do boletim de ocorrência, que é registro de polícia. O Atlas parte do atestado de óbito, que é registro de saúde, feito por médico. Morte que não gera boletim de ocorrência ainda assim gera atestado de óbito, e por isso a divergência entre o Atlas e os outros dois pode ser de captação do fato, e não de compilação.

Uma advertência de independência, e ela corrige uma suposição intuitiva. O Atlas da Violência é produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em coautoria. Ele não é, portanto, fonte institucionalmente independente do Anuário, que é publicação do mesmo Fórum. O que nele é independente é a base de partida, e não o produtor. Não se pode afirmar que três fontes independentes concordam, e este trabalho não o afirma.

Sete motivos de divergência foram identificados, e cada um tem tratamento próprio.

Primeiro, a unidade de contagem difere entre estados. O Rio de Janeiro conta registros nos crimes patrimoniais, e o Pará conta vítimas, com o mesmo boletim repetido por vítima. O próprio Pará mediu, entre 2012 e 2018, vinte e três mil trezentos e vinte e uma ocorrências para vinte e quatro mil cento e oitenta e sete vítimas. O mesmo fato gera um registro em um estado e vários em outro.

Segundo, a data de referência difere. O Rio de Janeiro usa a data do registro da ocorrência; o Ceará, Goiás e o Mato Grosso do Sul usam a data do fato. A série desloca no calendário sem que nenhum crime tenha mudado de lugar. É por isso que o confronto com o calendário eleitoral, no capítulo 4, usa a data de publicação da lei, que é inequívoca e não depende de informante.

Terceiro, a definição do tipo difere. Minas Gerais informa homicídios consumados sem separar doloso de culposos. Mato Grosso agrega, dentro do homicídio doloso, o feminicídio, a morte por intervenção de agente do Estado e as mortes em presídio. O Ceará exclui as mortes por intervenção policial, e São Paulo as conta em separado. Somar as vinte e sete unidades sob o rótulo de homicídio doloso é somar definições diferentes.

Quarto, a padronização é recente. A Portaria n. 229 é de dezembro de 2018, e a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública registra que, antes dela, não havia normativa que regulasse a classificação dos principais crimes com morte. A série anterior a 2019 é anterior à norma que a tornaria comparável.

Quinto, o dado se atualiza depois de publicado. O Sinesp declara que os números refletem a consolidação na data da extração, e o Rio de Janeiro publica erratas trimestrais. A mesma consulta feita em datas diferentes devolve números diferentes, e por isso a data da coleta acompanha todo número deste trabalho.

Sexto, a fonte revisa a própria série. O Fórum revisou o número de 2018 de cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e oito para cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e dois, e o de 2020 de cinquenta mil e trinta e três para cinquenta mil quatrocentos e quarenta e oito. Citar edição antiga produz número que a própria fonte já não sustenta.

Sétimo, a fonte legislativa esconde a norma sobrevivida. O texto compilado exhibe apenas a anotação que sobreviveu, de modo que lei posterior que reescreve

dispositivo já alterado apaga o rastro da anterior. É por isso que as normas alteradoras foram levantadas pela união de duas fontes, e não por uma só, conforme a seção 3.2.

O efeito de tudo isso sobre as conclusões é declarado e é pequeno, e isso se mede em vez de se supor. Nenhum teste deste trabalho depende do valor absoluto de uma série de violência. Os testes usam a relação entre a série de violência e a série de agravamentos, e essa relação se mantém nas duas fontes examinadas, conforme a seção 4.22. A divergência entre fontes é achado a declarar, e não defeito a esconder.

4 RESULTADOS

Este capítulo apresenta o que a apuração mediu, na ordem em que os testes foram executados. Começa pela produção legislativa por regime político e passa aos testes do ciclo eleitoral, primeiro sobre a contagem de normas e depois sobre o evento de agravamento de pena.

Apresenta em seguida a régua de severidade e o confronto com a série de violência, e termina nas medidas acrescentadas depois de a primeira versão do trabalho ter declarado cada uma delas como limite.

Cada número traz ao lado a tabela ou o quadro que o sustenta, e cada tabela declara no rodapé a fonte de onde saiu.

4.1 A produção legislativa por regime

A produção legislativa penal se distribui de forma muito desigual entre os quatro regimes políticos do período, e a Tabela 4 mede essa distribuição em normas por ano.

Cada norma foi classificada no regime vigente na data da sua publicação no Diário Oficial da União, e não pelo ano. Os marcos adotados são a deposição de Getúlio Vargas, em 29 de outubro de 1945 (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, [20--]b), o golpe deflagrado em 31 de março de 1964 (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, [20--]c) e a posse de José Sarney, em 15 de março de 1985 (FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, [20--]a). Assim nenhum ano de transição é contado em dois regimes, e o denominador de cada taxa é a duração exata do regime, em anos.

Tabela 4 - Produção legislativa penal por regime político - Brasil - 1940-2026

Regime	Período contado	Anos	Normas que tocam o CP	Que alteram o texto	Alteradoras por ano
Estado Novo	31/12/1940 a 29/10/1945	4,830	2	0	0,000
República de 1946	30/10/1945 a 31/03/1964	18,421	4	2	0,109
Ditadura militar	01/04/1964 a 14/03/1985	20,953	20	15	0,716
Nova República	15/03/1985 a 18/09/2026	41,515	110	98	2,361
Total		85,719	136	115	-

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da união das duas fontes oficiais de normas alteradoras, com a data de publicação no Diário Oficial da União conferida na ficha da Legislação Informatizada da Câmara dos Deputados e no portal Normas.leg.br. Das 115 normas, 114 têm a data conferida nas duas fontes, sem divergência; uma, sem ficha na Câmara, tem a data lida apenas no Normas.leg.br. A coluna das normas que tocam o Código reúne as 135 fichas da Câmara, que alteram o texto ou incidem sobre ele sem alterá-lo, e a Lei n. 6.368, de 1976, que altera o texto e não tem ficha, num total de 136.

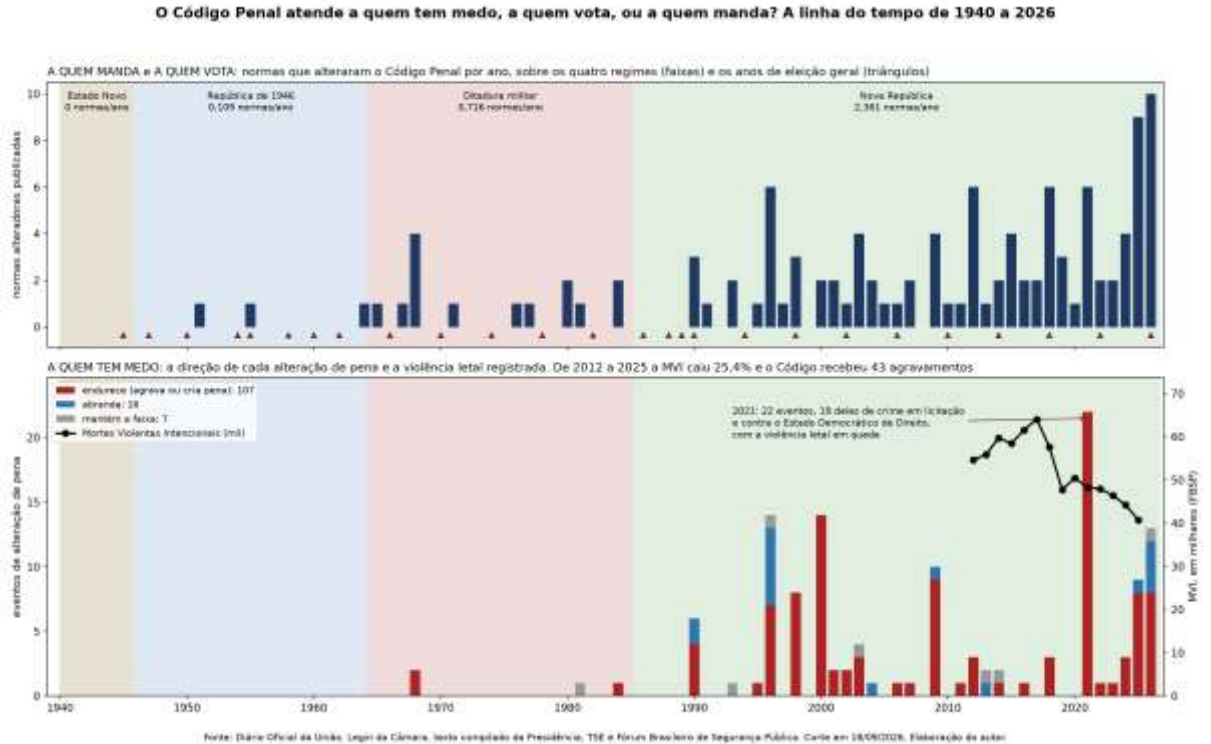
Nota: o período do Estado Novo começa na publicação do próprio Código Penal. O da Nova República termina na data de corte, 18 de setembro de 2026. Entre 31 de agosto e essa data, nenhuma norma alterou o Código Penal, conforme o grafo de alteração do portal Normas.leg.br, lido na mesma data, e as anotações do texto compilado do Código no Planalto, cuja norma mais recente é a Lei n. 15.487, publicada em 7 de agosto de 2026. Nenhuma norma foi publicada a menos de trinta dias de um dos três marcos, de modo que a escolha do dia exato de cada marco não altera nenhuma contagem.

A produção se concentra na Nova República: 98 das 115 normas alteradoras, com média de 2,361 por ano, contra 0,716 na ditadura militar e 0,109 na República de 1946. Esse é o padrão dominante da série, e ele não depende de hipótese eleitoral nenhuma. A comparação se apresenta em contagens e taxas, e não em multiplicador, porque a República de 1946 tem apenas duas normas, e uma norma a mais ou a menos mudaria o multiplicador de forma drástica.

No Estado Novo, regime que editou o Código, ele não sofreu uma única alteração de texto até a redemocratização. As duas normas do período são complementares.

A série inteira cabe numa figura, e ela mostra as três hipóteses ao mesmo tempo (Gráfico 1). O painel superior traz as normas alteradoras por ano sobre as faixas dos quatro regimes e os anos de eleição geral; o inferior, a direção de cada alteração de pena e, a partir de 2012, a violência letal registrada.

Gráfico 1 - Normas alteradoras por ano segundo o regime e o calendário eleitoral, e eventos de pena contra a violência letal registrada - Brasil - 1940-2026



Fonte: elaborado pelo próprio autor, a partir da união das duas fontes oficiais de normas alteradoras, da cronologia eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral e da série de Mortes Violentas Intencionais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

4.2 O teste do ciclo eleitoral, série inteira

Recorte de 1945 a 2025, com os anos de 1940 a 1944 excluídos porque neles não havia eleição possível, e com 2026 fora do teste principal por ser ano incompleto na data da coleta. São 105 das 115 normas alteradoras, contadas pelo ano de publicação no Diário Oficial da União (Tabela 5).

Tabela 5 - Teste do ciclo eleitoral sobre a contagem de normas alteradoras, série inteira - Brasil - 1945-2025

Grupo	Anos	Normas	Média no grupo	Média fora	Razão	p bilateral
Presidencial direta	13	17	1,308	1,294	1,011	1,000
Presidencial indireta	6	1	0,167	1,387	0,120	0,198
Legislativa federal direta	22	19	0,864	1,458	0,593	0,235
Governador direto	20	21	1,050	1,377	0,763	0,553
Governador indireto	4	0	0,000	1,364	0,000	0,083
Municipal, qualquer	28	30	1,071	1,415	0,757	0,578
Municipal isolada	21	29	1,381	1,267	1,090	0,773

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da série anual de normas alteradoras e da Cronologia das eleições do Tribunal Superior Eleitoral.

Nota: p-valor por permutação em blocos de dez anos, que preserva a tendência da série, com 200.000 sorteios.

Sensibilidade ao ano de 2026. Incluído 2026 com a contagem observada até a data de corte, dez normas em oito meses e meio, a razão do grupo presidencial direto passa a 1,490, com p bilateral de 0,600. Como 2026 é ano de eleição geral e está incompleto, a contagem crua tende a subestimá-lo. O resultado permanece sem significância estatística, e o ano de 2026 só poderá ser examinado como ano completo depois de encerrado.

4.3 O teste na Nova República, regime constante

Recorte de 1985 a 2025 (Tabela 6). Nesta tabela são apresentados os resultados referentes ao teste de ciclo eleitoral sobre a contagem de normas alteradoras do Código Penal.

Tabela 6 - Teste do ciclo eleitoral sobre a contagem de normas alteradoras, Nova República - Brasil - 1985-2025

Grupo	Anos	Normas	Média no grupo	Média fora	Razão	p bilateral
Presidencial direta	9	16	1,778	2,250	0,790	0,547
Legislativa federal	11	19	1,727	2,300	0,751	0,587
Governador direto	11	19	1,727	2,300	0,751	0,587
Municipal, qualquer	13	23	1,769	2,321	0,762	0,579
Municipal isolada	11	23	2,091	2,167	0,965	0,926

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da série anual de normas alteradoras e da Cronologia das eleições do Tribunal Superior Eleitoral.

Nenhum p-valor abaixo de 0,05, em nenhum dos doze grupos testados. Os testes dentro dos regimes anteriores a 1985 também foram feitos, e declaram-se aqui. Na República de 1946, com duas normas em dezoito anos, os cinco grupos examináveis deram p entre 0,343 e 1,000. Na ditadura militar, com quinze normas em vinte e um anos, os cinco grupos examináveis deram p entre 0,052 e 1,000. O menor deles, 0,0523, é o do pleito legislativo federal direto, e tem o sinal oposto ao da hipótese eleitoral: os cinco anos com eleição somam zero normas alteradoras, contra quinze nos dezesseis anos sem eleição. Os grupos com menos de três anos de cada

lado não são examináveis. Com tão poucas normas por regime, esses testes têm poder baixo e se registram como descrição, e não como resultado autônomo.

4.4 O poder do desenho

Grupo presidencial direta, recorte de 1945 a 2025 (Tabela 7). Nesta tabela, registra-se os resultados e o tamanho dos seus efeitos, medidos por simulações, do grupo presidencial direta.

Tabela 7 - Poder do desenho por tamanho de efeito, medido por simulação - Brasil - 1945-2025

Se a razão real fosse	O teste a detectaria em
1,0, isto é sem efeito	3,2%
1,5	32,8%
2,0	79,2%
2,5	97,2%
3,0	100%

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

Nota: 250 séries simuladas por tamanho de efeito, cada uma submetida a 3.000 permutações. A frequência de 3,2% quando não há efeito é o erro tipo I, e está no nível esperado, o que indica que o teste não é permissivo. Leitura obrigatória: este desenho detecta efeito de dobrar em 79,2% das vezes, pouco abaixo do patamar de 0,80 adotado na seção 3.11.8. Efeito de cinquenta por cento passa despercebido em dois terços das vezes. Logo o resultado se escreve como ausência de evidência de efeito grande, e nunca como ausência de efeito.

4.5 A ditadura militar, o que de fato mudou no Código Penal

Entre 1º de abril de 1964 e 14 de março de 1985, dezenove normas tocaram o Código Penal, das quais quinze alteraram o seu texto (Quadro 7).

Quadro 7 - As quinze normas que alteraram o texto do Código Penal entre 1964 e 1985

Data	Norma	Onde tocou
04/11/1964	Lei n. 4.451	art. 281, entorpecentes
14/07/1965	Lei n. 4.729	art. 334, contrabando e descaminho
03/11/1967	Lei n. 5.346	arts. 163, III, 180, § 4º, e 265
05/07/1968	Lei n. 5.467	arts. 119 e 120, reabilitação criminal
18/07/1968	Lei n. 5.474	art. 172, duplicata simulada
25/07/1968	Lei n. 5.478	art. 244, abandono material
26/12/1968	Decreto-Lei n. 385	art. 281, entorpecentes
29/10/1971	Lei n. 5.726	art. 281, entorpecentes
21/10/1976	Lei n. 6.368	art. 281, revogado; a matéria de entorpecentes passa à lei especial
24/05/1977	Lei n. 6.416	dezessete artigos da Parte Geral
23/06/1980	Lei n. 6.799	art. 327, funcionário público
17/12/1980	Lei n. 6.895	arts. 184 e 186, direito autoral
30/03/1981	Lei n. 6.898	art. 242, parto suposto
11/07/1984	Lei n. 7.209	arts. 1º a 120, a Parte Geral inteira
19/11/1984	Lei n. 7.251	art. 245

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da união das duas fontes oficiais de normas alteradoras.

Nota: a data é a da norma. A Lei n. 6.368, de 1976, consta do texto compilado da Presidência da República e não consta da ficha da Legislação Informatizada da Câmara dos Deputados; a data de publicação no Diário Oficial da União, 22 de outubro de 1976, foi lida no portal Normas.leg.br.

Nas normas alteradoras identificadas entre 1964 e 1985, nenhuma alteração do texto do Código Penal versa crime político. O que se alterou foi crime comum: entorpecente, contrabando, duplicata, abandono material, direito autoral, funcionário público, e ao final a reforma técnica da Parte Geral, já em 1984, no encerramento do regime.

O achado se limita ao texto do Código. Ele não autoriza concluir como o regime conduziu a repressão política, porque esta pesquisa não examinou processos, denúncias, condenações, nem a aplicação de dispositivos já existentes, nem a legislação especial editada fora do Código. Responder a essa pergunta exige outro corpus, e ela fica indicada como pesquisa futura na seção 6.

4.6 O que o discurso parlamentar mostra, e desde quando

Foram colhidos 755 pronunciamentos do plenário do Senado Federal que citam o Código Penal, com texto integral, autor, partido e data da sessão.

A base do Senado começa em 2000. Consultas a janelas de 1950, 1960, 1970, 1980 e 1990 responderam com sucesso e corpo vazio.

Isso é ausência de dado na base, e não ausência de sessão naquele ano. A distinção está declarada porque tratá-la como ausência de fala produziria série falsa.

4.7 A severidade, medida por pena cominada

A pergunta do trabalho não é só quantas normas alteram o Código, é se elas agravam ou abrandam. Contar norma não responde isso.

A direção de cada dispositivo, comparada entre o texto original de 1940 e o texto compilado de hoje, sobre os 432 examinados. São 432 dispositivos e 361 artigos, e a diferença são os 71 com sufixo de letra, do tipo art. 121-A (Tabela 8):

Tabela 8 - Direção da severidade por dispositivo do Código Penal - Brasil - 1940-2026

Direção	Dispositivos	Parte Geral	Parte Especial
agrava	96	0	96
abranda	23	0	23
mantém	151	0	151
não mensurável por faixa de pena	149	120	29
sem pena declarada	13	1	12

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do texto original de 1940 e do texto compilado da Presidência da República.

São 4,17 dispositivos agravados para cada abrandado. Esse 4,17 mede duas coisas somadas, e a distinção não é secundária. Dos 96 agravados, 38 já existiam em 1940 e tiveram a faixa elevada. Os outros 58 não existiam: são tipos criados por lei posterior.

Todos os 23 abrandados, esses, existiam em 1940. Comparando apenas o que é comparável, ou seja dentro do grupo de 1940, a razão é de 1,65 para 1, e não de 4,17.

As duas razões são verdadeiras e respondem a perguntas diferentes. A de 4,17 diz que o Código como um todo ficou mais severo, por elevação de faixa e por criação de tipo. A de 1,65 diz o que aconteceu com o texto que já estava lá.

A criação de tipo é o mecanismo dominante do agravamento líquido, e é isso que os 58 contra 38 mostram.

A medida aqui compara 1940 com hoje, e por isso é líquida. Ela não diz quantas vezes cada faixa subiu e desceu no caminho, e dispositivo hoje classificado como mantém pode ter sido elevado e reduzido no intervalo.

A Parte Geral está inteiramente fora desta régua, e isso não é falha da medida, é natureza do objeto. Ela é definição, regime, prescrição e causa de aumento, e não faixa de pena. Sua severidade muda por outro mecanismo, que exige outra medida. Alguns exemplos, conferíveis artigo por artigo na fonte: (Quadro 8).

Quadro 8 - Exemplos de faixa de pena cominada, em 1940 e no texto vigente

Artigo	Pena em 1940	Pena hoje
155, furto	1 a 4 anos	1 a 6, mais quatro qualificadas de 4 a 10
157, roubo	4 a 10 e 5 a 15	6 a 10, 6 a 12, 7 a 18, 20 a 40
213, estupro	3 a 8	6 a 10, 8 a 12, 12 a 30
317, corrupção passiva	1 a 8	2 a 12
171, estelionato	1 a 5	1 a 5, inalterada

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do texto original de 1940 e do texto compilado da Presidência da República.

4.8 O teste do ciclo eleitoral sobre a severidade

A comparação entre 1940 e hoje devolve efeito líquido, e efeito líquido não tem data. Para datar, montou-se a cadeia de cada artigo, descrita na seção 3.7.

Dela saem 130 eventos datados, em 113 artigos, de 1968 a 2026: 50 agravam, 57 criam pena onde não havia, 16 abrandam e 7 mantêm a faixa de pena.

O teste usou o mesmo método, a mesma semente e o mesmo número de sorteios do teste de contagem, para que os dois resultados sejam comparáveis (Tabela 9).

Tabela 9 - Teste do ciclo eleitoral sobre o evento de agravamento de pena - Brasil - 1940-2025

Grupo, série inteira	Eventos	Razão	p bilateral
presidencial direta	16	1,008	1,000
legislativa federal	20	0,679	0,717
direta			
governador direto	20	0,772	0,809
municipal isolada	30	1,242	0,791
ruptura presidencial	1	0,265	0,751

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da base de eventos de severidade e da Cronologia das eleições do Tribunal Superior Eleitoral.

Nenhum grupo apresentou p abaixo de 0,05, e nenhum no recorte de 1990 em diante.

A proporção de eventos que endurecem a pena não é maior em ano de eleição geral. Nesses anos, 28 dos 36 eventos endurecem, ou 77,8%; nos demais, 79 de 94, ou 84,0%. A diferença não se distingue do acaso (teste exato de Fisher, p bilateral de 0,445), e tomar o evento como unidade superestima a independência das observações, pela razão demonstrada na seção 4.16.

O poder deste desenho não foi medido separadamente para a severidade, e isso se declara em vez de se supor. O que está medido é o poder do teste de contagem, sobre a mesma janela e o mesmo bloco de permutação: 79,2% para efeito de dobrar e 32,8% para efeito de cinquenta por cento. A unidade aqui é outra, cento e trinta eventos contra cento e quinze normas, e por isso esse número serve de referência para a ordem de grandeza, e não como medida deste teste.

O ganho é que a conclusão deixa de valer para uma medida e passa a valer para duas, a contagem de normas e o agravamento de pena.

Limite decisivo, e ele vem antes do p-valor. A série de eventos é rala antes de 1990, e isso é propriedade da fonte, não do período. O texto compilado exhibe apenas a anotação sobrevivente, então alteração antiga reescrita depois fica invisível.

O recorte antigo não mede o que aconteceu: mede o que sobreviveu. Por essa razão a série por regime não é apresentada como história da severidade.

4.9 O confronto com a série de violência

A série de violência é a de Mortes Violentas Intencionais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do 20º Anuário, edição de 2026 (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2007-2026). A categoria soma homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção policial.

A janela comum às duas séries é de 2012 a 2025, catorze anos, e ela é curta. Isso vem declarado antes de qualquer número (Tabela 10).

Tabela 10 - Mortes Violentas Intencionais e eventos de agravamento penal - Brasil - 2012-2025

Ano	Mortes Violentas Intencionais	Agravamentos penais
2012	54.694	3
2013	55.844	0
2014	59.739	1
2015	58.437	0
2016	61.600	1
2017	64.079	0
2018	57.592	3
2019	47.765	0
2020	50.448	0
2021	48.286	22
2022	47.963	1
2023	46.441	1
2024	44.220	3
2025	40.775	8

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e da base de eventos de severidade.

A violência caiu 36,4% entre o pico de 2017 e 2025, e o Código foi agravado trinta e oito vezes no mesmo intervalo. Na janela inteira, de 2012 a 2025, a queda é de 25,4%, com quarenta e três agravamentos.

4.10 A associação, e por que a primeira leitura estaria errada

A associação entre a série de violência e a de agravamento penal enfraquece quando a tendência temporal é removida. A Tabela 11 apresenta as três especificações lado a lado, com o intervalo de confiança e o p-valor de cada coeficiente.

Tabela 11 - Associação entre a série de violência e a de agravamento, com e sem a tendência temporal - Brasil - 2012-2025

Especificação	n	Pearson	IC 95% de Pearson	p de Pearson	Spearman	p de Spearman
nível, com tendência	14	-0,356	-0,746 a 0,215	0,212	-0,402	0,154
primeira diferença, sem tendência	13	-0,104	-0,619 a 0,475	0,737	-0,229	0,448
primeira diferença com defasagem de um ano	12	+0,277	-0,353 a 0,734	0,348	+0,130	0,687

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir de [analise-cientifica/incerteza-da-associacao.json](#).

Nota: intervalo de confiança pela transformação de Fisher, aproximado para n de 12 a 14; p bilateral por 200.000 permutações do rótulo de ano, com semente fixa.

Nenhum dos seis coeficientes se distingue de zero ao nível de 5%, e os três intervalos de confiança de Pearson contêm o zero. O da primeira diferença vai de -0,619 a 0,475, e é compatível tanto com associação negativa moderada quanto com associação positiva moderada.

O coeficiente de nível é o que se espera de duas séries com tendências opostas: a violência cai a partir de 2017, e o agravamento se concentra no fim da janela. Removida a tendência pela primeira diferença, o coeficiente passa de -0,356 para -0,104, e com defasagem de um ano troca de sinal. O dado sustenta a ausência de evidência de associação, e não a prova de que ela inexistente, porque catorze observações só permitiriam detectar associação forte. Essa limitação foi enfrentada com séries mais longas, na subseção sobre a janela longa da violência, que triplica o número de observações e mede o que acontece com este coeficiente quando a janela deixa de ser curta.

4.11 A composição do agravamento, que não depende de poder estatístico

Os vinte e dois agravamentos de 2021, que dominam a série inteira, foram medidos um a um (Tabela 12).

Tabela 12 - Composição do agravamento penal por norma, no ano de maior agravamento da janela - Brasil - 2021

Norma	Eventos	Sobre o quê
Lei n. 14.133, de 2021	11	crimes em licitação e contratos, arts. 337-E a 337-O
Lei n. 14.197, de 2021	8	crimes contra o Estado Democrático, arts. 359-I a 359-R
Lei n. 14.155, de 2021	2	invasão de dispositivo e estelionato eletrônico
Lei n. 14.188, de 2021	1	violência psicológica contra a mulher

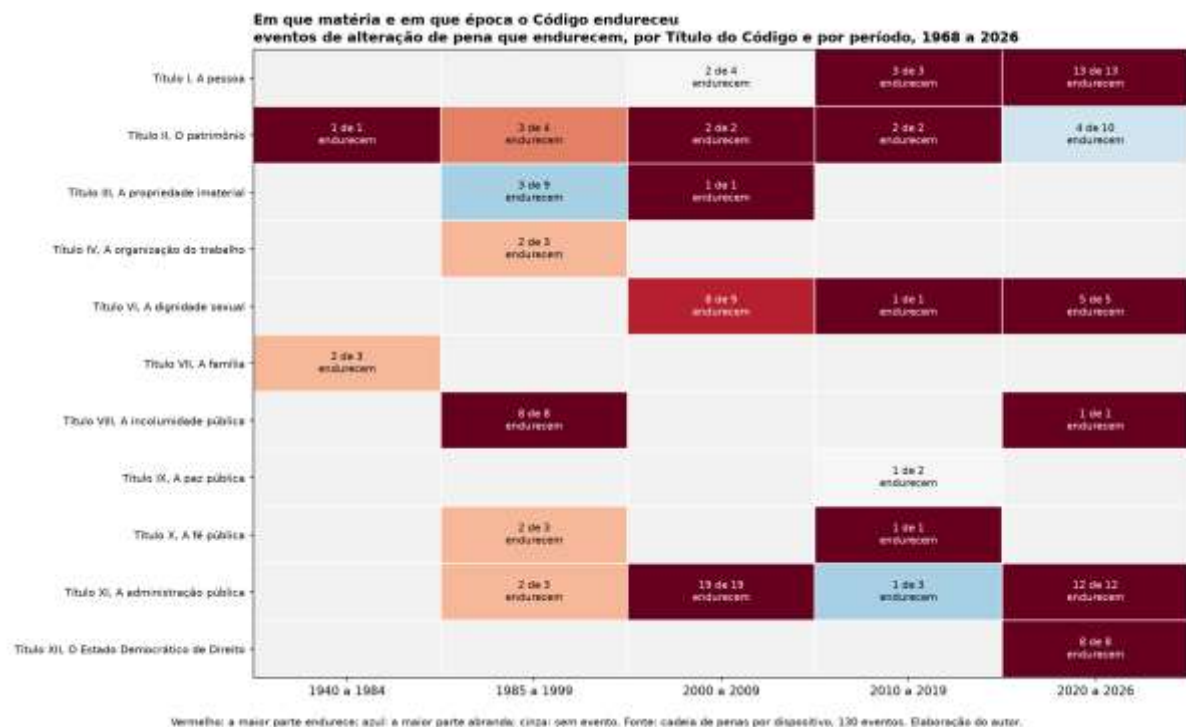
Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da base de eventos de severidade.

Dezenove dos vinte e dois não versam criminalidade violenta. São crime de licitação e crime político.

O maior episódio de agravamento penal da janela não responde a criminalidade violenta, e isso se afirma sem depender de correlação, porque sai da leitura do que cada norma criou.

A mesma composição, vista por matéria e por época, está no Gráfico 2. Cada célula traz quantos eventos endurecem entre os eventos do Título naquele período, e o vazio indica que não houve evento.

Gráfico 2 - Eventos de alteração de pena que endurecem, por Título do Código Penal e por período - Brasil - 1968-2026



Fonte: elaborado pelo próprio autor, a partir da base de eventos de severidade, com 130 eventos datados.

4.12 A ruptura presidencial declarada pelo Congresso

Quatro atos do Senado Federal declararam impedimento ou aplicaram sanção em processo de impeachment presidencial, todos conferidos na base de legislação do próprio Senado (Quadro 9).

Quadro 9 - Atos de impedimento e de impeachment declarados pelo Congresso Nacional

Ato	Data	Publicação original	Página
Resolução do Senado Federal n. 20	11/11/1955	Diário do Congresso Nacional, Seção II, n. 168, de 12/11/1955	1
Resolução do Senado Federal n. 21	22/11/1955	Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 22/11/1955, segundo a base de legislação do Senado Federal	1
Resolução do Senado Federal n. 101	30/12/1992	Diário Oficial da União de 31/12/1992	18975
Resolução do Senado Federal n. 35	31/08/2016	Diário Oficial da União, Edição Extra, de 31/08/2016	1

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da base de legislação do Senado Federal e do Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 12, 22 e 23 de novembro de 1955.

São dois institutos diferentes, e o vocabulário do próprio ato os separa. As duas resoluções de 1955 reconhecem o impedimento do art. 79, § 1º, da Constituição de 1946, com chamamento do substituto.

As de 1992 e de 2016 dispõem sobre sanções no processo de impeachment, com perda do cargo, e nomeiam o Presidente e a Presidente da República no próprio texto da ementa.

E 1955 é uma crise só, com dois atos separados por onze dias, e não dois episódios independentes.

Quem era o impedido em cada ato consta do Diário do Congresso Nacional, e não da resolução. A Resolução n. 20, impressa na primeira página do número 168 da Seção II, de 12 de novembro de 1955, reconhece o impedimento diante dos acontecimentos da véspera e não nomeia o impedido. A indicação lida no Senado e publicada no número 175, de 22 de novembro de 1955, registrou que, nos acontecimentos de 11 de novembro, o Presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, foi declarado impedido, e que assumiu a Presidência da República o Vice-Presidente do Senado, Nereu Ramos.

A Resolução n. 21 resultou da sessão extraordinária que foi da noite de 21 à manhã de 22 de novembro de 1955, data do ato. O Diário de 23 de novembro registrou, na Câmara dos Deputados, a discussão do impedimento do Presidente João

Café Filho. O texto impresso da Resolução n. 21 não está na primeira página do número 175, que a base de legislação do Senado indica como local da publicação: a página traz a ordem do dia do Congresso e a composição das comissões.

O grupo entra como variável conferida na fonte, e não como resultado. Com um evento de agravamento em três anos de ruptura, o teste não tem poder, e no recorte de 1990 em diante a própria rotina recusou testar por haver dois anos contra trinta e quatro.

4.13 A régua da Parte Geral, e por que ela exigiu outro desenho

A régua da seção 3.7 mede faixa de pena em meses, e a Parte Geral não comina pena. Ela fixa parâmetro. Dos 130 eventos datados de severidade, nenhum é dela. O primeiro achado é de método, e ele invalidou o desenho óbvio. A Lei n. 7.209, de 1984, remanejou a numeração inteira da Parte Geral (Quadro 10).

Quadro 10 - Exemplos do remanejamento da numeração pela Lei n. 7.209, de 1984

Artigo	Do que trata em 1940	Do que trata hoje
33	doença mental superveniente	regimes de cumprimento da pena
44	circunstâncias agravantes	penas restritivas de direitos
61	condições do livramento condicional	circunstâncias agravantes
64	revogação do livramento condicional	reincidência
70	perda de função pública	concurso formal
75	medidas de segurança	limite de cumprimento da pena
77	presunção de periculosidade	suspensão condicional da pena
83	medida de segurança e doença mental	livramento condicional

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

Comparar o artigo de número igual nas duas épocas compararia coisas diferentes. A régua da Parte Geral pareia por instituto, e nunca por número de artigo. O valor de cada parâmetro é o que consta do texto das duas épocas. A regra de direção vai declarada em cada instituto, porque ela inverte de um para outro (Quadro 11).

Quadro 11 - Severidade da Parte Geral por instituto, em 1940 e no texto vigente

Instituto	1940	Hoje	Direção
limite máximo de cumprimento da pena	30 anos	40 anos	agrava
prescrição, prazo mais curto da escala	2 anos	3 anos	agrava
crime continuado, teto especial para crime doloso violento	não existia	até o triplo	agrava, por leitura
livramento condicional, fração do primário	metade	um terço	abranda
livramento condicional, fração do reincidente	três quartos	metade	abranda
livramento condicional, pena mínima que o admite	3 anos	2 anos	abranda
suspensão condicional, período de prova máximo	6 anos	4 anos	abranda
reabilitação, prazo do primário	4 anos	2 anos	abranda
reabilitação, prazo agravado do reincidente	8 anos	extinto	abranda, por leitura
reincidência, período depurador	sem prazo	5 anos	abranda, por leitura
prescrição, prazo mais longo da escala	20 anos	20 anos	mantém
tentativa, diminuição máxima	dois terços	dois terços	mantém
concurso formal, aumento máximo	metade	metade	mantém
crime continuado, aumento máximo da regra geral	dois terços	dois terços	mantém
redução do prazo prescricional por idade	metade	metade	mantém
suspensão condicional, teto de pena que a admite	2 anos	2 anos	mantém

Fonte: elaborada pelo próprio autor. As três linhas marcadas com **por leitura** não saem de subtração, porque falta número em uma das épocas, e a razão de cada uma vai escrita logo abaixo.

Sete institutos abrandam, três agravam e seis mantêm, contadas as três leituras declaradas. Sem elas, e apenas por subtração, são cinco abrandamentos e dois agravamentos. É o sentido oposto ao da Parte Especial, em que 107 de 130 eventos endurecem.

Três direções não saem da subtração, e por isso vão declaradas. Onde falta número em uma das épocas, a régua recusa calcular, e a leitura substantiva se escreve por extenso.

Em 1940 não há prazo depurador da reincidência em lugar nenhum da Parte Geral, conferido artigo por artigo nos 119 artigos. A condenação anterior não caducava.

O prazo de cinco anos do art. 64, inciso I, portanto substitui a ausência de limite, que é o estado mais severo possível. A leitura substantiva é de abrandamento.

O teto de até o triplo do art. 71, parágrafo único, e a extinção do prazo agravado de reabilitação do reincidente seguem a mesma forma, o primeiro agravando e o segundo abrandando.

A atribuição fecha a estrutura temporal, e ela é lida do próprio texto compilado. A Lei n. 7.209, de 1984, aparece em quinze dos dezesseis institutos.

Dela vem todo o abrandamento medido. Os dois agravamentos vêm depois e de leis nomeadas: a Lei n. 13.964, de 2019, levou o limite de trinta para quarenta anos, e a Lei n. 12.234, de 2010, levou a prescrição mínima de dois para três.

O que esta régua não mede, e se declara. A pena de multa fica fora: em 1940 ela vem em contos de réis e hoje em dias-multa, e comparar exigiria conversão monetária de oitenta e seis anos.

E ela mede o número, não o alcance. O teto do sursis é de dois anos nas duas épocas, e por isso sai como mantém, mas em 1940 o benefício só alcançava a detenção, e hoje alcança qualquer pena privativa de liberdade.

4.14 As causas de aumento e o multiplicador, e quanto a régua subestima

A régua de faixa não enxerga fração nem fator. Onde a lei manda aumentar de dois terços ou aplicar a pena em dobro, o teto medido é menor que o teto aplicável. O viés é conservador, e agora está quantificado nas duas épocas (Tabela 13).

Tabela 13 - Causas de aumento, de diminuição e multiplicador de pena na Parte Especial - Brasil - 1940/2026

Medida	1940	Hoje
artigos da Parte Especial	240	241
comandos de aumento	28	58
artigos com comando de aumento	26	39
comandos de diminuição	5	8
artigos com comando de diminuição	5	8
comandos de multiplicador	8	22
artigos com multiplicador	8	16
artigos cujo teto a régua subestima	33	46
maior fator observado	dobro	triplo

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

Os comandos de aumento dobraram e os de multiplicador quase triplicaram. A razão entre aumento e diminuição passa de 5,6 para 7,25 por um.

A escala das frações também se abriu. Em 1940 existiam apenas duas, um terço em vinte e dois comandos e metade em seis.

Hoje são quatro: um sexto em um comando, um terço em quarenta e dois, metade em dez e dois terços em cinco.

A leitura é que o instrumento subestima mais hoje do que em 1940. Em quarenta e seis artigos o teto real supera o medido, contra trinta e três no texto original.

Isso reforça a conclusão de agravamento em vez de enfraquecê-la, porque o erro do instrumento aponta no sentido contrário ao do achado.

4.15 A autoria da norma e a composição de bancada

Este cruzamento não existia por um motivo que não era falta de dado. O rótulo da norma está gravado em três formatos que não casam entre si.

A autoria grava a forma por extenso, os eventos de severidade gravam número e ano, e a severidade por artigo grava sigla, número e ano. A junção devolvia zero.

Zero em junção é chave errada, e não ausência de dado. Normalizado por número e ano, casaram 49 de 49 normas e 130 de 130 eventos, sem sobra dos dois lados (Tabela 14).

Tabela 14 - Eventos de severidade por origem da iniciativa legislativa - Brasil - 1940-2026

Origem da iniciativa	Normas	Eventos	Endurece	Percentual que endurece
Poder Executivo	15	47	36	76,6
Câmara dos Deputados	20	40	32	80,0
Senado Federal	9	20	17	85,0
comissão ou comissão parlamentar de inquérito	5	23	22	95,7
total	49	130	107	82,3

Fonte: elaborada pelo próprio autor. Endurecer é agravar pena existente ou criar pena onde não havia.

A diferença entre origens não se distingue do acaso. Teste de permutação com duzentos mil sorteios sobre o qui-quadrado observado de 4,1115 devolveu p igual a 0,248. Ela fica como descrição do observado, e não como associação demonstrada.

Vinte e oito partidos autoraram norma que alterou o Código Penal. O Partido dos Trabalhadores lidera com dezesseis, seguido por Progressistas com oito, e Partido Liberal, Partido da Social-Democracia Brasileira e União Brasil com sete cada.

O conjunto é heterogêneo, e a sua leitura ideológica está na seção 4.28, pela escala publicada de Bolognesi, Ribeiro e Codato (2023) e de Bolognesi et al. (2025), e não por critério construído aqui.

O que se afirma é o fato da dispersão: vinte e oito legendas distintas, e nenhuma delas responde por mais de dezesseis das 127 normas colhidas na base de dados abertos da Câmara (Quadro 5). Todas as 127 têm autoria: a base da Câmara a registra em 125, e as outras duas têm o autor registrado no Senado Federal, ambas do Poder Executivo, a Lei n. 6.416, de 1977, pelo PLN 2, de 1977, e a Lei n. 7.960, de 1989, pela Medida Provisória n. 111, de 1989. Esse conjunto é o das fichas da Câmara dos Deputados com autoria, e é maior que o das 115 normas alteradoras porque inclui normas que tocam o Código sem alterar o seu texto.

No voto nominal a convergência se repete. São 28.083 votos em vinte e sete normas, com 57,7% de sim entre os votos válidos. O partido menos favorável do conjunto, o Partido Socialismo e Liberdade, ainda votou sim em 46,5% das vezes, e nenhum partido do conjunto votou contra de forma sistemática.

O que este percentual não diz, e a ressalva é necessária. Ele cobre todas as votações nominais daquelas normas, inclusive as de matéria processual e as de destaque, e não apenas a votação do texto que agrava.

Sim nessas votações não equivale a sim ao agravamento, e afirmar isso exigiria classificar cada votação por objeto, o que não foi feito.

Um defeito de classificação foi corrigido antes de virar conclusão. O tipo de autor registrado como órgão do Poder Legislativo não designa órgão anônimo.

Ele é o Senado Federal, com o nome do senador ou da comissão dentro do campo do autor. Tratado como órgão, ele aparecia com razão de 9,5 agravamentos por abrandamento, o que sugeria um ator institucional mais duro que os demais.

Esse ator não existe. São senadores, e com a classificação corrigida a proporção que endurece caiu para 85,0%, dentro da faixa das demais origens.

4.16 A matéria da norma, e o teste do confundidor nomeado

Este é o item mais grave da seção de alcance deste trabalho. O desenho controlou o regime político por estratificação, e a candidata forte a confundidor é a agenda legislativa do ano. A cadeia suposta é ano eleitoral, agenda, severidade, e o teste direto liga a ponta à ponta omitindo o elo do meio. A decisão de método veio antes da medida, e ela é o que separa medição de invenção. A matéria não podia ser categoria criada por este trabalho. O Código Penal já se divide em Títulos, cada um com nome próprio, e o artigo pertence ao Título que o contém. A classificação foi lida da estrutura do texto oficial compilado, com oito Títulos na Parte Geral e doze na Parte Especial (Tabela 15).

Tabela 15 - Eventos de severidade por matéria, pelo Título do Código Penal - Brasil - 1940-2026

Matéria, pelo Título	Eventos	Agrava	Cria pena	Abranda	Mantém	Endurece
dos crimes contra a administração pública	37	6	28	2	1	91,9%
dos crimes contra a pessoa	20	10	8	1	1	90,0%
dos crimes contra o patrimônio	19	9	3	6	1	63,2%
dos crimes contra a dignidade sexual	15	8	6	1	0	93,3%
dos crimes contra a propriedade imaterial	10	2	2	5	1	40,0%
dos crimes contra a incolumidade pública	9	9	0	0	0	100%
dos crimes contra o Estado Democrático de Direito	8	0	8	0	0	100%
dos crimes contra a fé pública	4	2	1	1	0	75,0%
dos crimes contra a família	3	2	0	0	1	66,7%
dos crimes contra a organização do trabalho	3	2	0	0	1	66,7%
dos crimes contra a paz pública	2	0	1	0	1	50,0%
total	130	50	57	16	7	82,3%

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do texto compilado e da base de eventos de severidade. São 130 de 130 eventos classificados, sem sobra.

A unidade de análise decide o resultado, e este é o achado de método da seção. Testados os dois elos com o evento como unidade, os dois apareceram com p pequeno. Testados com a norma como unidade, nenhum apareceu (Tabela 16).

Tabela 16 - Os dois elos da cadeia entre calendário e severidade, por unidade de análise - Brasil - 1940-2026

Elo	Pergunta	Por evento	Por norma
primeiro	a matéria difere entre ano eleitoral e não eleitoral?	p = 0,00001	p = 0,897
segundo	a direção do evento depende da matéria?	p = 0,023	p = 0,664

Fonte: elaborada pelo próprio autor. Duzentas mil permutações em blocos de dez anos nos quatro testes, que é o mesmo desenho do teste do ciclo eleitoral deste trabalho.

A diferença inteira é pseudorreplicação. Oito eventos de severidade da mesma lei, publicados no mesmo dia, não são oito observações independentes.

São 49 normas para 130 eventos, com mediana de um evento por norma e máximo de onze. A concentração de cada matéria numa única lei é o que produzia a associação (Tabela 17).

Tabela 17 - Concentração de cada matéria na norma que mais a alterou - Brasil - 1940-2026

Matéria	Eventos	Normas	Na maior norma	A maior norma
Estado Democrático de Direito	8	1	8, ou 100%	Lei n. 14.197, de 2021
propriedade imaterial	10	2	9, ou 90%	Lei n. 9.279, de 1996
fé pública	4	2	3, ou 75%	Lei n. 9.426, de 1996
incolumidade pública	9	3	6, ou 67%	Lei n. 9.677, de 1998
dignidade sexual	15	4	8, ou 53%	Lei n. 12.015, de 2009
administração pública	37	13	11, ou 30%	Lei n. 14.133, de 2021
patrimônio	19	12	5, ou 26%	Lei n. 15.397, de 2026
pessoa	20	15	4, ou 20%	Lei n. 15.358, de 2026

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

O teste que vale é o por norma, e ele não sustenta o confundidor em nenhum dos dois elos. Com isso o desenho passa a ter duas covariáveis controladas, o regime político e a origem da iniciativa, e uma terceira testada sem que a associação apareça.

O que este resultado NÃO é, e a ressalva é a mesma que o trabalho aplica aos demais nulos. São 49 normas, e o poder deste teste, medido por simulação na seção 4.19, é de 76,4% para efeito de sessenta por cento.

Um p de 0,897 com essa base é ausência de evidência de associação, e não evidência de ausência. A hipótese de efeito pequeno de agenda permanece aberta.

E a escolha da unidade tem custo, que se declara. Tomar a norma como unidade iguala a lei que toca onze dispositivos à que toca um, e portanto descarta informação que o teste por evento usava.

A troca é deliberada: informação descartada é preferível a observação contada onze vezes, mas ela é troca, e não ganho puro.

Um limite fica declarado, e ele é sério. De 1986 a 2026, ano par e ano eleitoral concordam em 97,6% dos quarenta e um anos, com vinte e um pares com pleito, nenhum par sem pleito e apenas um ímpar com pleito.

Neste desenho as duas variáveis não se separam no período moderno, e o que se atribui ao calendário eleitoral poderia ser atribuído à paridade do ano.

E o que a classificação não alcança: ela mede a matéria do dispositivo tocado, e não a do projeto que originou a norma. Uma lei de licitações que altera o art. 337-E entra como administração pública, que é onde o dispositivo está.

4.17 O agravamento feito fora do texto do Código

A régua da seção 3.7 mede a faixa de pena cominada no texto do Código. Um artigo pode ficar mais severo sem que uma vírgula do seu texto mude.

Basta que ele entre no rol de crimes hediondos da Lei n. 8.072, de 1990, que veda anistia, graça, indulto e fiança, impõe regime inicial fechado e dobra a fração exigida para o livramento condicional.

O primeiro achado é que o ponto cego é menor do que este trabalho declarava. (Quadro 12)

Quadro 12 - As normas que tocaram o rol de crimes hediondos

Norma	Artigos do Código	Ano	Entre as 115 medidas?
Lei n. 8.930, de 1994	2	1994	não
Lei n. 9.695, de 1998	1	1998	não
Lei n. 12.015, de 2009	2	2009	sim
Lei n. 12.978, de 2014	1	2014	sim
Lei n. 13.964, de 2019	3	2019	sim
Lei n. 14.811, de 2024	3	2024	sim
Lei n. 14.994, de 2024	1	2024	sim
Lei n. 15.159, de 2025	2	2025	sim
Lei n. 15.384, de 2026	1	2026	sim

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do texto compilado da Lei n. 8.072, de 1990, lido inciso a inciso.

Sete das nove normas já estão entre as 115. Duas ficam fora, a Lei n. 8.930, de 1994, e a Lei n. 9.695, de 1998, afetando três artigos.

E quinze dos dezesseis artigos do rol têm evento datado de severidade no texto. O único invisível para a régua é o art. 122, induzimento a suicídio por rede de computadores.

A régua não perde o artigo, ela perde a dimensão. Ela mede que o art. 157 teve cinco eventos de faixa de pena, e não mede que ele também está no rol, o que veda fiança e progressão.

O segundo achado é o tamanho do agravamento, e ele não estava medido. Até aqui o limite se declarava por adjetivo: a severidade "pode subir sem o texto ser tocado" (Quadro 13).

Quadro 13 - O que a entrada no rol de crimes hediondos muda, em parâmetro comparável

Parâmetro	No regime comum	No rol	Situação
livramento condicional, fração do primário	um terço	dois terços	vigente
anistia, graça e indulto	cabíveis	vedados	vigente
fiança	cabível	vedada	vigente
regime inicial	conforme o art. 33, § 2º	obrigatoriamente fechado	vigente
progressão de regime, primário	não se aplica	dois quintos	histórico
progressão de regime, reincidente	não se aplica	três quintos	histórico

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do texto do art. 83 do Código Penal e do art. 2º da Lei n. 8.072, de 1990.

A fração do livramento dobra, de um terço para dois terços. É o mesmo tipo de parâmetro que a régua da Parte Geral mede, e por isso comparável a ela.

Os dois parâmetros de progressão são históricos, e isso muda o que se pode afirmar. O parágrafo que os fixava foi revogado pela Lei n. 13.964, de 2019, que remeteu a matéria ao art. 112 da Lei de Execução Penal.

O parâmetro de progressão vigente está, portanto, fora do recorte deste trabalho, que mede o Código Penal e não a Lei de Execução Penal.

4.18 O sistema penal paralelo ao Código

A seção 4.5 mede que as quinze normas que alteraram o Código Penal entre 1964 e 1985 versam crime comum, sem alteração classificada como crime político.

Esse achado é apenas negativo, e diz respeito só ao texto do Código. Faltava documentar a legislação penal política que vigorou fora dele no mesmo período.

A resposta está no portal Normas.leg.br, mantido pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional, e foi obtida percorrendo o catálogo de 1930 a 1989, com 21.306 registros lidos em cinquenta e seis anos (Quadro 14).

Quadro 14 - A cadeia das leis que definem crime contra a segurança nacional

Norma	Data	O que faz	Revogada por
Lei n. 38	4/4/1935	define crimes contra a ordem política e social	não declarada
Decreto-Lei n. 314	13/3/1967	define os crimes contra a segurança nacional	Decreto-Lei n. 898, de 1969
Decreto-Lei n. 510	20/3/1969	altera dispositivos do Decreto-Lei n. 314	Decreto-Lei n. 898, de 1969
Decreto-Lei n. 898	29/9/1969	define os crimes e o processo	Lei n. 6.620, de 1978
Lei n. 5.786	27/6/1972	define como crime o apoderamento de aeronave	Lei n. 6.620, de 1978
Lei n. 6.620	17/12/1978	define os crimes e a sistemática	Lei n. 7.170, de 1983
Lei n. 7.170	14/12/1983	a Lei de Segurança Nacional	Lei n. 14.197, de 2021

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do portal Normas.leg.br.

A cadeia é anterior ao próprio Código, e isso muda a leitura. A Lei n. 244, de 11 de setembro de 1936, instituiu o Tribunal de Segurança Nacional como órgão da Justiça Militar, a funcionar sempre que decretado o estado de guerra. Ela é quatro anos anterior ao Código Penal de 1940.

Aquele foro foi extinto pelo Decreto-Lei n. 8.186, de 19 de novembro de 1945, que dispôs sobre o processo dos crimes de competência do tribunal extinto. Quando o Código nasceu, portanto, a matéria penal política já corria em foro e em diploma próprios.

O instrumento não foi só penal, e a norma penal conviveu com o ato de exceção. O Ato Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968, e o Ato Complementar n. 42, de 27 de janeiro de 1969, não integram o catálogo de legislação consultado.

A razão é de natureza do ato: não são lei em sentido formal, e o catálogo do portal recolhe lei. A existência e a data dos dois estão provadas por norma que os executa. O Decreto-Lei n. 502, de 17 de março de 1969, estabelece medidas para o confisco de bens previsto no art. 8º daquele Ato Institucional, e os nomeia com data.

A Lei n. 4.656, de 2 de junho de 1965, e a Lei n. 5.588, de 2 de julho de 1970, tratam de efeitos de cassação e de aposentadoria decorrentes de Ato Institucional. São o rastro legislativo dele na lei ordinária.

A repressão também operou por norma que não define crime. O Decreto-Lei n. 1.632, de 4 de agosto de 1978, proibiu a greve em serviços públicos e atividades de interesse da segurança nacional, e o Decreto-Lei n. 1.866, de 9 de março de 1981, dispôs sobre a nomeação de prefeito em município declarado de interesse da segurança nacional.

Sessenta e um registros do catálogo tratam de segurança nacional entre 1936 e 2021. A maior parte deles declara município como área de interesse, o que é intervenção política por via administrativa.

O que se documenta, com endereço, é a coexistência. Durante a ditadura, o texto do Código não recebeu alteração de crime político, e vigorava fora dele estatuto penal próprio, com cadeia contínua de 1967 a 1983, precedido de foro criado em 1936 e acompanhado de atos de exceção que não passavam pelo Congresso. Afirmar que um fato explica o outro, ou como esse estatuto foi aplicado nos processos, exigiria examinar denúncias, julgamentos e condenações, o que esta pesquisa não fez.

E o fecho da cadeia é o mesmo achado da seção 5.8. A Lei n. 7.170, de 1983, vigorou por trinta e sete anos, trinta e seis deles depois da redemocratização, e só foi revogada em 2021, quando a Lei n. 14.197 trouxe a matéria para dentro do Código.

O sistema paralelo durou de 1967 a 2021. A incorporação ao Código é o fim dele, e não o começo da criminalização da matéria.

Um defeito de método foi medido aqui, e ele vale para todo levantamento legislativo. Busca por ementa perde a norma alteradora.

Duas normas centrais da cadeia só aparecem procurando por número. O Decreto-Lei n. 510, de 1969, tem ementa que diz apenas que altera o Decreto-Lei n. 314, sem citar segurança nacional. E a Lei n. 38, de 1935, diz "ordem política e social".

É a mesma família do defeito medido em outro levantamento do autor, quando o texto compilado escondeu dezenove normas alteradoras por só exibir a anotação sobrevivente.

As Emendas Constitucionais foram examinadas, e o resultado é um limite da fonte. São 193 no catálogo, entre emendas e emendas de revisão, com ementa de 37 a 1.032 caracteres e mediana de 134.

Nenhuma delas tem articulado nesta base, e por isso a busca no texto do dispositivo não é possível. Nenhuma cita matéria penal na ementa.

Zero por ementa não prova ausência, porque ementa de emenda é lacônica e costuma dizer apenas que altera artigos determinados. O item deixa de ser ausência de coleta e passa a ser ausência de articulado na fonte, o que é outra coisa e se declara.

4.19 O poder do teste da agenda, e a sensibilidade da régua

Duas afirmações deste trabalho dependiam de medida que ainda não existia. Uma é o alcance do resultado nulo da agenda. A outra é a finura da régua de severidade.

O poder do teste da agenda foi medido por simulação, no mesmo desenho do teste real: uma observação por norma, permutação em blocos de dez anos, com quarenta e nove normas das quais vinte e seis em ano eleitoral.

O efeito foi plantado trocando a matéria de uma fração das normas de ano eleitoral por uma matéria única, que é a forma mais favorável à detecção (Tabela 18).

Tabela 18 - Poder do teste da agenda de matéria, por tamanho de efeito - Brasil - 1940-2026

Fração de normas com a matéria trocada	Poder
nenhuma, hipótese nula	4,6%
vinte por cento	13,1%
quarenta por cento	39,2%
sessenta por cento	76,4%
oitenta por cento	97,6%

Fonte: elaborada pelo próprio autor, com dois mil sorteios por tamanho de efeito.

Sob a hipótese nula o teste rejeitou em 4,6% das vezes, próximo do nível declarado de cinco por cento, o que mostra que ele não é otimista por construção.

O teste enxerga efeito de sessenta por cento e não enxerga efeito de quarenta. Por isso o nulo da seção 4.16 é ausência de evidência de efeito grande de agenda, e não evidência de ausência.

Isso é a mesma forma dos demais nulos deste trabalho, e agora a agenda deixa de ser a única covariável cujo resultado nulo não tinha poder declarado.

A sensibilidade da régua foi medida contra cortes de lei, e não contra escolha do autor. O teste de validade da seção 3.8 usou contraste grosso, entre hediondo e não hediondo, e por isso afastava a hipótese de régua cega, e não a de régua pouco fina.

Os cortes usados aqui são três, e todos vêm de lei. Pena máxima de até dois anos é o limite da infração de menor potencial ofensivo, do art. 61 da Lei n. 9.099, de 1995.

Pena mínima de até um ano é o limite da suspensão condicional do processo, do art. 89 da mesma lei. O terceiro corte é o rol da Lei n. 8.072, de 1990 (Tabela 19).

Tabela 19 - Teto de pena medido pela régua, por faixa definida em lei - Brasil - 2026

Faixa, definida em lei	Dispositivos	Mediana do teto, em meses
menor potencial ofensivo, teto de até 2 anos	72	12
admite suspensão condicional do processo, piso de até 1 ano	77	48
comum, fora dos dois benefícios	32	72
no rol de crimes hediondos	11	240

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da régua de severidade e dos arts. 61 e 89 da Lei n. 9.099, de 1995, e da Lei n. 8.072, de 1990.

A mediana cresce da primeira à quarta faixa, sem inversão. E o contraste mais difícil, entre as duas faixas vizinhas do meio, dá vinte e quatro meses de diferença, contra os vinte e um anos e meio do teste grosso.

A régua separa faixas distantes de dois anos. Ela não é apenas não cega: é fina o bastante para acompanhar cortes que o próprio legislador fixou em um e em dois anos.

4.20 O teto efetivo, e o objeto de cada votação

O teto efetivo quantifica o viés da régua em uma só medida. A seção 4.14 conta os comandos de aumento; aqui o efeito deles sobre o teto foi somado.

Aplicada a maior causa de aumento de cada artigo, o teto foi recalculado em noventa e um dispositivos, de quarenta e três artigos distintos.

A soma dos tetos medidos pela régua é de 16.616 meses. A soma dos tetos efetivos é de 22.899,92. A régua subestima o total em 37,82%.

O que isto é, e o que não é. É o limite superior do teto, com a causa de aumento aplicada. Não é o teto de um caso concreto, porque a causa incide ou não conforme o fato, e decidir isso exige o caso.

O limite superior basta para dimensionar o viés, e ele aponta contra a tese: se a régua subestima em mais de um terço, o agravamento real é maior que o medido.

O objeto de cada votação foi classificado, e ele desfaz a ressalva mais importante da seção 4.15. Ali se registrou que o percentual de sim cobria toda votação nominal, inclusive processual, e que sim naquele agregado não equivalia a sim ao agravamento.

O critério é a palavra do objeto, lida da descrição que a Câmara grava em cada votação. Quando a descrição registra só o resultado, como "Aprovado", o objeto é lido no detalhe da mesma votação no portal da Câmara, pelo campo da última proposição apresentada ou, na falta dele, pelo campo de objetos possíveis, e só conta quando é

requerimento (Tabela 20). Das 654 votações, 540 foram classificadas pela descrição e 113 pelo detalhe. Conta como texto principal também a votação que aprova o substitutivo ou a subemenda substitutiva, porque é esse o texto que segue; e a que autoriza a tramitação de matéria idêntica forma classe própria, porque não vota texto.

Tabela 20 - Votos nominais na Câmara dos Deputados por objeto da votação - Brasil - 2005-2026

Objeto	Votações	Votos	Sim entre os válidos
autorização de tramitação	1	406	99,5%
redação final	89	325	90,4%
texto principal	72	3.717	79,7%
parecer	64	17	76,5%
destaque	53	6.495	65,9%
requerimento	297	12.698	50,4%
emenda	59	4.425	42,2%
substitutivo	16	0	-
veto	2	0	-
resultado sem objeto declarado	1	0	-

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da descrição e do detalhe de cada votação no portal de dados abertos da Câmara dos Deputados.

Nota: a coluna Votos conta apenas os votos nominais registrados na fonte, e por isso votação sem registro nominal entra na contagem de votações sem somar votos. As dez classes somam as 654 votações lidas e os 28.083 votos. O sinal - indica que não há voto nominal sobre o qual calcular o percentual.

O agregado de 57,7% escondia o número que importa. Quando se vota o texto que altera o Código, o sim chega a 79,7%, em 72 votações e 3.717 votos. O que puxava a média para baixo era o requerimento, que é processual, e a emenda, que é disputa sobre o texto e não sobre ele.

Isso reforça o achado da seção 5.9 em vez de enfraquecê-lo. A convergência sobre o endurecimento é maior do que o número agregado sugeria, e não menor.

Duas ressalvas acompanham. A primeira é que o maior percentual da tabela, 99,5%, é de uma votação só, a que autorizou a tramitação de matéria idêntica, e não vota texto.

E uma das 654 votações não tem objeto em nenhum campo da fonte. A descrição dela registra que a discussão foi adiada em face do encerramento da sessão, e o detalhe não traz proposição nem objeto possível. Ela fica como resultado sem objeto declarado, e não forçada para uma classe.

4.21 O cruzamento com o precedente do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça

As seções anteriores mediram a pena cominada em lei. Essa medida só tem sentido se o piso e o teto legais forem efetivamente vinculantes para quem aplica a pena, e essa é uma questão jurisprudencial, não estatística. O acervo consultado responde a ela.

A régua deste trabalho é vinculante, e o Superior Tribunal de Justiça o diz em súmula. A Súmula n. 231, aprovada pela Terceira Seção em 22 de setembro de 1999, enuncia que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (BRASIL, 1999). O Recurso Especial n. 1.117.068, julgado pela Terceira Seção em 26 de outubro de 2011 sob o rito dos recursos repetitivos, é mais explícito quanto ao alcance:

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal (BRASIL, 2011).

A consequência para esta apuração é direta. O mínimo e o máximo cominados, que a seção 3.7 adota como unidade de severidade, não são referência indicativa que o juiz module conforme o caso. São marcos que ele não pode extrapolar, e cada agravamento medido nos 130 eventos desloca um limite que vincula toda a aplicação subsequente da lei.

A gravidade abstrata do crime não autoriza agravar na aplicação, e isso reforça a leitura. A Súmula n. 440, de 28 de abril de 2010, veda o regime prisional mais gravoso do que o cabível quando a pena-base foi fixada no mínimo legal e a justificativa é apenas a gravidade abstrata do delito (BRASIL, 2010a). O endurecimento, portanto, não pode ser produzido pelo juiz a partir da natureza do crime: ele tem de estar na lei, que é exatamente onde este trabalho o mede.

O multiplicador também exige fundamentação, e isso cruza com a seção 4.14. A Súmula n. 443, da mesma data, determina que o aumento na terceira fase, no roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, "não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (BRASIL, 2010b). A seção 4.14 mediu quanto a régua subestima o agravamento por não computar causas de aumento.

A súmula mostra que a subestimação não se corrige presumindo o multiplicador máximo, porque a aplicação dele depende de fundamentação caso a caso. Isso reforça a decisão metodológica de manter a régua conservadora.

Três súmulas, e a vigência de cada uma foi conferida. As Súmulas n. 231, 440 e 443 foram cotejadas com o rol de súmulas canceladas do próprio tribunal, e nenhuma delas consta ali. A conferência não é excesso de cautela. O campo de vigência do arquivo estruturado dessa base marca situação vigente para a totalidade das súmulas catalogadas, inclusive para a de número 603, cujo próprio enunciado registra o cancelamento em 2018. Rótulo de vigência daquela fonte não prova vigência, e o cotejo válido é contra o rol de canceladas.

O quadro reúne o que cada fonte acrescenta à leitura dos resultados apurados (Quadro 15).

Quadro 15 - O que o precedente acrescenta à leitura dos resultados apurados

Fonte, com órgão e data	O que ela decide	Que resultado deste trabalho ela alcança
HC n. 82.959, STF, Pleno, 23/2/2006	inconstitucional o regime integralmente fechado da Lei n. 8.072, de 1990	o endurecimento tem contrapeso, e ele já operou sobre a lei mais severa do período
Súmula Vinculante n. 26, STF, 2009	o juízo da execução observará aquela inconstitucionalidade	a decisão de 2006 deixou de ser entre partes e passou a vincular
Súmula n. 231, STJ, Terceira Seção, 22/9/1999	atenuante não reduz abaixo do mínimo legal	o piso cominado, que é a régua da seção 3.7, vincula o julgador
Súmula n. 440, STJ, Terceira Seção, 28/4/2010	gravidade abstrata não agrava o regime	o agravamento tem de estar na lei, e é lá que ele foi medido
Súmula n. 443, STJ, Terceira Seção, 28/4/2010	multiplicador exige fundamentação concreta	a régua conservadora da seção 4.14 não deve presumir o teto

Fonte: elaborado pelo próprio autor, a partir do inteiro teor das súmulas do Superior Tribunal de Justiça e da Constituição interpretada pelo Supremo Tribunal Federal.

O que este cruzamento não é. Ele não valida os resultados quantitativos, que se sustentam pelo desenho descrito no capítulo 3. Ele responde a uma pergunta distinta e anterior, que é a de saber se a grandeza medida tem eficácia jurídica, e a resposta é que tem, com endereço em súmula.

E ele expõe um limite da apuração que não havia sido dito. O trabalho mede a pena na lei, e a jurisprudência acima mostra que a pena na lei condiciona, mas não determina, a pena aplicada. A distância entre pena cominada e pena efetivamente cumprida não foi medida aqui, e medi-la exigiria dado de execução penal, que está fora das fontes declaradas na seção 3.9.

4.22 O confronto entre as duas fontes de violência

A série do Fórum soma quatro fatos: homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção policial. O Sinesp traz os quatro separados, o que permite reconstruir a mesma grandeza por fonte independente e compará-las ano a ano (Tabela 21).

Tabela 21 - Mortes Violentas Intencionais por duas fontes oficiais - Brasil - 2015-2025

Ano	Fórum Brasileiro de Segurança Pública	Sinesp VDE, soma dos quatro indicadores	Divergência
2015	58.437	51.214	-12,4%
2016	61.600	57.705	-6,3%
2017	64.079	63.387	-1,1%
2018	57.592	56.574	-1,8%
2019	47.765	47.204	-1,2%
2020	50.448	50.282	-0,3%
2021	48.286	47.878	-0,8%
2022	47.963	46.930	-2,2%
2023	46.441	45.375	-2,3%
2024	44.220	43.123	-2,5%
2025	40.775	39.536	-3,0%

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e da base Sinesp VDE do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As duas fontes divergem em todos os anos, e a divergência não é constante. Ela vai de -0,3 por cento em 2020 a -12,4 por cento em 2015. Fonte única, portanto, produziria número diferente conforme a escolha, e nenhuma das duas contém a outra.

A divergência CAI ao longo do tempo, e esse padrão é o achado desta tabela. Ela é de doze vírgula quatro por cento em 2015, cai para um vírgula um por cento em 2017 e fica abaixo de três por cento em todos os anos seguintes. As duas fontes convergem, e a convergência já aparece em 2017, antes da padronização das classificações pela Portaria n. 229, de dezembro de 2018, de modo que não se atribui a ela. A causa da divergência inicial não foi medida.

A causa da divergência está declarada pelos próprios informantes, e ela é grave. As notas metodológicas dos Gestores Estaduais registram que as Unidades da Federação não contam a mesma coisa sob o mesmo rótulo. Minas Gerais informa homicídios consumados sem separar doloso de culposos. Mato Grosso agrega, dentro do homicídio doloso, o feminicídio, a morte por intervenção de agente do Estado e as mortes em presídio.

O Ceará exclui as mortes por intervenção policial, e São Paulo as conta em separado, invocando os critérios do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

O marco temporal também difere entre estados. O Rio de Janeiro conta pela data do registro da ocorrência; o Ceará, Goiás e o Mato Grosso do Sul contam pela data do fato. Dois marcos opostos deslocam a série no calendário sem que nenhum crime tenha mudado de lugar.

A padronização é recente. A Portaria n. 229 é de dezembro de 2018, e a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública registra que, antes dela, não havia normativa que regulasse a classificação dos principais crimes com morte. A série anterior a 2019 é anterior à padronização que a tornaria comparável.

O efeito disso sobre os resultados deste trabalho é nenhum, e isso se mede em vez de se supor. O teste do ciclo eleitoral e o teste da severidade não usam o valor absoluto da série de violência: usam a correlação entre ela e a série de agravamentos. A conclusão da seção 4.9 se sustenta nas duas fontes, porque em ambas a violência letal cai ao longo da janela enquanto os agravamentos continuam.

4.23 A terceira fonte de violência, com base primária distinta

As duas fontes confrontadas na seção anterior contam pelo mesmo caminho: o boletim de ocorrência registrado pela polícia. Coincidência entre elas mede consistência de compilação, e não confirmação do fato. A terceira fonte conta por caminho diferente.

O Atlas da Violência parte do atestado de óbito. A base primária dele é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde. O critério vem declarado na própria fonte: são os óbitos classificados nas Classificações Internacionais de Doenças de X85 a Y09 e de Y35 a Y36. São, portanto, mortes causadas por agressão, intervenção legal e operações de guerra. Morte que não gera boletim de ocorrência ainda assim gera atestado de óbito, e é essa a independência que importa.

A independência é da base, e não do produtor, e a distinção precisa ser dita. A nota de rodapé das tabelas do Atlas declara que a elaboração é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Atlas,

portanto, não é institucionalmente independente do Anuário, que é publicação do mesmo Fórum. Não se pode afirmar que três fontes independentes concordam, e este trabalho não o afirma.

Os vinte relatórios foram examinados por inteiro, e as duas medidas saem separadas. São os arquivos das edições de 2016 a 2021 e de 2023 a 2026, com 1.265 páginas. Não houve edição em 2022, e isso é lacuna da fonte, e não da coleta.

A mesma publicação traz duas séries, e confundi-las muda o número em milhares. A Tabela 2.2 do relatório de 2026 traz os homicídios registrados; a Tabela 3.1 traz os estimados, que redistribuem parte das mortes cuja intencionalidade o atestado não define, pela metodologia que a própria fonte cita. A distância entre as duas cresce, de 6,4 por cento em 2015 para 16,6 por cento em 2024, o que mede o aumento da proporção de óbitos sem definição de intencionalidade. O confronto das quatro séries está na tabela seguinte (Tabela 22).

Tabela 22 - Violência letal por quatro séries de três fontes oficiais - Brasil - 2015-2024

Ano	Fórum, mortes violentas	Sinesp, soma de quatro indicadores	Atlas, registrados	Atlas, estimados
2015	58.437	51.214	59.080	62.846
2016	61.600	57.705	62.517	66.536
2017	64.079	63.387	65.602	69.184
2018	57.592	56.574	57.956	63.194
2019	47.765	47.204	45.503	52.869
2020	50.448	50.282	49.868	55.470
2021	48.286	47.878	47.847	52.999
2022	47.963	46.930	46.409	52.391
2023	46.441	45.375	45.747	49.502
2024	44.220	43.123	42.590	49.673

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, da base Sinesp VDE do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Atlas da Violência do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2026).

Nota: as quatro séries incluem a morte por intervenção de agente do Estado, e é isso que as torna comparáveis. Série que a excluísse mediria outra grandeza.

As quatro apontam queda no período, e este é o achado de maior peso da seção. Entre 2015 e 2024, a redução é de 24,3 por cento pela série do Fórum, 15,8 por cento pela do Sinesp, 27,9 por cento pelos registrados do Atlas e 21,0 por cento pelos estimados.

A conclusão central deste trabalho sobrevive às quatro. A seção 4.9 registra que a violência letal cai enquanto o Código Penal continua a ser agravado. Esse resultado foi obtido com uma fonte, e agora resiste a quatro séries, com quatro critérios

e duas bases primárias distintas, sendo uma delas o registro policial e a outra o registro de saúde.

O tamanho da queda, porém, depende da série, e por isso não se afirma um percentual único. A diferença entre a menor e a maior redução medida é de 12,1 pontos percentuais, o que é grande demais para ser tratado como detalhe. Toda vez que este trabalho cita uma redução, ele diz de qual série ela saiu.

A série de registrados do Atlas é a mais próxima da do Fórum, com diferença entre mais um vírgula um e menos quatro vírgula sete por cento, enquanto a de estimados fica sistematicamente acima de todas as outras, entre seis vírgula seis e doze vírgula três por cento acima do Fórum. Duas bases primárias diferentes chegando a números próximos é o resultado que dá confiança à grandeza medida.

Os valores são os publicados. Os números vêm das Tabelas 2.2 e 3.1 do relatório de 2026, nas páginas 17 e 22, e coincidem com as variações percentuais que a própria fonte pública.

4.24 Onde o Brasil é mais violento, e em que tipo penal

A pergunta exige denominador. Contagem bruta responde qual estado tem mais gente, e não onde há mais risco: São Paulo lidera quase todo indicador em número absoluto porque tem a maior população do país. Toda taxa desta seção é por cem mil habitantes, com a população residente estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tabela 6579 do Sistema IBGE de Recuperação Automática.

O ano de referência é 2025. O ano de 2026 ficou de fora por ser parcial, com sete meses medidos na base, e ano parcial em taxa anual produz queda que não existe. A comparação entre a maior e a menor taxa de cada tipo penal está na tabela seguinte (Tabela 23).

Tabela 23 - Unidade da Federação com a maior e a menor taxa, por tipo penal - Brasil - 2025

Tipo penal	Dispositivo	Maior taxa	Menor taxa	Razão entre elas
Homicídio doloso	art. 121 do Código Penal	CE, 31,58	SP, 4,90	6,4 vezes
Feminicídio	art. 121-A do Código Penal, redação da Lei n. 14.994, de 2024	AC, 1,58	AM, 0,46	3,4 vezes
Tentativa de feminicídio	art. 121-A c/c art. 14, II, do Código Penal	AP, 7,44	PB, 0,82	9,1 vezes
Roubo seguido de morte (latrocínio)	art. 157, § 3º, II, do Código Penal	MA, 0,84	MS, 0,17	4,9 vezes
Lesão corporal seguida de morte	art. 129, § 3º, do Código Penal	RR, 1,08	AC, 0,11	9,8 vezes
Tentativa de homicídio	art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal	RO, 38,41	PR, 5,16	7,4 vezes
Estupro	art. 213 do Código Penal	MS, 50,91	CE, 3,67	13,9 vezes
Estupro de vulnerável	art. 217-A do Código Penal	RR, 73,09	CE, 16,93	4,3 vezes
Morte por intervenção de Agente do Estado	sem tipo próprio, excludente de ilicitude	AP, 17,11	DF, 0,50	34,2 vezes
Roubo de veículo	art. 157 do Código Penal	RJ, 146,51	GO, 6,51	22,5 vezes
Furto de veículo	art. 155 do Código Penal	SP, 189,52	PA, 32,68	5,8 vezes
Tráfico de drogas	art. 33 da Lei n. 11.343, de 2006	RS, 162,71	MA, 39,43	4,1 vezes

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da base Sinesp VDE e da estimativa populacional do IBGE.

Nota: taxas por cem mil habitantes. As Unidades da Federação estão indicadas pelas siglas adotadas pelo IBGE.

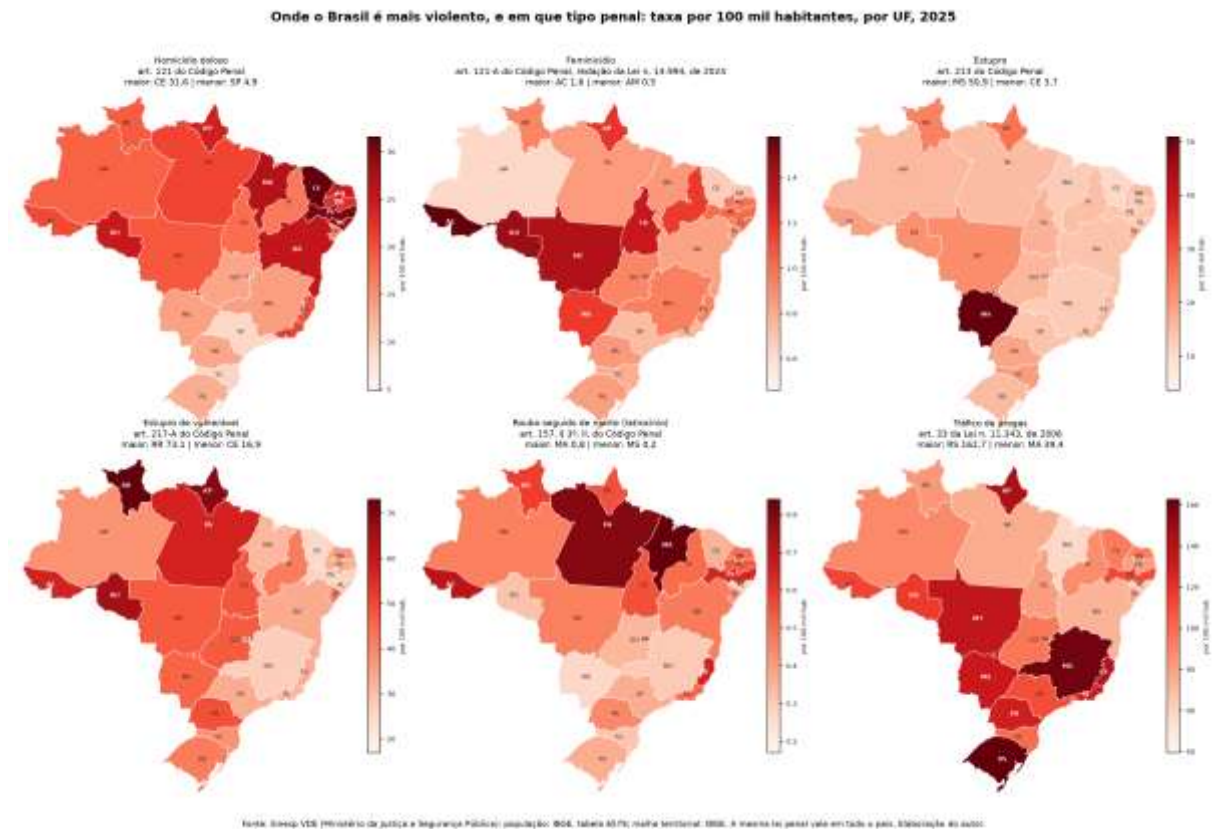
O homicídio doloso varia 6,4 vezes entre as unidades da federação. A maior taxa é a do Ceará, com 31,58 por cem mil habitantes, e a menor é a de São Paulo, com 4,90, uma razão de 6,4 vezes entre os extremos do mesmo país e da mesma lei penal.

Este é o achado de maior consequência para a disciplina. O Código Penal é lei federal, de competência privativa da União pelo art. 22, inciso I, da Constituição, e, portanto, é rigorosamente o mesmo em todo o território. A dispersão medida acima, de várias vezes entre a maior e a menor taxa, não pode ser atribuída à norma, porque a norma não varia. O que varia é tudo o que não é a lei penal.

A ressalva de comparabilidade acompanha a tabela e não a anula. As Unidades da Federação declaram critérios diferentes de contagem, conforme a seção 4.22, e por isso o ordenamento acima se lê como ordem de grandeza, e não como precisão de segunda casa decimal. O detalhamento por unidade está no apêndice de dados.

A distribuição territorial dos seis tipos penais de maior interesse está no Gráfico 3, com a mesma taxa da Tabela 23 desenhada sobre o mapa.

Gráfico 3 - Taxa por cem mil habitantes por Unidade da Federação, seis tipos penais - Brasil - 2025



Fonte: elaborado pelo próprio autor, a partir da base Sinesp VDE, da estimativa populacional do IBGE e da malha territorial do IBGE.

4.25 As leis penais dentro da janela, e o que a série mostrava quando cada uma foi feita

A pergunta que abre este trabalho é o que leva o legislador a agravar. A base mensal permite responder para as leis cuja publicação cai dentro da janela medida, comparando os doze meses anteriores com os doze posteriores à publicação de cada uma.

O limite de calendário vem antes de qualquer número, e ele não se contorna. A série começa em 2015, e o Estatuto do Idoso é de 2003, a Lei Maria da Penha é de 2006 e a Lei dos Crimes Hediondos é de 1990.

Nenhuma série iniciada em 2015 pode testar se a violência anterior a ela causou aquelas leis, e afirmar que causou seria inverter a ordem do tempo. As três ficam fora deste teste. O que se afirmar sobre elas neste trabalho vem de outra via, que é a medida de severidade do capítulo 4.

O comportamento de cada indicador nos doze meses anteriores à respectiva lei está sintetizado a seguir (Tabela 24).

Tabela 24 - Comportamento do indicador protegido nos doze meses anteriores à lei - Brasil - 2015-2026

Lei	Indicador medido	Vinha subindo antes?	Variação da média mensal depois
Lei n. 13.104, de 9 de março de 2015	Feminicídio	janela insuficiente (2 meses)	janela insuficiente (12 meses)
Lei n. 13.718, de 24 de setembro de 2018	Estupro	não (-31,33/mês)	-2,4%
Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, Pacote Anticrime	Homicídio doloso	não (-41,62/mês)	+5,3%
Lei n. 14.994, de 9 de outubro de 2024	Feminicídio	não (-0,86/mês)	+8,9%
Lei n. 14.344, de 24 de maio de 2022, Lei Henry Borel	Estupro de vulnerável	SIM (+51,25/mês)	+22,6%

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da base Sinesp VDE e das datas de publicação constantes do portal Normas.leg.br.

Em 3 das 4 leis testáveis, a série do indicador que a lei protege vinha CAINDO nos doze meses anteriores à publicação. A exceção é a Lei n. 14.344, de 2022, conhecida como Lei Henry Borel, cujo indicador mais próximo na base, o estupro de vulnerável, vinha em alta declarada.

Este é o quarto teste a devolver o mesmo resultado, e os quatro não são independentes entre si, porque partilham a base de normas e a série de agravamentos. O teste do ciclo eleitoral sobre a produção legislativa, o teste sobre a severidade, o confronto com a série anual de violência e agora o exame mês a mês de cada lei convergem: nos dados e no período medidos, o agravamento penal não acompanhou a curva da violência letal registrada.

Três ressalvas obrigatórias, e sem elas o quadro afirmaria mais do que sustenta.

Primeira, série que sobe antes da lei não prova que o aumento causou a lei. O legislador pode responder a um caso isolado de grande repercussão, e não a uma tendência, e a série não distingue as duas coisas. É exatamente o caso da Lei Henry Borel, cujo nome remete a um caso concreto.

Segunda, série que sobe depois da lei não prova que a lei falhou. Tipo penal novo cria registro onde antes não havia, e o aumento inicial mede a implantação do registro, não o aumento do fato. A Lei n. 13.104, de 2015, que criou a qualificadora do feminicídio, não pôde ser testada por isso: o indicador nasce com ela, e não há série anterior comparável.

Terceira, mudança de regra processual altera o registro sem alterar o fato. A Lei n. 13.718, de 2018, tornou pública incondicionada a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, e isso, por si, tende a elevar o número de registros independentemente do que aconteça com a conduta.

4.26 O controle de constitucionalidade como filtro: o que foi medido e o que não foi

Esta seção responde à pergunta da seção 2.10, até onde pode ir o endurecimento legislativo diante dos limites constitucionais, apenas com o que foi efetivamente medido.

O filtro operou, e há caso datado. A seção da revisão sobre o controle de constitucionalidade da norma penal severa registra o Habeas Corpus n. 82.959, de 2006, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado da Lei n. 8.072, de 1990, e a Súmula Vinculante n. 26, de 2009, que tornou aquela decisão obrigatória para os juízos de execução. O agravamento mais severo do período democrático foi contido pela via judicial, e não pela legislativa, com fundamento na individualização da pena.

O que não foi medido é a relação entre o controle e as normas deste trabalho. A base reúne 550 ações de controle concentrado classificadas por programa como de matéria penal, julgadas entre 1989 e 2026, das quais 254 citam expressamente o Código Penal. Nenhuma delas foi ligada, uma a uma, às 115 normas alteradoras ou aos 130 eventos de severidade. Sem esse pareamento, não se pode dizer quantas dessas normas foram questionadas no Supremo, nem com que resultado. As duas séries se apresentam lado a lado, e não como causa e efeito (Tabela 25).

Tabela 25 - Agravamentos do Código Penal e ações de controle de constitucionalidade em matéria penal, por década - Brasil - 1940-2026

Década	Agravamentos do Código	Abrandamentos	Ações de controle penal	Das quais citam o Código
1940s	0	0	..	..
1950s	0	0	..	..
1960s	2	0	..	..
1970s	0	0	..	..
1980s	1	0	1	0
1990s	20	8	83	9
2000s	32	2	59	17
2010s	9	1	120	70
2020s	43	5	287	158

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir da base de eventos de severidade e do acervo de controle concentrado do Supremo Tribunal Federal.

Nota: o sinal (..) indica que não se aplica dado numérico, porque a Constituição que instituiu o rol atual de ações de controle concentrado é de 1988. A década de 1980 traz só 1989, primeiro ano do acervo de controle. A classificação de matéria

penal foi feita por programa, e não pela leitura de cada acórdão. A década de 2020 está incompleta, com corte em 18 de setembro de 2026.

As duas séries são maiores na década de 2020, e a tabela não autoriza ir além dessa constatação. O aumento das ações pode acompanhar o aumento das leis, pode ter uma terceira causa comum, ou pode refletir maior propensão a litigar no Supremo em todas as matérias. Distinguir essas explicações exigiria o pareamento de cada ação com a norma impugnada e a mesma contagem para matérias não penais, e as duas tarefas ficam indicadas como pesquisa futura na conclusão.

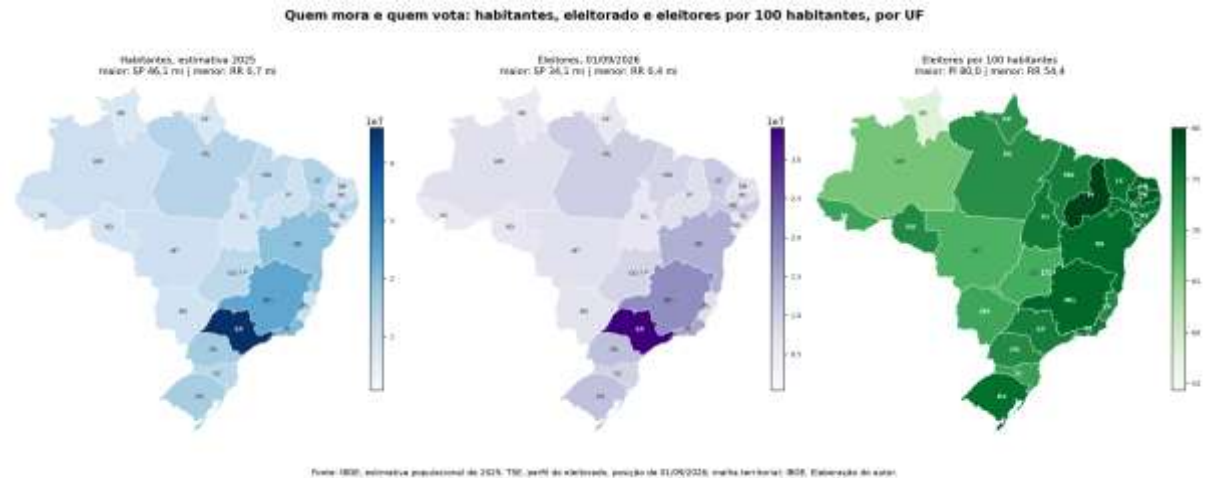
Os levantamentos completos, com as ações, as súmulas penais do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça e os temas repetitivos penais, estão na planilha que acompanha o trabalho, para consulta e para essa pesquisa futura.

4.27 O peso eleitoral e populacional de cada Unidade da Federação, diante da criminalidade registrada

A hipótese do voto foi testada no calendário nacional, e esta seção faz a pergunta que o calendário não alcança. O Código Penal é lei federal, votada no Congresso e igual em todo o território, e por isso a H2 foi medida pelos anos de eleição (seções 4.2 e 4.3). Resta saber se os estados que mais pesam no voto são também os que concentram a criminalidade registrada. Se fossem, a pressão eleitoral e a pressão da violência apontariam para os mesmos lugares, e a separação entre H1 e H2 ficaria mais difícil de sustentar.

Eleitor não é habitante, e a diferença entre os dois é medida. As 27 Unidades da Federação somam 157.846.547 eleitores na posição de 1º de setembro de 2026, segundo o perfil do eleitorado do Tribunal Superior Eleitoral, e 213.421.037 habitantes na estimativa de 2025 do IBGE, a mesma população das taxas da seção 4.24. Os 918.911 eleitores inscritos no exterior ficam fora da conta, porque não pertencem a Unidade da Federação alguma. A razão nacional é de 73,96 eleitores por cem habitantes, e ela varia de 54,36 em Roraima a 80,03 no Piauí. A diferença acompanha a estrutura etária, porque menores de dezesseis anos não votam, e o domicílio eleitoral, que o eleitor escolhe (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Habitantes, eleitorado e eleitores por cem habitantes, por Unidade da Federação - Brasil - 2025-2026



Fonte: elaborado pelo próprio autor, a partir da estimativa populacional de 2025 do IBGE e do perfil do eleitorado do Tribunal Superior Eleitoral, posição de 1º de setembro de 2026.

Três medidas foram confrontadas com a taxa de cada um dos doze indicadores do Sinesp: o número de eleitores, o número de habitantes e a razão entre os dois. Para eleitores e habitantes, cuja distribuição é muito assimétrica, o coeficiente de Pearson foi calculado sobre o logaritmo decimal; o de Spearman, por postos, dispensa transformação. Com 27 unidades, o valor crítico bicaudal a 5% é $|r| = 0,381$, de $t = 2,060$ com 25 graus de liberdade (Tabela 26).

Tabela 26 - Correlação entre o peso eleitoral e populacional e a taxa por cem mil habitantes, por tipo penal - Brasil - 2025-2026

Tipo penal	Eleitores, Pearson	Eleitores, Spearman	Habitantes, Pearson	Habitantes, Spearman	Eleitores por 100 hab., Pearson	Eleitores por 100 hab., Spearman
Homicídio doloso	-0,18	-0,09	-0,19	-0,10	0,16	0,23
Feminicídio	-0,59	-0,62	-0,61	-0,63	-0,07	-0,12
Tentativa de feminicídio	-0,71	-0,73	-0,70	-0,70	-0,46	-0,53
Roubo seguido de morte (latrocínio)	-0,21	-0,16	-0,21	-0,19	-0,09	-0,05
Lesão corporal seguida de morte	-0,27	0,22	-0,24	0,22	-0,56	-0,12
Tentativa de homicídio	-0,75	-0,68	-0,75	-0,68	-0,33	-0,26
Estupro	-0,40	-0,58	-0,38	-0,55	-0,41	-0,68
Estupro de vulnerável	-0,66	-0,56	-0,64	-0,55	-0,60	-0,58
Morte por intervenção de Agente do Estado	-0,12	0,06	-0,13	0,08	0,07	-0,08
Roubo de veículo	0,30	0,26	0,28	0,21	0,42	0,61
Furto de veículo	0,32	0,17	0,33	0,15	0,00	0,04
Tráfico de drogas	0,14	0,10	0,14	0,12	-0,01	-0,18

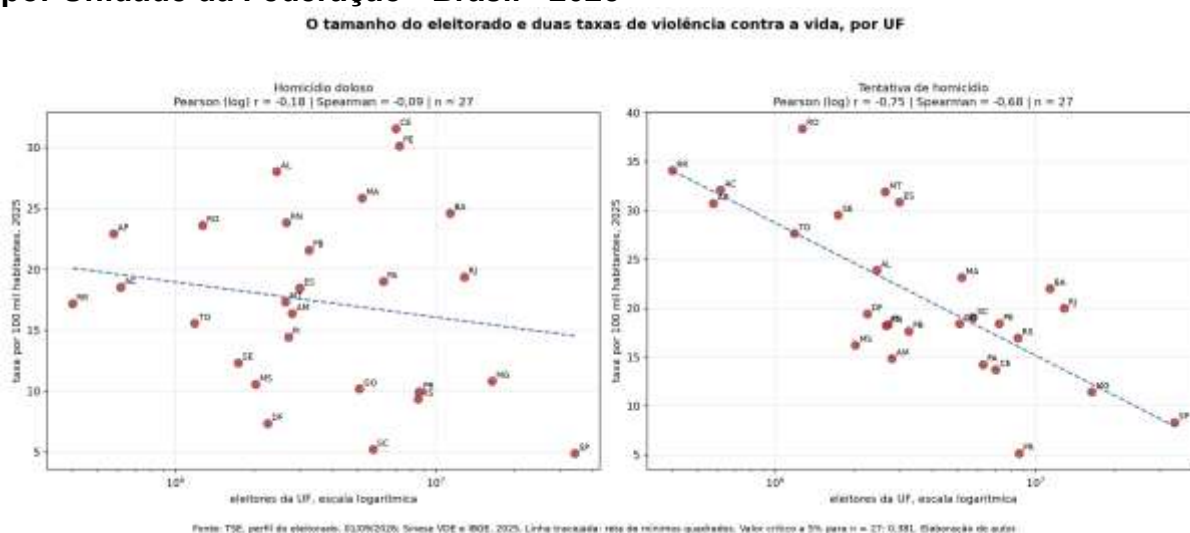
Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do perfil do eleitorado do Tribunal Superior Eleitoral, posição de 1º de setembro de 2026, da base Sinesp VDE e da estimativa populacional de 2025 do IBGE.

Nota: $n = 27$ Unidades da Federação em todas as células. Pearson calculado sobre o logaritmo decimal de eleitores e de habitantes, e sobre o valor da razão. Valor crítico bicaudal a 5%: 0,381.

O homicídio doloso não acompanha o tamanho do eleitorado. O coeficiente é de -0,18 por Pearson e de -0,09 por Spearman, os dois longe do valor crítico. O estado com mais eleitores não é, por isso, o estado com mais homicídio por habitante, e o Gráfico 5 mostra a nuvem de pontos sem direção.

Em cinco tipos de violência contra a pessoa, a associação existe e é negativa: a taxa é maior nos estados menores. A tentativa de homicídio chega a -0,75 por Pearson, a tentativa de feminicídio a -0,71, o estupro de vulnerável a -0,66, o feminicídio a -0,59 e o estupro a -0,58 por Spearman. Dos 72 coeficientes da tabela, 29 passam do valor crítico, e 26 deles estão nesses cinco tipos. Se os coeficientes fossem independentes, o acaso produziria cerca de 3,6 acima do valor crítico; eles não são, porque eleitores e habitantes quase coincidem, e por isso a contagem ilustra a concentração, mas não a testa.

Gráfico 5 - Eleitorado e taxa de homicídio doloso e de tentativa de homicídio, por Unidade da Federação - Brasil - 2025



Fonte: elaborado pelo próprio autor, a partir do perfil do eleitorado do Tribunal Superior Eleitoral, da base Sinesp VDE e da estimativa populacional do IBGE.

O eleitorado não acrescenta informação ao tamanho da população. A correlação entre o logaritmo dos eleitores e o dos habitantes é de 0,998, e por isso as colunas de eleitores e de habitantes da Tabela 26 quase coincidem. O que a medida territorial capta é o porte do estado, e não o seu peso eleitoral como coisa distinta. A razão entre eleitores e habitantes, que é a única medida propriamente eleitoral, passa do valor crítico em estupro, estupro de vulnerável, tentativa de feminicídio e roubo de veículo, e, só por Pearson, em lesão corporal seguida de morte; nesses casos a

estrutura etária, que também move a razão, é explicação concorrente que este trabalho não testou.

A associação negativa com o porte tem uma explicação estatística que precisa ser dita antes de qualquer outra. Taxa calculada sobre população pequena oscila mais de um ano para outro, porque poucos casos a mais ou a menos a movem muito, e os valores extremos tendem a cair nos estados menores. A comparação usa um único ano, 2025, e as Unidades da Federação declaram critérios diferentes de contagem (seção 4.22). O resultado se lê como descrição de 2025, e não como relação estável entre porte e violência.

A leitura territorial não altera a resposta à H2. O que se mede é associação com o tamanho do estado em alguns tipos de violência contra a pessoa, e não com o peso eleitoral como variável própria. E, como registrado na seção 4.24, a lei penal é a mesma nos 27: a dispersão territorial descreve o que varia fora da norma, e não o que a norma produz.

4.28 A posição ideológica dos partidos, o voto do eleitor e a doutrina declarada

A posição ideológica de cada partido foi tomada de escala publicada, e não construída aqui. Bolognesi, Ribeiro e Codato (2023) e Bolognesi et al. (2025) publicaram, a partir de questionário respondido por especialistas, a posição dos partidos brasileiros numa escala de 0, extrema esquerda, a 10, extrema direita, em duas ondas, a de 2018 e a de 2022.

Partido não avaliado naquelas ondas ficou sem posição, e por isso nenhum partido anterior a 1980 recebeu uma. A sucessão de legendas seguiu só a tabela oficial do Tribunal Superior Eleitoral de fusões, incorporações e mudanças de nome.

Seis cruzamentos foram testados, e nenhum mostrou associação (Tabela 27). Todos os testes foram por permutação, com 200.000 sorteios e semente fixa, e o voto por partido só entrou com 30 votos ou mais.

Tabela 27 - Testes da posição ideológica do partido contra o voto, a autoria e a violência sob o governador - Brasil - 1991-2026

Cruzamento	Unidade e tamanho	Estatística	p
posição de 2018 e sim no texto principal das normas que agravam	12 partidos, 903 votos	Spearman 0,062	0,848
posição de 2022 e sim no texto principal das normas que agravam	13 partidos, 958 votos	Spearman 0,271	0,364
posição de 2018 e sim em todas as votações nominais	29 partidos, 22.429 votos	Spearman 0,274	0,151
posição média dos autores, normas que agravam e normas que abrandam	15 e 2 normas de autoria parlamentar	médias 5,645 e 5,030	0,742
posição do partido do governador e variação de homicídios no mandato, descontada a do Brasil	207 mandatos, de 1991 a 2026	Spearman 0,009	0,893
governador de esquerda ou centro-esquerda e de direita ou centro-direita, na mesma variação	65 e 138 mandatos	médias de 11,2 e 11,5 pontos percentuais	0,961

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir de Bolognesi, Ribeiro e Codato (2023), Bolognesi et al. (2025), dos dados abertos da Câmara dos Deputados, do Tribunal Superior Eleitoral e do Sistema de Informações sobre Mortalidade.

Nota: a variação de homicídios é a diferença, em pontos percentuais, entre a variação da taxa por cem mil habitantes na Unidade da Federação e a do Brasil no mesmo mandato. Ficaram fora 27 mandatos que atravessam a troca da CID-9 para a CID-10 e 54 de partido sem posição ou com a soma nacional incompleta.

O voto no texto que agrava não separa os partidos pela ideologia. O sim no texto principal das normas que agravam ficou acima de 90% em partidos de centro-esquerda e de direita, e as menores taxas foram de partidos que a escala situa em pontos opostos (Tabela 28).

Tabela 28 - Partidos por percentual de sim no texto principal das normas que agravam o Código Penal - Brasil - 2005-2026

Partido	Posição em 2018	Votos	Sim entre os válidos
PSD	7,09	67	98,5%
REPUBLICANOS	7,78	65	98,5%
MDB	7,01	62	98,4%
PL	7,78	115	98,3%
UNIÃO	sem posição	55	98,2%
PP	8,20	95	97,9%
PMDB	7,01	53	94,3%
PDT	3,92	58	91,4%
PSL	8,11	43	88,4%
PSB	4,05	63	76,2%
PT	2,97	167	58,7%
DEM	8,57	46	45,7%
PSDB	7,11	69	44,9%

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir dos dados abertos da Câmara dos Deputados e de Bolognesi, Ribeiro e Codato (2023).

Nota: só partidos com 30 votos ou mais no texto principal das normas que agravam. O União Brasil foi registrado depois da onda de 2018.

A autoria parlamentar quase não abrandam. Das normas de autoria de deputado ou senador, as que agravam se distribuem por dezenove legendas, e só três abrandam, duas de autoria do PT e uma do PSD.

Por presidente, o agravamento se concentrou em quatro mandatos. Medida em eventos de severidade por ano de mandato, a maior foi a do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva iniciado em 2023, com 6,98 até a data de corte, seguida das de Fernando Henrique Cardoso de 1995 a 1998 e de Jair Messias Bolsonaro, com 5,75 cada, e da de Fernando Henrique Cardoso de 1999 a 2002, com 4,50. Os mandatos da ditadura militar ficaram abaixo de um evento por ano.

O eleitor não premiou nem puniu o voto pelo agravamento. Só em três legislaturas houve votação nominal do texto principal de norma que agrava, e o teste exige a eleição seguinte, o que deixa duas. Na legislatura iniciada em 2011, o sim de 14 partidos na votação do texto principal da Lei n. 12.550, de 2011, que alterou o Código, não se associou à variação de cadeiras de 2010 para 2014 (Spearman 0,189, $p = 0,515$). Na iniciada em 2019, o de 20 partidos na votação do texto principal da Lei n. 14.532, de 2023, não se associou à variação de 2018 para 2022 (Spearman 0,002, $p = 0,996$), e ali 14 dos 20 votaram 100% sim, o que deixa pouca variação para medir.

A doutrina penal declarada pelos partidos não é mensurável pela fonte oficial. Foram lidos, com reconhecimento óptico onde a página era imagem, os 305 documentos doutrinários que o Tribunal Superior Eleitoral publica, entre estatutos, programas e manifestos de partidos de 1945 a 2026. Dos partidos com registro vigente, a fonte publica 198 estatutos e um único programa, o do PSDB, e estatuto regula organização e disciplina interna, não política criminal. Contadas por dez mil palavras as expressões de ordem, como segurança pública e repressão, e de direitos, como direitos humanos e dignidade da pessoa humana, nenhum dos nove testes contra a escala ideológica e contra o voto resistiu à correção pelo número de testes: o menor p foi 0,032, acima do limiar de 0,0056.

4.29 A janela longa, e o que acontece com a associação quando a série triplica

A subseção sobre a associação fecha declarando que catorze observações só permitiriam detectar associação forte. Essa limitação não é do método, é da série escolhida: o Anuário do Fórum passa a publicar Mortes Violentas Intencionais em 2012. Há séries mais longas, e elas foram incorporadas.

Elas não se emendam, e essa é a decisão de método que sustenta o resto da subseção. O Anuário passa a publicar Crimes Violentos Letais Intencionais na edição

de 2011 e Mortes Violentas Intencionais na de 2017, e antes disso o que publica é homicídio doloso. O Sinesp VDE, que alimenta os indicadores por Unidade da Federação, começa em 2015. O homicídio registrado do Atlas da Violência vem do atestado de óbito, e o das Mortes Violentas Intencionais vem do boletim de ocorrência. Emendar as quatro produziria uma série única com degraus de definição no meio, e degrau de definição lido como variação do fenômeno é erro que nenhum p-valor corrige. Cada série roda, por isso, o seu próprio teste, na sua própria janela.

A série mais longa disponível é a de homicídios registrados do Atlas da Violência, que cobre de 1989 a 2024 e tem base primária no Sistema de Informações sobre Mortalidade (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2026). São trinta e seis anos, contra os catorzes da série anterior. Os testes das três séries estão lado a lado na Tabela 29. A ressalva de independência já declarada continua inteira: o Atlas é coproduzido pelo mesmo Fórum que publica o Anuário, e o que há de independente entre as duas é a base de partida, nunca o produtor.

Tabela 29 - Associação entre três séries de violência e o agravamento penal, por especificação - Brasil - 1989-2025

Série de violência	Janela	n	Nível	A lei responde	A violência depois	Sem tendência
Homicídios registrados, Atlas	1989-2024	36	+0,051 (p 0,767)	-0,022 (p 0,902)	+0,030 (p 0,862)	+0,173 (p 0,317)
Taxa por cem mil habitantes, Atlas	1990-2024	35	+0,085 (p 0,629)	+0,006 (p 0,975)	+0,073 (p 0,678)	+0,203 (p 0,248)
Mortes Violentas Intencionais do Anuário	2012-2025	14	-0,402 (p 0,155)	-0,350 (p 0,237)	-0,485 (p 0,096)	-0,229 (p 0,448)

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do Atlas da Violência, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e da base de eventos de severidade.

Nota: coeficiente de Spearman; p bilateral por 200.000 permutações do rótulo de ano, com semente fixa. A lei responde compara a violência do ano com o agravamento do ano seguinte, e a violência depois compara a violência do ano com o agravamento do ano anterior: são perguntas opostas, e por isso saem nomeadas em vez de reunidas sob a palavra defasagem. A especificação sem tendência é a primeira diferença, e o n dela é uma unidade menor que o da linha.

Nenhum dos doze coeficientes se distingue de zero ao nível de 5%, e o menor p-valor da tabela é 0,096.

O resultado da janela curta não sobrevive à janela longa, e isso o fortalece em vez de enfraquecê-lo. Na série de catorze anos o coeficiente de nível é -0,402, que um leitor apressado tomaria por violência caindo enquanto a lei endurece. Triplicada

a janela, ele vai a +0,051, e troca de sinal. Coeficiente que inverte quando a janela aumenta não estava medindo relação: estava medindo o recorte. A ausência de associação, que antes se apoiava em catorze observações, passa a apoiar-se em trinta e seis.

Duas medidas que a janela curta não mostrava. A contagem de homicídios registrados sobe 128,0% entre 1989 e 2017 e cai 35,1% entre 2017 e 2024. A taxa por cem mil habitantes, porém, era de 19,4 em 1990 e é de 20,0 em 2024: depois de trinta e quatro anos de agravamento penal quase ininterrupto, ela está praticamente no mesmo patamar. Contagem e taxa contam histórias diferentes porque a população cresceu no período, e apresentar apenas a contagem exageraria a variação do fenômeno.

A fonte tem um limite, e ele foi medido, e não apenas citado. Machado (2015, p. 11) registra, em nota apoiada na literatura que examina a construção das estatísticas criminais brasileiras, que o registro de mortalidade cobria cerca de três quartos dos casos, com déficit regional e elevada proporção de causa mal definida. A própria série do Atlas permite medir o tamanho dessa zona cinzenta, pela proporção de morte violenta por causa indeterminada sobre o total de homicídios (Tabela 30).

Tabela 30 - Morte violenta por causa indeterminada, em proporção do total de homicídios registrados - Brasil - 1979-2017

Período	Anos	Média do período	Mínimo	Máximo
1979-1983	5	89,0%	64,5%	120,2%
1984-1988	5	67,3%	61,3%	77,0%
1989-1993	5	39,9%	28,0%	47,7%
1994-1998	5	29,1%	22,6%	39,2%
1999-2003	5	24,4%	21,5%	26,3%
2004-2008	5	22,6%	18,4%	23,8%
2009-2013	5	19,6%	17,1%	25,5%
2014-2017	4	15,9%	14,9%	16,6%

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do Atlas da Violência.

Nota: agregação por quinquênio, com o último período de quatro anos, porque a série da fonte termina em 2017; a série anual integral, de trinta e nove observações, acompanha o pacote de dados. A proporção passa de cem por cento quando a morte de causa indeterminada supera o homicídio registrado, e foi o que ocorreu em 1979.

A leitura que a Tabela 30 obriga: parte do crescimento da série em nível é melhoria do registro, e não aumento do fenômeno. Como a série de agravamento também cresce ao longo do tempo, duas tendências comuns se encontrariam num

coeficiente que não mede relação nenhuma. É por isso que a especificação sem tendência é a que decide, e ela entrega +0,173 e +0,203, com p de 0,317 e de 0,248.

O que não foi possível incorporar, com o motivo medido e não suposto. O Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal, implantado em 2004 segundo a própria página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cobriria o intervalo entre o início da série do Anuário e o do Sinesp VDE. Em 22 de setembro de 2026 foram sondados doze endereços oficiais: os dois hospedeiros de dados abertos do Ministério não resolvem em serviço de nomes, a interface de programação do portal nacional de dados abertos responde com código 401, e as páginas que respondem oferecem para baixar apenas os bancos de 2015 a 2026. Testado o mesmo padrão de endereço para cada um dos onze anos de 2004 a 2014, todos responderam com código 404, enquanto os anos de controle de 2015 e de 2016 entregaram planilha íntegra, o que mostra que o teste media o que dizia medir. A série anterior a 2015 não está publicada para acesso direto, e o caminho que resta é indireto, pelas edições antigas do Anuário, que a reproduzem.

A série nacional se decompõe por Unidade da Federação, e a identidade foi provada antes de usar. O Atlas da Violência publica país, região e capital, e não publica Unidade da Federação. A base primária dele, porém, está disponível por Unidade da Federação no TabNet do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2026e). Somadas as agressões, de X85 a Y09, com as intervenções legais, de Y35 a Y36, o total nacional reproduz a série do Atlas com diferença zero em cada um dos vinte e nove anos de 1996 a 2024. Quem decompõe por Unidade da Federação decompõe, portanto, a mesma série usada no plano nacional, e não uma série parecida.

A janela desta decomposição é de 1996 a 2024, e ela é mais curta que a nacional por três razões declaradas: a classificação da causa de morte muda em 1996, da nona para a décima Classificação Internacional de Doenças, e as duas partes não formam uma definição única; 2023 fica sem taxa, porque o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde repete a população de 2022 nas vinte e sete Unidades da Federação, e repetição não é estimativa; e 2025 e 2026 ficam fora, porque o Sistema de Informações sobre Mortalidade ainda recebe registro desses anos, tanto que 2026 traz 11.022 óbitos contra 42.590 de 2024, o que é ano em aberto e não queda.

Tabela 31 - Taxa de mortes por agressão e intervenção legal por cem mil habitantes, por Unidade da Federação - Brasil - 1996 e 2024

Posição em 2024	UF	Taxa em 2024	Taxa em 1996	Variação em pontos
1	AP	45,21	41,37	+3,84
2	BA	40,81	15,01	+25,80
3	PE	37,05	40,84	-3,79
4	AL	35,78	28,14	+7,64
5	CE	34,26	13,00	+21,26
6	AM	30,97	18,83	+12,14
7	MA	30,91	6,95	+23,96
8	RO	30,06	24,49	+5,57
9	MT	28,72	29,52	-0,80
10	PA	27,28	12,70	+14,58
11	ES	25,94	42,49	-16,55
12	PB	25,52	19,24	+6,28
13	RR	24,27	43,30	-19,03
14	RN	23,48	9,42	+14,06
15	SE	22,96	14,65	+8,31
16	PI	20,65	4,38	+16,27
17	RJ	20,44	59,93	-39,49
18	AC	19,76	21,51	-1,75
19	TO	19,59	12,02	+7,57
20	PR	18,55	15,32	+3,23
21	GO	18,42	17,32	+1,10
22	MS	17,88	37,45	-19,57
23	RS	15,15	15,38	-0,23
24	MG	12,81	7,56	+5,25
25	DF	10,33	33,76	-23,43
26	SC	8,12	8,45	-0,33
27	SP	6,61	36,11	-29,50
	Brasil	20,03	24,78	-4,75

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do Sistema de Informações sobre Mortalidade e da população residente por Unidade da Federação.

Nota: a taxa do Brasil é a soma das mortes sobre a soma da população, e não a média das vinte e sete taxas, que pesaria o Amapá igual a São Paulo. A população até 2012 vem do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e de 2013 em diante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o Censo de 2022 no seu ano; a fonte de cada ano acompanha o pacote de dados. Até 1988 a população de Goiás soma a do Tocantins, porque o próprio Sistema de Informações sobre Mortalidade só os separa a partir de 1989.

O Brasil cai e a maioria das Unidades da Federação sobe, e essa é a leitura que a série nacional escondia. A Tabela 31 ordena as vinte e sete Unidades da Federação pela taxa de 2024 e traz, ao lado, a taxa de 1996 e a variação de cada uma em pontos. A taxa nacional passa de 24,78 para 20,03 por cem mil habitantes, uma queda de 4,75 pontos. Decomposta, porém, só onze das vinte e sete Unidades

caem: dezesseis sobem, e a mediana da variação é de mais 3,84 pontos, positiva. A queda nacional é puxada por poucas Unidades populosas, com São Paulo indo de 36,11 para 6,61 e o Rio de Janeiro de 59,93 para 20,44, enquanto Bahia, Maranhão e Ceará subiram mais de vinte e um pontos cada.

Isto reforça o resultado de H1 sem depender de coeficiente nenhum. A lei penal é nacional e uniforme: o mesmo Código, agravado quarenta e três vezes entre 2012 e 2025, vigorou sobre Unidades da Federação cujas trajetórias de violência são opostas no período. Uma resposta legislativa à violência registrada teria de explicar como a mesma norma acompanha, ao mesmo tempo, uma queda de 29,50 pontos em São Paulo e uma alta de 25,80 na Bahia. O mapa é descritivo, e nenhuma Unidade da Federação é comparada a outra por teste.

A comparação entre Unidades da Federação tem um limite que a própria fonte declara, e ele não é do registro de mortalidade: é do registro policial. A página do Ministério da Justiça e Segurança Pública que reúne as notas metodológicas dos gestores estaduais do Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal, de 2004 a 2022, foi lida integralmente: dezesseis das vinte e sete Unidades enviaram nota, e onze não enviaram. O próprio Ministério registra que parte das divergências identificadas decorria da ausência de normativa que regulasse a classificação dos principais crimes com morte, lacuna preenchida apenas pela Portaria n. 229, de 10 de dezembro de 2018. A Tabela 32 mostra o efeito disso numa única rubrica.

Tabela 32 - O que as notas dos gestores estaduais declaram sobre a morte por intervenção policial - Brasil - 2004-2022

UF	O que a nota declara	Efeito na contagem
GO	as mortes em decorrência de intervenção de agentes públicos fazem parte dos Crimes Violentos Letais Intencionais	inclui
MT	dentro do homicídio doloso estão agregados os casos de morte por intervenção de agente do Estado	inclui
PE	as mortes por intervenção policial, para efeito deste indicador, são consideradas como homicídio	inclui
CE	estão excluídas dessa categoria, para fins estatísticos, as mortes decorrentes de intervenção policial	exclui
PR	as mortes decorrentes de intervenção policial não são computadas como homicídios	exclui
SP	a contabilização de morte decorrente de intervenção policial não deve ser confundida com a de homicídios dolosos	exclui

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir das notas dos gestores estaduais publicadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Três Unidades da Federação somam a morte por intervenção policial e três a excluem, na mesma rubrica e no mesmo período. Não se trata de erro de nenhuma delas: trata-se de critérios declarados e divergentes, o que torna a comparação entre Unidades, na série policial, dependente da leitura dessas notas. A série de mortalidade usada aqui não tem esse problema, porque o atestado de óbito classifica a causa da morte e não o tipo penal, e por isso a agressão e a intervenção legal entram nela como categorias próprias, somadas de forma igual nas vinte e sete Unidades.

Uma afirmação da própria fonte foi testada e não se sustentou. A nota do gestor de Goiás sustenta que o número do registro de mortalidade sempre será maior que o do registro policial, porque aquele trataria como homicídio toda morte por agressão externa. Medido nos treze anos em que as duas séries coexistem, de 2012 a 2024, o registro de mortalidade supera o policial em sete anos e fica abaixo em seis, e a relação se inverte a partir de 2019, quando as Mortes Violentas Intencionais passam a superar os homicídios registrados. A afirmação vale para a primeira metade da janela e não vale para a segunda, o que é mais um motivo para as duas séries não serem emendadas.

5 DISCUSSÃO

Este capítulo confronta o que foi medido com o que se esperava medir e com o que a literatura sustenta. Começa separando o que o resultado nega do que ele não nega, distinção que a leitura apressada de um resultado nulo costuma perder, e avança para os achados que a apuração produziu sem que tivessem sido procurados, entre eles o comportamento oposto das duas partes do Código e a quase ausência de descriminalização em oitenta e seis anos.

5.1 O que o resultado nega, e o que ele não nega

O resultado nega que exista efeito grande do calendário eleitoral sobre o número de normas que alteram o Código Penal. Nenhum dos doze grupos testados chegou perto do limiar convencional, e vários apresentaram razão abaixo de um, isto é, produção menor em ano de pleito.

Ele não nega que exista efeito pequeno. Com 105 normas em oitenta e um anos úteis, o desenho não enxerga efeito de cinquenta por cento com confiabilidade.

Ele também não nega que exista efeito sobre a severidade da norma, que é coisa diversa do número dela.

Uma única lei aprovada em ano eleitoral pode agravar mais que cinco leis técnicas aprovadas fora dele. Essa dimensão foi medida, na seção 4.8, com o mesmo método e a mesma semente, e o resultado ali também é nulo.

E ele não nega efeito por via indireta. O teste liga o calendário à severidade sem controlar a agenda legislativa do ano. Essa covariável está declarada na abertura da seção de metodologia e no item 12 da seção de limites. O teste da agenda de matéria, na seção 4.16, não sustenta o confundidor em nenhum dos dois elos, mas o poder dele, medido na seção 4.19, alcança efeito de sessenta por cento e não de quarenta, e o efeito indireto pequeno continua possível.

5.2 O achado que a estratificação por regime produziu

Separar os regimes mostrou que o padrão dominante da série não é eleitoral, é institucional. A produção legislativa penal passa de 0,109 norma alteradora por ano na República de 1946 para 0,716 na ditadura militar e 2,361 na Nova República. A comparação se faz pelas taxas, e não por multiplicador, porque a República de 1946 soma apenas duas normas.

Duas explicações concorrem, e o trabalho não escolhe entre elas porque não as mediu. A Constituição de 1988 ampliou a iniciativa legislativa e o funcionamento regular do Congresso. E o período recente concentra a demanda social por resposta penal.

Distinguir uma da outra exigiria série de proposições apresentadas, e não apenas de leis aprovadas. Essa série só existe de 1988 em diante.

5.3 O texto do Código Penal durante a ditadura

Este é o achado de maior densidade histórica do trabalho, e ele é negativo e delimitado. Um regime que governou por vinte e um anos, que cassou mandatos e que editou atos institucionais, alterou o texto do Código Penal quinze vezes, todas em matéria comum. O diploma que a ditadura recebeu do Estado Novo saiu dela, no seu texto, tecnicamente reformado, e sem alteração classificada como crime político.

Isso não significa que o regime tenha sido brando em matéria penal, e o achado não permite dizer como a repressão política foi conduzida. A seção 4.18 registra que, no mesmo período, vigorou fora do Código a cadeia contínua das leis de segurança nacional, de 1967 a 1983, ao lado do foro de exceção criado em 1936 e dos atos institucionais. A existência dessa legislação paralela está documentada; o uso que dela se fez, nos processos e nas condenações, não foi medido aqui e exige outro corpus.

A cadeia se fecha dentro do Código, e não fora dele. A Lei n. 14.197, de 1º de setembro de 2021, revogou a Lei n. 7.170, de 1983, e acrescentou o Título XII à Parte Especial do Código Penal, relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O sistema penal político deixou de ser paralelo em 2021, oitenta e cinco anos depois de o foro próprio ter sido criado, e a incorporação é o fim do regime de exceção normativa, não o começo da criminalização da matéria.

5.4 A expansão do texto penal, medida no nível do dispositivo

Nas 1.120 anotações de dispositivo ancoradas ao artigo, das 1.121 do texto compilado (Quadro 5): (Tabela 33)

Tabela 33 - Tipos de anotação de dispositivo no texto compilado do Código Penal - Brasil - 1940-2026

Tipo de anotação	Quantidade	Parte Geral	Parte Especial
incluído	593	108	485
redação dada	479	273	206
revogado	47	5	42
renumerado	1	0	1

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do texto compilado da Presidência da República.

A razão entre inclusão e revogação depende da definição de revogação, e por isso as duas vão declaradas: (Tabela 34)

Tabela 34 - Razão entre inclusão e revogação, pelas duas definições de revogação - Brasil - 1940-2026

Definição de revogação	Razão
anotações visíveis no texto compilado, 47	12,6 para 1
anotações atribuíveis a norma nomeada, 38	15,6 para 1

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

A diferença entre as duas são exatamente nove anotações que dizem apenas "Revogado", sem indicar a norma que revogou, nos artigos 157, 171 por cinco vezes, 180, 218-B e 225.

Esse número mede expansão do texto penal, e não gravidade de pena. E ele herda o defeito da fonte compilada descrito na seção 3.2: revogação posterior sobrescrita por alteração mais nova fica invisível. Serve como indicador com limite declarado, e não como medida de punitivismo.

5.5 As duas partes do Código mudam por regimes opostos

A fronteira entre as partes foi medida no texto original de 1940, e não suposta: o último artigo antes do título da Parte Especial é o 120, e o primeiro depois é o 121 (Tabela 35).

Tabela 35 - Comportamento das duas partes do Código Penal - Brasil - 1940-2026

	Parte Geral, arts. 1º a 120	Parte Especial, arts. 121 a 361
anotações	386	734
redação dada	70,7%	28,1%
incluído	28,0%	66,1%
normas distintas que a tocaram	20	86
norma mais concentrada	Lei n. 7.209, de 1984, com 77,5% da parte	Lei n. 12.015, de 2009, com 7,2%

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir das 1.120 anotações de dispositivo ancoradas ao artigo.

A Parte Geral foi reescrita uma vez; a Parte Especial vem sendo acrescida sem parar. Uma única lei responde por três quartos de tudo o que aconteceu na Parte Geral, e vinte leis dão conta dela inteira.

Na Parte Especial são oitenta e seis leis, e a mais forte não chega a oito por cento. O contraste é medida, e a explicação para ele não é afirmada aqui.

5.6 O Código Penal quase não descriminaliza

Dos artigos cuja direção de severidade pôde ser medida, vinte e três abrandaram, e em doze deles a mesma lei que retirou a pena criou artigo substituto.

A Lei n. 12.015, de 2009, esvaziou os artigos 214, 216, 217 e 223 e criou o 213, o 217-A, o 218-A e o 218-B. Dos onze restantes, oito são a Lei n. 9.279, de 1996, que levou os crimes contra a propriedade imaterial para a Lei da Propriedade Industrial.

O que parece retração é, na maioria dos casos medidos, relocação, dentro do próprio Código ou para legislação especial. Nesse segundo caso a criação acontece fora do Código e a medida adotada aqui não a enxerga, o que se declara.

5.7 O que a literatura confirma, e o que ela contradiz

A convergência mais forte é sobre o regime, e ela vem por método inteiramente diverso. Paiva (2014) chega à redemocratização por análise de debate legislativo; este trabalho chega ao mesmo lugar por contagem com denominador, com a produção passando de 0,109 norma alteradora por ano na República de 1946 para 2,361 na Nova República.

Isso se registra como convergência, e não como confirmação. As duas medidas podem errar pelo mesmo motivo, e nenhuma testou a outra.

A convergência sobre o resultado nulo também existe, e é de outra natureza. Gisi, Santos e Alvarez (2021), na Sociologias, examinando trinta anos de proposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, concluem que os discursos punitivos têm efeito mais simbólico que prático e não se institucionalizaram em dispositivos legais.

Cristino e Batista (2026) reúnem dados do Conselho Nacional de Justiça segundo os quais as internações caíram 46% na última década, enquanto se propõe ampliá-las. A aproximação com o achado deste trabalho sobre violência é deste trabalho: a lei endurece enquanto cai a série medida.

E há contraprova eleitoral, vinda de fora. Na entrevista publicada por Molas e Morás (2015), Morás registra que o Uruguai rejeitou em plebiscito a redução da maioria penal. Se proposta punitiva nem sempre rende voto, a ausência de efeito eleitoral deixa de ser surpresa.

A divergência está na leitura do que o Código é hoje. Gabriel (2025) sustenta transição para modelo garantista, com tensões contínuas entre repressão e garantia. Silva (2026) registra no título a percepção de brandura, que o próprio corpo do artigo não sustenta. E há trabalho da literatura de punitivismo que situa a expansão sobretudo na legislação especial (SHIMADA; RODRIGUES, 2026).

A medida deste trabalho não arbitra a disputa, mas restringe o espaço dela. Em oitenta e seis anos, 96 dispositivos agravados contra 23 abrandados, com 58 dos 96 sendo tipos que não existiam em 1940.

Isso é incompatível com brando no sentido de estável ou em retração. E é compatível tanto com expansão punitiva quanto, em parte, com constitucionalização, porque expansão convive com garantia processual crescente.

O que este trabalho acrescenta ao debate é denominador. As três posições circulam sem contagem, e nenhum dos 346 artigos lidos apresenta a razão entre agravamento e abrandamento sobre o conjunto dos dispositivos.

5.8 O pico de 2021, relido depois da revisão

Este é o retorno mais direto da leitura para a medição, e ele muda a interpretação de um número já apurado.

A seção 4.11 mede que dezenove dos vinte e dois agravamentos de 2021 versam licitação e crime contra o Estado Democrático, e não criminalidade violenta.

A leitura acrescenta o que a contagem não alcançava. A Lei n. 14.197, de 2021, revogou a Lei de Segurança Nacional, a Lei n. 7.170, de 1983, e no mesmo ato acrescentou ao Código os crimes contra o Estado Democrático de Direito.

A revogação não foi tomada da literatura, e sim conferida na fonte oficial, nos dois sentidos.

A ementa da Lei n. 14.197 declara que ela acrescenta o Título XII à Parte Especial do Código e revoga a Lei n. 7.170.

E a ficha da Lei n. 7.170 registra a situação Revogada, com declaração de revogação permanente da norma no todo, apontando para a mesma lei de 2021.

A conferência foi feita no portal Normas.leg.br, mantido pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional, percorrendo o catálogo integral dos anos de 1983 e de 2021, com 201 e 260 registros respectivamente.

A parte do pico que versa Estado Democrático não é criação de matéria nova. É a migração da legislação de segurança nacional, de estatuto especial para dentro do Código, com a revogação da lei editada no fim do período ditatorial.

Isso explica parte do pico sem recorrer a populismo penal, e é explicação que a contagem sozinha não produz. O agravamento existe e está medido; a sua natureza é de transposição, e não de criminalização nova.

E fecha em parte um limite deste trabalho. A Lei de Segurança Nacional existiu desde a Lei n. 38, de 1935, anterior ao próprio Código, e deixou de existir em 2021, quando a matéria entrou no Código.

A outra metade do pico é licitação, e ali a literatura antecedeu a lei. Vicente (2016) sustentou, em 2016, a existência de mandado implícito de criminalização quanto aos crimes praticados na licitação.

Cinco anos depois, a Lei n. 14.133, de 2021, produziu onze dos vinte e dois agravamentos do ano. Não se afirma causa: registra-se que a demanda estava formulada antes de a lei existir.

5.9 A quem responde o Código Penal, depois das cinco portas

O título deste trabalho é uma pergunta, e ela tem três alternativas. As três foram testadas. As duas que atribuem o endurecimento a uma variável conjuntural, a violência letal registrada e o calendário eleitoral, não encontraram evidência suficiente no desenho adotado. A institucional descreve o volume da produção, mas não a sua direção. Isso exige explicação, e não silêncio.

Ausência de evidência não é ausência de resposta. É o começo dela, desde que se meça o que sobra (Quadro 16).

Quadro 16 - As cinco portas pelas quais se procurou o autor do agravamento

Porta	O que se mediu	Resultado
a quem tem medo, pela violência letal registrada	série de Mortes Violentas Intencionais contra eventos de agravamento, de 2012 a 2025, e série de homicídios registrados do Atlas da Violência, de 1989 a 2024	violência cai 25,4% com 43 agravamentos; removida a tendência, a associação não é suficiente, e na janela de trinta e seis anos nenhum dos doze coeficientes se distingue de zero
a quem vota	ciclo eleitoral sobre contagem de normas e sobre evento de agravamento	nenhum recorte com p abaixo de 0,05, em nenhuma das duas unidades
a quem manda, pelo regime	produção por regime político	passa de 0,109 para 2,361 normas por ano, e a tendência explica o que o calendário não explica
a quem manda, pela iniciativa	origem e partido da autoria contra a direção do evento	p igual a 0,248, e 28 legendas distintas autoram
a quem manda, pela agenda	matéria da norma, pelo Título do Código, nos dois elos da cadeia	p igual a 0,897 e a 0,664, com a norma como unidade

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

As cinco portas levam ao mesmo resultado estatístico, e é isso que responde à pergunta. Em nenhuma delas o agravamento se distingue do acaso. Por origem da iniciativa, a proporção que endurece fica entre 76,6% e 95,7%; por matéria, varia mais, conforme a Tabela 15.

A quinta porta é a que o próprio trabalho declarava como a mais perigosa, e ela foi aberta na seção 4.16: nenhum dos dois elos mostrou associação quando a unidade

de análise é a norma, com p de 0,897 e de 0,664; efeito pequeno de agenda permanece possível.

Nos dados e no desenho adotados, não foram encontradas evidências suficientes de que o agravamento varie conforme quem propõe, quando se propõe ou o nível de violência letal registrada. É isso, e só isso, que a medição sustenta.

A leitura que se faz dela, e ela é leitura e não medida, é que o endurecimento funciona como piso do processo legislativo penal no período. Piso é nome dado a um resultado, e não um resultado a mais.

A medida do piso é 82,3%. De 130 eventos datados, 107 endurecem e 16 abrandam, uma razão de 6,69 por um.

Por década ela é 66,7% nos anos 1990, 91,4% nos anos 2000, 75,0% nos anos 2010 e 87,8% nos anos 2020.

Nenhum ator isolado responde pelo agravamento nos dados examinados. Vinte e oito partidos autoraram norma alteradora, e o partido menos favorável do conjunto ainda vota sim em quase metade das votações.

A régua da Parte Geral acrescenta o mecanismo, e ele não é o esperado. As duas partes do Código andam em sentidos opostos.

A Parte Especial endurece em 82,3% dos eventos. A Parte Geral, medida por instituto, tem sete abrandamentos contra três agravamentos.

E a Parte Geral só teve uma reforma estrutural, que foi a de 1984, e ela abrandou. A Lei n. 7.209 aparece em quinze dos dezesseis institutos medidos, e dela vem todo o abrandamento.

Os dois agravamentos da Parte Geral vêm depois, isolados, e de leis nomeadas de 2010 e de 2019.

A leitura que decorre disso é de acúmulo, e não de reforma. Os 107 agravamentos contra 16 abrandamentos, medidos na seção 4.8, não vêm de uma reforma que tenha endurecido o Código de uma vez: vêm de 28 anos distintos em que alguma norma o agravou.

Ele ficou mais severo porque, sobre uma arquitetura desenhada em 1984 para abrandar, foram depositadas oitenta e seis leis, quarenta e três delas criando tipo ou elevando faixa, sem que nenhuma reorganizasse a arquitetura da Parte Geral; as de 2010 e de 2019 alteraram dela dispositivos isolados.

Isso é compatível com parte da literatura sobre punitivismo, e a compatibilidade tem limite. Parte da literatura lida trata o punitivismo como programa, associado a governo, a partido ou a onda. Garland adverte que a punitividade não se vincula exclusivamente a um regime político (GARLAND, 1999, p. 60), e Simon registra que a legislação penal atravessa os dois campos políticos (SIMON, 2002, p. 1038). O padrão medido aqui, o endurecimento que atravessa origem, partido, regime e década, é coerente com essas leituras.

Este trabalho não mediu, porém, se há ou não programa, coordenação ou resistência organizada, o que exigiria examinar as propostas rejeitadas, as justificativas, as coalizões e as votações de mérito. A conclusão se limita ao que foi medido, conforme a seção 2.12: uma assimetria entre endurecimento e abrandamento na criminalização primária, e não a comprovação do punitivismo em sentido amplo.

O que esta seção não afirma. Não afirma que exista intenção coordenada, que seria tese sobre motivo e não sobre fato.

Não afirma que o agravamento seja ineficaz, porque eficácia não foi medida. E não afirma que a ausência de resistência seja explicação suficiente, porque ela é ela própria um fato a explicar.

O confundidor nomeado foi testado. Nos dois elos não se encontrou associação, sobre 49 normas, e o poder medido na seção 4.19 deixa aberta a hipótese de efeito pequeno.

O que fica aberto é outro, e ele é de desenho. De 1986 a 2026, ano par e ano eleitoral concordam em 97,6% dos anos, e este trabalho não separa as duas variáveis no período moderno.

O que se atribui ao calendário eleitoral poderia ser atribuído à paridade do ano, e separar as duas exigiria período em que elas divergissem, que não existe no recorte moderno.

5.10 Os limites desta apuração, com endereço

Esta seção existe porque limite da prova se declara (Quadro 17).

Quadro 17 - O que este trabalho não alcança, com endereço

#	O que falta	Por quê importa	Onde está
1	o alcance dos institutos da Parte Geral	a régua da Parte Geral foi construída e está na seção 4.13, com dezesseis institutos pareados. O que resta dela: a régua mede o número, não o alcance, de modo que o teto do sursis sai como mantido embora em 1940 só alcançasse a detenção. A pena de multa é tratada no item 13 o teto efetivo foi recalculado e está na seção 4.20: noventa e um dispositivos, de quarenta e três artigos, e a régua subestima o total em 37,82%. O que resta é refazer a série datada sobre o teto efetivo, e não apenas o corpo estático elas deixaram de ser lacuna de coleta: são 193 no catálogo do portal Normas.leg.br, entre emendas e emendas de revisão, e a seção 4.18 registra a medida. O que resta é limite da fonte: nenhuma delas tem articulado nessa base, e por isso a busca no texto do dispositivo não é possível. Nenhuma cita matéria penal na ementa, e zero por ementa não prova ausência, porque ementa de emenda é lacônica	exigiria uma segunda régua, de alcance
2	refazer os 130 eventos datados sobre o teto efetivo	a cadeia foi reunida e está na seção 4.18: sete normas de 1935 a 1983, com a revogação de cada uma apontando para a seguinte, e o fecho em 2021. O instrumento repressivo passa a ser nomeado, e a conclusão da seção 4.5 deixa de ser afirmada por negativa. O que resta é medir a severidade dentro dessas leis, que exigiria régua própria, porque elas não são o Código	exigiria decidir quando a causa incide em cada evento, o que depende do caso concreto
3	o articulado das Emendas Constitucionais	superado em parte em 22/9/2026. Das 346 obras do núcleo, 212 foram lidas no texto integral e 6 em parte. O que resta são 128 lidas só pelo resumo, porque o arquivo não era a obra ou o texto não estava acessível, entre elas quatro citadas neste trabalho (seção 2.1). Ficam fora do núcleo, por critério declarado, 296 sem resumo, 1.564 em que a expressão só aparece no resumo e 498 sem menção ao Brasil	o articulado exigiria outra fonte, do tipo texto compilado da Constituição por dispositivo
4	o texto integral e a medida de severidade das leis de segurança nacional	superado em 21/9/2026. O TabNet do DATASUS fornece os óbitos por agressão de 1979 a 2026 nas 27 Unidades da Federação, e a soma dos estados coincide com o total publicado pela fonte (seção 3.10). O que resta é a mudança de classificação de 1996, da CID-9 para a CID-10, que impede tratar as duas partes como uma só definição	o texto integral está no portal Normas.leg.br; a régua exigiria o mesmo trabalho feito para a Parte Especial
5	inteiro teor dos artigos científicos		bases abertas, e o registro de cobertura está em análise-científica/leitura-corpus/
6	série de morte intencional anterior a 2012		a costura entre as duas classificações exigiria tabela de correspondência publicada pelo Ministério da Saúde

#	O que falta	Por quê importa	Onde está
7	resultados eleitorais por ano	superado em 21/9/2026. A votação nominal por Unidade da Federação de 1945 a 1990 e o arquivo de candidatos de 1994 a 2022, ambos dos dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral, integram a base e sustentam o painel de governadores e a composição partidária da seção 4.15	nenhuma
8	propostas de governo	só existem em registro oficial de 2010 em diante , por força do art. 11, § 1º, inciso IX, da Lei n. 9.504, de 1997, incluído pela Lei n. 12.034, de 2009. Para os anos de 1940 a 2009, não há registro oficial	a barreira é de existência do registro, e não se resolve por caminho nenhum
9	Diário do Congresso Nacional de novembro de 1955	superado em 22/9/2026. Os números de 12, 22 e 23 de novembro de 1955 atribuem a Resolução n. 20 ao impedimento de Carlos Luz e a n. 21 ao de João Café Filho (seção 4.12). O que resta é o texto impresso da Resolução n. 21, que não está na página que a base de legislação do Senado indica permitiria dizer se cada artigo foi declarado constitucional ou inconstitucional, o que a ementa não permite. São 230 acórdãos com inteiro teor declarado, somando 61.303.420 caracteres. O endereço que a própria base registra não entrega o texto diretamente	exigiria localizar a edição que a publicou
10	inteiro teor das decisões de controle de constitucionalidade	a sensibilidade foi medida na seção 4.19 contra três cortes de lei , e não contra escolha do autor: dois anos de pena máxima, um ano de pena mínima e o rol de hediondos. A mediana do teto cresce sem inversão pelas quatro faixas, e o contraste entre as duas vizinhas do meio dá vinte e quatro meses. A régua separa faixas distantes de dois anos. O que resta é gradação mais fina que isso	o texto existe no tribunal e exige consulta própria a cada acórdão
11	gradação mais fina do que dois anos	a origem da iniciativa está medida na seção 4.15 e a matéria na seção 4.16, com os 130 eventos classificados pelo Título do próprio Código e os dois elos da cadeia testados. Nenhum se sustenta com a norma como unidade. O poder foi medido e está na seção 4.19: o teste enxerga efeito de sessenta por cento em 76,4% das vezes e efeito de quarenta em 39,2%, e sob a hipótese nula rejeita em 4,6%. O nulo é, portanto, ausência de evidência de efeito grande. O que resta é de desenho: de 1986 a 2026 ano par e ano eleitoral concordam em 97,6% dos quarenta e um anos, com nenhum par sem pleito, de modo que neste recorte as duas variáveis não se separam a régua mede faixa em meses, e por isso não enxerga a multa.	exigiria corte legal abaixo de um ano, que a lei não fixa
12	o poder do teste da agenda, e a separação entre ano eleitoral e ano par	No texto de 1940 ela vem em contos e mil réis, e comparar com a multa de hoje exigiria conversão monetária de 86 anos	a separação exigiria período em que a paridade do ano e o calendário divergissem, que não existe depois de 1986
13	pena de multa, e valor em réis		exigiria régua própria, ainda não construída

#	O que falta	Por quê importa	Onde está
14	opinião pública, medo e percepção de insegurança	o título deste trabalho pergunta a quem o Código responde, e esta explicação não foi testada . O que se mede é a série de violência registrada, que é fato apurado e não sentimento declarado. Sem série de percepção, a hipótese fica aberta. A série do Latinobarômetro (CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO, 2026) existe, e o microdado exige cadastro	a série é obtível por cadastro, o que é execução e não impossibilidade
15	posição ideológica em escala externa, e o objeto de cada votação	o cruzamento foi feito e está na seção 4.15: 49 de 49 normas casadas, 130 eventos atribuídos, 28 partidos autores e 28.083 votos nominais medidos. O objeto de cada votação foi classificado e está na seção 4.20: no texto principal o sim chega a 79,7%, e o que puxava o agregado para baixo era o requerimento, com 50,4%, e a emenda, com 42,2%. A posição ideológica foi medida na seção 4.28 , pela escala publicada de especialistas. O que resta é que uma das seiscentas e cinquenta e quatro votações não declara objeto em nenhum campo da fonte ; as demais que registravam só o resultado foram classificadas pelo detalhe da própria Câmara	escala ideológica de partido em literatura própria; e o objeto da votação restante exigiria a ata da sessão
16	o parâmetro de progressão vigente, que migrou para fora do Código	o rol foi medido como segunda unidade na seção 4.17, e o ponto cego é menor do que se declarava: das nove normas que tocaram o rol, sete estão entre as 115, e quinze dos dezesseis artigos do rol têm evento datado no texto, sendo o art. 122 o único invisível. O tamanho do agravamento está medido: a fração do livramento dobro , de um terço para dois terços. O que resta é o parâmetro de progressão, que a Lei n. 13.964, de 2019, retirou da Lei n. 8.072 e remeteu ao art. 112 da Lei de Execução Penal, fora do recorte deste trabalho	exigiria estender o recorte à Lei de Execução Penal, o que muda o objeto

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

5.10.1 As fontes que dependem de terceiro, e a situação de cada uma

Os itens desta seção que dependem de fonte externa foram consultados em 30 de agosto de 2026 e, quando houve mudança, de novo em 21 e 22 de setembro. O resultado de cada consulta está no Quadro 18.

Quadro 18 - Situação das fontes dos itens que dependem de terceiro

Item	Fonte	Situação
6	DATASUS, Sistema de Informações sobre Mortalidade	disponível pelo TabNet desde 21/9/2026
6	IBGE, SIDRA, tabela 2654, Registro Civil	disponível
7	Tribunal Superior Eleitoral, dados abertos de resultados	disponível desde 21/9/2026
8	Tribunal Superior Eleitoral, propostas de governo	registro oficial só a partir de 2010
9	Diário do Congresso Nacional de novembro de 1955	disponível no acervo digital do Senado Federal, em imagem; o texto da Resolução n. 21 não está na página indicada
10	Supremo Tribunal Federal, inteiro teor dos acórdãos	disponível por consulta própria a cada acórdão
14	Latinobarômetro, microdados	disponível mediante cadastro

Fonte: elaborado pelo próprio autor, a partir de consulta às fontes em 30 de agosto e em 21 e 22 de setembro de 2026.

Seis das sete fontes estão disponíveis hoje, duas delas por caminho próprio, e a de propostas de governo só existe a partir de 2010.

A tabela do IBGE não resolve o item. Ela traz óbito por natureza, natural ou não natural, e não homicídio, de modo que ela não substitui a série de Mortes Violentas Intencionais, que é de morte intencional.

O que a consulta não prova, e isso se declara: ela mostra a situação de cada fonte na data consultada. Não prova que um dado ausente não exista em outro acervo.

5.10.2 Dezesesseis pendências que foram cumpridas, e como

Esta subseção existe porque limite que se cumpre também se declara, sob pena de o trabalho parecer mais restrito do que é.

A régua de severidade foi submetida a teste de validade. Até então havia apenas demonstração de consistência, e consistência não é validade.

O teste está na seção 3.8, pelo método dos grupos conhecidos, contra o rol de crimes hediondos. As cinco previsões foram declaradas antes da execução e as cinco se confirmaram, com tamanho de efeito de 4,554.

O que a conferência produziu de novo entrou nos limites: a régua não computa multiplicador de pena, e por isso subestima a severidade onde a lei agrava dessa forma.

O texto integral das 115 normas alteradoras foi obtido. São 115 de 115, sem ausência, e a partir dele foi construída a medida de severidade da seção 3.7.

A coleta expôs um defeito da fonte que precisa ficar registrado: o portal do Congresso substitui por reticências o conteúdo que a lei cria, e o Planalto não.

A consequência está medida na auditoria do texto das normas, que acompanha o pacote: das cento e quinze normas, setenta e uma tiveram o texto colhido no

Planalto e quarenta e quatro no portal do Congresso, e a escolha da fonte, norma a norma, está declarada ali com o motivo de cada uma.

As normas da ABNT foram obtidas e aplicadas. A formatação deste trabalho deixa de depender de obra não consultada: a estrutura segue o Esquema 1 da NBR 14724, a numeração das seções obedece à NBR 6024, e as tabelas seguem as Normas de Apresentação Tabular do IBGE, para as quais a NBR 14724 remete na seção 5.9. Aplicam-se ainda a NBR 6023, às referências, a NBR 6027, ao sumário, a NBR 6028, ao resumo, e a NBR 10520, às citações. A NBR 6034, a NBR 10719, a NBR 12225 e a NBR 15287 foram consultadas e não se aplicam, porque este trabalho não tem índice, não é relatório técnico, não tem lombada e não é projeto de pesquisa. As onze normas figuram nas referências.

A Retificação do texto de 1940 foi examinada. Ela era limite declarado neste trabalho por poucas horas, aberto pelo exame de autenticidade da seção 3.2 e fechado no mesmo dia.

Ela saiu no Diário Oficial da União, Seção 1, de 3 de janeiro de 1941, página 61, e retifica a edição de 31 de dezembro de 1940, que é a da publicação do Código.

Ela toca um único dispositivo, e nenhuma pena. No art. 129, § 2º, inciso III, onde se lia "debilidade permanente de membro, sentido ou função", passa a ler-se "perda ou inutilização de membro, sentido ou função".

O efeito sobre a medida deste trabalho é nulo, e isso foi medido: o trecho retificado não contém cláusula de pena, e a faixa do art. 129 em 1940 permanece de 2 a 144 meses, com ou sem a retificação.

A coleta também corrobora a fonte de 1940 por caminho independente: o texto de 1940 traz duas vezes a expressão que a retificação corrige, e o texto compilado de hoje traz a redação já retificada.

A revisão de literatura foi feita, e o núcleo do corpus foi lido por inteiro. Até 30 de agosto de 2026 este trabalho declarava, na letra, que nenhum artigo científico havia sido lido.

Foram lidos 346 de 346 artigos do núcleo, item a item, distribuídos em doze temas, com registro de cobertura por item. O resultado está no capítulo 2.

A leitura devolveu correção, limite e interpretação, nesta ordem de gravidade.

Corrigiu um número publicado: o corpus tem 2.704 artigos distintos, e não 3.022, porque a contagem anterior somava identificador e duas bases indexam o mesmo trabalho.

Expôs um ponto cego da régua, hoje item próprio da seção de alcance: a severidade pode subir sem que o texto do Código seja tocado, pela inclusão do artigo no rol de crimes hediondos, medido em três dos dezesseis artigos do rol.

E reinterpretou o pico de 2021, que a seção 5.8 trata: parte dele é migração da legislação de segurança nacional para dentro do Código, com revogação da lei de 1983.

A régua de severidade da Parte Geral foi construída. Ela era o primeiro item de alcance deste trabalho, e está na seção 4.13, com dezesseis institutos pareados.

O desenho óbvio, que seria comparar o artigo de número igual nas duas épocas, foi descartado por medição: a Lei n. 7.209, de 1984, remanejou a numeração inteira, e o art. 44 de 1940 são as agravantes enquanto hoje são as penas restritivas de direitos.

O resultado é de sentido oposto ao da Parte Especial, com sete abrandamentos contra três agravamentos, e a atribuição mostra que todo o abrandamento vem de 1984.

As causas de aumento e o multiplicador foram medidos, e estão na seção 4.14.

O viés que se declarava por adjetivo passa a estar quantificado: o teto medido é menor que o aplicável em quarenta e seis artigos hoje, contra trinta e três em 1940.

A medição corrigiu dois defeitos do próprio detector, os dois achados no art. 159: a forma elidida, em que o primeiro termo da fração não traz o substantivo, e a forma em algarismo com adjetivo entre o verbo e a fração.

A autoria da norma foi cruzada com a composição de bancada. Era o décimo quinto item de alcance, e está na seção 4.15.

Ele não existia porque o rótulo da norma está gravado em três formatos que não casam entre si, e a junção devolvia zero. Zero em junção é chave errada, e não ausência de dado: normalizado, casaram 49 de 49 normas.

O cruzamento também corrigiu uma classificação anterior desta apuração, antes que ela virasse conclusão. O tipo de autor registrado como órgão do Poder Legislativo é o Senado Federal, com o nome do senador dentro do campo, e não um ator institucional distinto.

A matéria da norma foi classificada e o confundidor nomeado foi testado. Era o décimo segundo item de alcance e o mais grave deles, e está na seção 4.16.

A classificação não é categoria deste trabalho: ela é o Título do próprio Código Penal, lido da estrutura do texto oficial, e classificou 130 de 130 eventos sem sobra.

O resultado reforça a conclusão em vez de enfraquecê-la, e o percurso até ele é o achado de método. Com o evento como unidade, os dois elos da cadeia apareceriam com p pequeno, e a leitura seria de que o confundidor existe.

Com a norma como unidade, nenhum aparece. A diferença inteira é pseudorreplacação, e ela é visível na concentração: a Lei n. 14.197, de 2021, responde sozinha por oito dos oito eventos de crime contra o Estado Democrático.

O agravamento feito fora do texto foi medido como segunda unidade. Era o décimo sexto item de alcance, e está na seção 4.17.

O ponto cego resultou menor do que este trabalho declarava: sete das nove normas que tocaram o rol já estão entre as 115, e quinze dos dezesseis artigos do rol têm evento datado no texto do Código.

E o tamanho do agravamento deixou de ser adjetivo: a fração exigida para o livramento condicional dobra, de um terço para dois terços, além das vedações de fiança, anistia, graça e indulto e do regime inicial obrigatoriamente fechado.

A cadeia das leis de segurança nacional foi reunida, e a legislação penal política que vigorou fora do Código passou a ser documentada. Era o quarto item de alcance, e está na seção 4.18.

São sete normas de 1935 a 1983, com a revogação de cada uma apontando para a seguinte. O achado da seção 4.5 continua restrito ao texto do Código: ele registra a coexistência das duas coisas, e não que uma explique a outra, nem como o estatuto próprio foi aplicado.

O achado de método que veio com ela vale para qualquer levantamento legislativo. Busca por ementa perde a norma alteradora, e duas normas centrais da cadeia só apareceram procurando por número.

As Emendas Constitucionais foram examinadas, e o item não se cumpre por limite da fonte. Eram o terceiro item de alcance.

São 193 no catálogo, e nenhuma tem articulado nessa base, de modo que a busca no texto do dispositivo não é possível. O item continua aberto, com o motivo nomeado.

O poder do teste da agenda foi medido por simulação. Era o item doze, e está na seção 4.19. Sob a hipótese nula o teste rejeita em 4,6% das vezes, próximo do nível declarado, e enxerga efeito de sessenta por cento em 76,4%.

A sensibilidade da régua foi medida contra cortes de lei. Era o item onze, e está na mesma seção. Ela separa faixas distantes de dois anos, contra os vinte e um anos e meio do teste grosso, e por isso deixa de ser apenas não cega.

O teto efetivo foi recalculado. Era o item dois, e está na seção 4.20. A régua subestima o total em 37,82%, e o viés aponta contra a tese em vez de a favor.

O objeto de cada votação foi classificado. Era metade do item quinze, e está na mesma seção. O agregado de 57,7% escondia que no texto principal o sim chega a 79,7%.

5.11 A posição do indivíduo diante da lei penal, nas duas pontas

Este trabalho é apresentado na disciplina Projeto de Extensão III, Proteção de Indivíduos em Situação Especial, e a pergunta que ela põe encontra no material já apurado uma resposta que não precisou de recorte novo. Lido "indivíduo" como toda pessoa, e não como grupo nomeado, a situação especial de que se trata é a posição jurídica de quem está sob o alcance da lei penal, e essa posição tem duas pontas: a da pessoa que a lei diz proteger, e a da pessoa que ela alcança.

O Código Penal tem uma parte para cada uma dessas pontas, e elas andam em direções opostas. A Parte Geral é o regime jurídico de quem responde ao processo e cumpre pena: nela estão a imputabilidade, as penas, as medidas de segurança, a prescrição e a extinção da punibilidade. A Parte Especial define o que alcança essa pessoa, que são os tipos penais e as penas cominadas a cada um.

A ponta de quem responde melhorou uma vez, e por reforma. Medida por régua própria de dezesseis institutos, pareados por instituto e nunca por número de artigo, a Parte Geral tem sete abrandamentos contra três agravamentos e seis institutos mantidos, contadas as três leituras declaradas no Quadro 11.

Por subtração estrita, sem essas leituras, são cinco contra dois. A diferença entre as duas contagens são três institutos que não têm contraparte em 1940, porque foram criados ou extintos depois, e declarar as duas leituras é mais honesto que escolher uma em silêncio.

Todo o abrandamento vem de uma única lei, a de 1984, que é a única reforma estrutural que a Parte Geral recebeu em oitenta e seis anos.

A ponta do que alcança essa pessoa só cresceu. São 107 de 130 eventos datados que endurecem, 82,3%, produzidos por quarenta e nove leis que se acumularam sem nunca reorganizar o conjunto. O Estado brasileiro reformou uma vez a condição de quem responde, e desde então ampliou continuamente o que o alcança.

Nos Títulos que protegem a pessoa em vulnerabilidade nomeada, a proporção é ainda mais alta, e ela se mede pelo critério do próprio Código, nos Títulos I, VI e VII da Parte Especial, na disposição do legislador de 1940 (Tabela 36).

Tabela 36 - Direção do evento de severidade nos Títulos que protegem a pessoa, e no restante do Código - Brasil - 1940-2026

Título da Parte Especial	Endurece	Abranda	Mantém	Eventos	% que endurece
A pessoa	18	1	1	20	90,0
A dignidade sexual	14	1	0	15	93,3
A família	2	0	1	3	66,7
Soma do recorte	34	2	2	38	89,5
Restante do Código	73	14	5	92	79,3

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir de `analise-cientifica/posicao-do-individuo.json`.

A diferença de 10,1 pontos percentuais NÃO se distingue do acaso, e isso se declara antes de qualquer leitura. Submetida a 200.000 permutações do rótulo de matéria, ela devolve p bilateral de 0,2124: com 38 eventos no recorte, uma diferença desse tamanho aparece sozinha em 21,2% das vezes. O trabalho não afirma, portanto, que o legislador endureça mais quando protege a pessoa do que quando protege outro bem jurídico.

A literatura lida documenta um caso desse mecanismo, e ele é recente. Moraes e Mendonça (2026) analisam a Lei n. 14.994, de 2024, que tornou o feminicídio crime autônomo com pena de vinte a quarenta anos, e a leem no paradoxo entre criminologia feminista e populismo penal. É a lei que, na base deste trabalho, cria o art. 121-A com teto de quatrocentos e oitenta meses, e o caso mostra que proteger por agravamento e proteger por outra via são disputa dentro do próprio campo que reivindica a proteção.

O que sobrevive é de composição, e é suficiente para responder à disciplina. Dos 38 eventos que alteraram os três Títulos, 34 endurecem e apenas 2 abrandam. A proteção que o Código oferece à pessoa em situação especial é feita, quase sem exceção, por uma via só, que é o agravamento da pena de quem a ofende. Não há no

período uma única alteração desses Títulos que tenha protegido por outro meio que a régua deste trabalho consiga medir.

E há um limite que a régua impõe, e ele importa exatamente aqui. Ela mede a faixa de pena cominada no texto do Código, e nada além disso. Proteção que se faça por procedimento, por medida protetiva, por atendimento ou por política pública não aparece nesta contagem, e a ausência dela nos números não significa que não exista: significa que está fora do que se mediu. O que este trabalho estabelece é mais estreito e mais firme: dentro do Código Penal, e no período apurado, proteger significou punir mais.

5.12 O que pode explicar o endurecimento, depois das explicações não sustentadas

Esta é a pergunta que sobra, e ela precisa ser enfrentada em vez de deixada implícita. Se a violência letal registrada, o calendário eleitoral e a autoria partidária não apresentaram associação suficiente com o agravamento, o que pode explicar a predominância do endurecimento nos eventos datados?

A pergunta vale para o período que os eventos cobrem, e não para os oitenta e seis anos do Código. A série de eventos começa em 1968 e é rala antes de 1990, porque o texto compilado exhibe apenas a anotação que sobreviveu, conforme a seção 4.8. Dizer que o endurecimento se manteve igual desde 1940, ou sob os quatro regimes, seria afirmar sobre um período que a série não alcança.

A primeira obrigação é dizer o que a apuração de fato excluiu, porque excluir é menos do que parece. O capítulo 4 não demonstrou que essas três forças sejam irrelevantes. Demonstrou que, nas unidades medidas, no período coberto e com o poder disponível, elas não produzem a diferença que a literatura lhes atribui. Ausência de efeito detectável não é demonstração de ausência de efeito, e a seção 4.4 quantifica exatamente essa distância.

A segunda obrigação é reconhecer uma restrição de origem constitucional, medida na seção da revisão sobre o marco constitucional da lei penal.

O art. 5º, inciso XLIII, da Constituição de 1988 determinou ao legislador ordinário tratar como inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Parte do endurecimento

do período democrático é cumprimento de comando constitucional, e não escolha conjuntural do legislador. Isso não explica os 130 eventos, mas explica por que a direção não poderia ser outra em um subconjunto deles.

A terceira obrigação é apontar a assimetria institucional que a própria apuração mediu. A seção 5.6 registra que o Código Penal quase não descriminaliza. Agravar e criar tipo penal são atos de baixo custo político; abrandar e revogar tipo são de custo alto. A assimetria entre os dois produz acúmulo em uma direção só, independentemente de quem legisla e de quando. A literatura oferece base teórica para essa leitura: Garland descreve a resposta punitiva como ato soberano que visa a suscitar "um largo apoio popular a um preço relativamente baixo e, normalmente, com pouca oposição política genuína" (GARLAND, 1999, p. 74). A citação torna a hipótese plausível, e não a testa.

É explicação compatível com os resultados obtidos. Ela não foi testada neste trabalho, o que se diz com todas as letras, e fica como hipótese para pesquisa futura.

A quarta obrigação é dizer onde essa hipótese poderia ser testada, para que a sugestão não seja retórica. O desenho exigiria a série das proposições legislativas que pretenderam abrandar ou revogar tipo penal, com o desfecho de cada uma, confrontada com a série das que pretenderam agravar. A base de proposições existe e é pública, e a conclusão já a indica.

O que o trabalho mede hoje é o resultado, isto é, a lei publicada. O que falta medir é a taxa de conversão de cada direção, isto é, quantas propostas de cada sinal chegam a virar lei.

A quinta obrigação é registrar que o contrapeso existe, e que ele não é o legislador. A seção 4.21 mostra que o agravamento mais severo do período democrático foi retirado do ordenamento pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento na individualização da pena. O sistema tem freio, e ele é jurisdicional, não legislativo. Godoy (2012) sustenta que esse freio deveria alcançar hipóteses que a jurisprudência ainda não alcançou, e registra que a extensão não vem sendo reconhecida, o que situa o limite atual do contrapeso.

A resposta honesta, então, tem três partes e nenhuma delas é uma quarta hipótese testada. A primeira é que parte do endurecimento é constitucionalmente devida. A segunda é que a assimetria de custo político entre agravar e abrandar é candidata compatível com todos os achados, e permanece por testar. A terceira é que

o freio existe e é judicial. Afirmar mais do que isso seria substituir medição por conjectura, e o trabalho inteiro foi construído para não fazer isso.

A ideologia do partido não explica o endurecimento que esta apuração mede. O sim no texto que agrava é alto dos dois lados da escala, a autoria que agrava se espalha por dezenove legendas, e a violência sob o governador não varia com a posição do partido dele (seção 4.28). Isso não nega que partidos divirjam em política criminal; indica que, no voto do texto que altera o Código, a divergência aparece pouco. Paiva (2014) registra que a pena foi revalorizada tanto por setores conservadores quanto por progressistas, e esta apuração encontra o correlato no voto: quando a norma chega ao texto principal, partidos de centro-esquerda e de direita tendem a aprová-la.

5.13 A contribuição do projeto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 10 e 16

O projeto integra a disciplina Projeto de Extensão III, Proteção de Indivíduos em Situação Especial, e tem como referência três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030: o 4, Educação de Qualidade; o 10, Redução das Desigualdades; e o 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2026). Esta seção associa cada meta pertinente ao que o trabalho mediu.

A associação é de objeto, e não de efeito. O trabalho não avalia política pública nem mede o avanço do país em direção às metas. O que ele entrega é a medida do fenômeno que cada meta descreve, com a fonte oficial ao lado, e a base aberta para que outros a refaçam (Quadro 19).

Quadro 19 - Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 10 e 16 e o que o projeto mediu - Brasil - 1940-2026

Meta	O que a meta estabelece	O que o projeto mediu	Resultado	Seção
16.1	reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas	violência letal por quatro séries de três fontes oficiais	queda entre 2015 e 2024 nas quatro séries: 24,3% pelo Fórum, 15,8% pelo Sinesp, 27,9% e 21,0% pelos registrados e pelos estimados do Atlas	4.23
16.2	acabar com todas as formas de violência contra crianças	taxa de estupro de vulnerável por Unidade da Federação, em 2025	de 16,93 a 73,09 por cem mil habitantes, razão de 4,3 vezes entre a maior e a menor	4.24
16.3	promover o Estado de Direito e garantir a igualdade de acesso à justiça	direção de cada alteração de pena e contenção pelo controle de constitucionalidade	107 eventos endurecem e 16 abrandam, em 130; 550 ações de controle concentrado em matéria penal, das quais 254 citam o Código	4.8 e 4.26

Meta	O que a meta estabelece	O que o projeto mediu	Resultado	Seção
16.6 e 16.7	instituições eficazes, responsáveis e transparentes; decisão responsiva e representativa	origem da iniciativa e voto nominal de cada norma	endurecem 76,6% dos eventos de iniciativa do Executivo, 80,0% da Câmara, 85,0% do Senado e 95,7% das comissões, sem diferença entre as origens ($p = 0,248$); 57,7% de sim em 28.083 votos nominais	4.15
16.10	assegurar o acesso público à informação	abertura da base que sustenta cada número	301 arquivos em formato aberto, sob licença Creative Commons Atribuição 4.0 , planilha de vinte e nove abas e base de 157.799 linhas, cada fonte com referência e regime de direito	Apêndice A
10.3	eliminar leis discriminatórias e promover legislação adequada	proteção penal nos Títulos da pessoa, da dignidade sexual e da família	34 de 38 eventos endurecem, ou 89,5%, contra 79,3% no restante do Código; a diferença não se distingue do acaso ($p = 0,2124$)	5.11
Objetivo 10	reduzir a desigualdade dentro do país	taxa de violência contra a pessoa por Unidade da Federação	tentativa de feminicídio de 0,82 a 7,44 por cem mil, razão de 9,1 vezes; em cinco tipos de violência contra a pessoa a taxa é maior nos estados menores	4.24 e 4.27
4.7	assegurar conhecimentos para os direitos humanos, a cultura de paz e não violência e a cidadania	devolução pública do conhecimento produzido	base aberta, sítio com a série do Código, o simulador de pena e o glossário; o alcance de público não foi medido	Apêndice A

Fonte: elaborado pelo próprio autor, a partir das metas publicadas pelas Nações Unidas no Brasil e dos resultados deste trabalho.

O limite se declara na mesma medida. A meta 16.1 fala em reduzir a violência, e o trabalho mostra que a violência letal registrada caiu enquanto o Código se agravava, sem associação estatística entre as duas séries (seção 4.10). Por isso o projeto não atribui a queda à lei penal. A meta 4.7 é a única servida diretamente pela ação de extensão, e o seu alcance depende de público que não foi contado.

6 CONCLUSÕES

Este capítulo responde primeiro às três hipóteses declaradas na introdução, uma a uma e pelo nome, depois reúne o que a apuração mediu além delas, e fecha com o que ficou sem resposta.

H1, a quem tem medo, medida pela violência letal registrada, não teve a sua previsão confirmada. Ela previa que os anos de maior violência registrada concentrariam mais agravamentos, e que as duas séries andariam juntas. Entre 2012 e 2025 a violência medida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública caiu 25,4%, e no mesmo intervalo o Código foi agravado quarenta e três vezes. Removida a

tendência temporal comum, a medida de violência letal utilizada não apresentou associação suficiente com os agravamentos, que era o critério declarado antes do teste. A série do Fórum tem catorze anos, e por isso o teste foi feito sobre a série de homicídios registrados do Atlas da Violência, de 1989 a 2024, com trinta e seis observações: ali o coeficiente de nível troca de sinal e nenhuma das especificações se distingue de zero, o que sustenta a ausência de associação sobre base bem mais larga do que a janela curta permitia. E a composição do agravamento vai no mesmo sentido: o ano de maior agravamento da janela foi dominado por crime de licitação e por crime contra o Estado Democrático de Direito, e não por criminalidade violenta. O que H1 não alcança é o medo propriamente dito, a percepção de insegurança e a repercussão na imprensa, que não foram medidos.

H2, a quem vota, não se sustentou no desenho adotado, e isso não é o mesmo que ter sido refutada. Ela previa que os anos de pleito concentrariam mais normas alteradoras, ou mais eventos de agravamento. Nenhum subconjunto produziu p abaixo de 0,05, em nenhuma das duas unidades de análise, nem para pleito presidencial direto, nem para legislativo federal, nem para municipal. O poder do desenho foi medido antes de a ausência ser lida: ele detecta efeito de dobrar em 79,2% das vezes, pouco abaixo do patamar de 0,80, e efeito de cinquenta por cento em 32,8%. O que se afirma, portanto, é ausência de evidência de efeito grande, e não evidência de ausência de efeito. Efeito pequeno pode existir e este desenho não o alcançaria. A leitura por Unidade da Federação vai no mesmo sentido (seção 4.27): o eleitorado de cada estado não acompanha a taxa de homicídio doloso, e onde há associação ela é com o porte do estado, e não com o peso eleitoral.

H3, a quem manda, é a única cuja previsão se confirma, e a natureza dessa confirmação precisa ser dita. Ela previa que a produção diferiria mais entre regimes políticos do que entre anos eleitorais dentro do mesmo regime, e é o que se mede: com cada norma classificada pela data de publicação, a produção passa de 0,109 norma alteradora por ano na República de 1946 para 0,716 na ditadura militar e 2,361 na Nova República, enquanto, dentro de cada regime, nenhum grupo eleitoral alcança p abaixo de 0,05 (seção 4.3). Mas isto é estratificação descritiva, e não teste com grupo de controle. A diferença entre regimes é grande demais para ser lida como efeito do calendário, e é isso que ela estabelece; o que ela não estabelece é qual mecanismo

do regime a produz, porque redemocratização, ampliação do rol de bens jurídicos tutelados e mudança de técnica legislativa mudaram todos ao mesmo tempo.

A resposta conjunta às três é o achado central deste trabalho. Para as duas explicações que atribuem o endurecimento a uma variável conjuntural, a violência letal registrada e o voto, não foram encontradas evidências suficientes no desenho adotado. A que se sustenta atribui a produção ao arranjo institucional, e ela descreve o volume, não a direção. E a direção, medida em 130 eventos datados entre 1968 e 2026, é predominantemente de endurecimento: 107 endurecem e 16 abrandam, razão de 6,69 por um, e essa proporção fica entre 76,6% e 95,7% qualquer que seja o ator examinado. Nos dados disponíveis, o endurecimento legislativo aparece como padrão estável do período observado, e não como resposta identificável a quem propõe, a quando se propõe ou ao nível de violência letal registrada. Estável é descrição do que se mediu, e não explicação do porquê.

Sobre a pergunta que abriu o trabalho, a resposta se escreve com a precisão que a medição permite, e não além dela.

Não foi identificada associação estatisticamente demonstrável entre o calendário eleitoral e o número de alterações do Código Penal brasileiro. Testados doze grupos, incluindo pleito presidencial direto e indireto, legislativo federal, governo estadual e municipal, nenhum apresentou p-valor abaixo de 0,05. Municipal e nacional não se distinguem, o que é coerente com a competência: legislar sobre direito penal é privativo da União, e pleito municipal não elege quem legisla sobre o Código.

Nem sobre a severidade. A mesma pergunta, feita sobre eventos de agravamento de pena em vez de contagem de normas, chega ao mesmo lugar: nenhum grupo com p abaixo de 0,05, em nenhum dos dois recortes. Isso não é repetição do primeiro resultado, é confirmação por medida diferente. As duas unidades de análise foram construídas de fontes distintas e testadas pelo mesmo método.

O desenho se aproxima do poder convencional para efeito de dobrar, e não o alcança para efeito de cinquenta por cento. Vale para a contagem de normas, com poder medido de 79,2% para efeito de dobrar e 32,8% para efeito de cinquenta por cento. Para a severidade o poder não foi medido separadamente.

Por isso a conclusão é de ausência de evidência de efeito grande, e a hipótese de efeito pequeno permanece aberta.

O padrão dominante da série é institucional, e não eleitoral. A produção legislativa penal passa de 0,109 norma alteradora por ano na República de 1946 para 0,716 na ditadura militar e 2,361 na Nova República.

Nas normas alteradoras identificadas entre 1964 e 1985, nenhuma alteração do texto do Código Penal versa crime político. As quinze normas do período tratam de crime comum. O achado se limita ao texto do Código e não mede como a repressão política foi conduzida.

No mesmo período vigorou, fora do Código, legislação própria de segurança nacional. A cadeia das leis que definem crime contra a segurança nacional é contínua de 1967 a 1983, do Decreto-Lei n. 314 à Lei n. 7.170, cada uma revogando a anterior. O uso que dela se fez nos processos não foi examinado aqui.

Essa lei sobreviveu à redemocratização por trinta e seis anos, e só foi revogada em 2021, quando a Lei n. 14.197 trouxe a matéria para dentro do Código. A incorporação é o fim do sistema paralelo, e não o começo da criminalização da matéria.

O Código Penal agrava muito mais do que abranda, e quase não descriminaliza. São 4,17 dispositivos agravados para cada abrandado, e dos vinte e três que abrandaram, a maioria foi relocação e não retração. O mecanismo dominante do agravamento é criar tipo, e não elevar faixa. Dos noventa e seis agravados, cinquenta e oito não existiam em 1940. Entre os que já existiam, a razão cai para 1,65 para um.

As duas partes do Código mudam por regimes opostos. A Parte Geral foi reescrita uma vez, por uma lei que responde por três quartos de tudo o que nela aconteceu. A Parte Especial vem sendo acrescida por oitenta e seis leis, sem que nenhuma domine.

E mudam em sentidos opostos, medido por régua própria. A Parte Geral, pareada por instituto e não por número de artigo, tem sete abrandamentos contra três agravamentos e seis institutos mantidos.

Todo o abrandamento vem da Lei n. 7.209, de 1984, que aparece em quinze dos dezesseis institutos. Os dois agravamentos vêm depois, das Leis n. 12.234, de 2010, e n. 13.964, de 2019.

A régua de faixa subestima a severidade, e subestima mais hoje. Os comandos de aumento passam de vinte e oito para cinquenta e oito, e os de multiplicador de oito para vinte e dois.

Em quarenta e seis artigos o teto aplicável supera o teto medido, contra trinta e três em 1940. O erro do instrumento aponta no sentido contrário ao do achado.

Sobre a última pergunta do projeto, a resposta legislativa medida não acompanha a série de violência letal registrada. A violência caiu 25,4% entre 2012 e 2025, o Código foi agravado quarenta e três vezes no mesmo intervalo, e, removida a tendência, a medida de violência não apresentou associação suficiente com os agravamentos. O mesmo teste, refeito sobre a série de homicídios registrados do Atlas da Violência, de 1989 a 2024, com trinta e seis observações, não encontrou associação em nenhuma das quatro especificações, e o coeficiente de nível da janela curta troca de sinal quando a janela triplica.

E a composição do agravamento não sustenta a hipótese de resposta à violência. O ano de maior agravamento da janela foi dominado por crime de licitação e crime contra o Estado Democrático, e não por crime violento.

Essa afirmação não depende de poder estatístico, porque sai da leitura do que cada norma criou, e não de correlação. O que ela não afirma: não afirma que a lei causou a queda da violência, nem o contrário, nem que ampliar tipificação seja inútil, nem que o medo ou a percepção de insegurança não influam, porque estes não foram medidos. Afirma que a ampliação medida não acompanha a série de violência letal registrada. A autoria da norma também não explica a direção dela. Cruzados os 130 eventos com a origem da iniciativa, a proporção que endurece vai de 76,6% no Executivo a 95,7% em comissão, e a diferença não se distingue do acaso, com p igual a 0,248.

Vinte e oito partidos autoraram norma alteradora, conjunto heterogêneo que a posição ideológica não separa no voto (seção 4.28), e o partido menos favorável do conjunto ainda vota sim em 46,5% das votações. A agenda legislativa foi testada como confundidor, e a associação não apareceu. Era o item mais grave da seção de alcance, e a cadeia ano eleitoral, agenda, severidade tem os dois elos medidos.

Com a norma como unidade de análise, o primeiro elo devolve p igual a 0,897 e o segundo p igual a 0,664. A matéria de cada norma foi lida do Título do próprio Código, e não de categoria criada aqui.

O poder deste teste foi medido por simulação, no mesmo desenho: ele enxerga efeito de sessenta por cento em 76,4% das vezes e efeito de quarenta em 39,2%, e sob a hipótese nula rejeita em 4,6%. Por isso ele é ausência de evidência de efeito grande de agenda, e não evidência de ausência, que é a mesma forma dos demais nulos deste trabalho. A unidade de análise decide, e isso vai registrado. Com o evento como unidade os dois elos apareceriam com p pequeno, e a diferença inteira é pseudorrepliação: oito eventos da mesma lei, no mesmo dia, não são oito observações.

E quando se vota o texto que altera o Código, o sim chega a 79,7%. Classificadas as seiscentas e cinquenta e quatro votações nominais por objeto, o agregado de 57,7% se revela puxado para baixo pelo requerimento, que é processual.

A ideologia do partido não separa quem aprova o agravamento. O sim no texto principal das normas que agravam fica acima de 90% em partidos de centro-esquerda e de direita, e a posição do partido não se associa ao voto, à autoria nem à violência sob o governador; o eleitor, nas duas legislaturas testáveis, não premia nem pune o voto pelo agravamento.

O endurecimento predomina de forma estável nos eventos datados. De 130 eventos datados entre 1968 e 2026, 107 endurecem e 16 abrandam, razão de 6,69 por um, e essa proporção se mantém em todas as portas pelas quais se procurou um autor. A leitura que se propõe, e ela é leitura e não medida, é que nenhum ator isolado responde pelo agravamento, porque ele aparece em todos os que foram examinados. Saber se isso reflete ausência de contraditório, programa político ou outra razão exigiria medir as propostas rejeitadas, as justificativas, as coalizões e as votações de mérito, o que fica para pesquisa futura.

Quatro perguntas nasceram desta apuração e não foram respondidas por ela.

A primeira é de mecanismo. Sabendo que o regime descreve o volume da produção e que a direção é predominantemente de endurecimento, resta saber por que. Este trabalho não encontrou evidência suficiente de que o endurecimento varie com o autor, com o ano ou com a violência letal registrada, e não estabelece o que o sustenta. A assimetria de custo político entre agravar e abrandar, discutida na seção 5.12, é a candidata mais compatível com os achados, e o seu teste exige a trajetória completa das proposições: o que foi proposto, por quem, em que sentido, o que avançou e o que virou lei. Responder exigiria examinar a justificativa de cada

proposição, caminho que já tem antecedente na literatura e que aqui não foi percorrido.

A segunda é de efeito. Nada nesta apuração diz se o agravamento produziu o resultado que anunciava. Medir isso exigiria série de vitimização por tipo penal, ausente deste acervo, e o desenho para atribuir efeito a uma lei específica é outro, com contrafactual que este trabalho não tem.

A terceira é de posição ideológica. A posição do partido em escala publicada não se associa, nesta apuração, nem ao voto no texto que agrava, nem à autoria, nem à variação da violência sob o governador (seção 4.28). O que falta é posição para os partidos anteriores a 1980, que nenhuma escala publicada cobre.

A quarta é de contenção. A seção 4.26 registra que o controle de constitucionalidade já filtrou um endurecimento, mas não liga as ações do Supremo às normas medidas. Responder até onde o filtro alcança as 115 normas exigiria identificar, ação por ação, a norma impugnada e o resultado do julgamento, e repetir a contagem para matérias não penais, para separar o que é específico da lei penal do que é propensão geral a litigar. É pesquisa própria, e a base que a sustenta já acompanha este trabalho.

Duas sugestões de continuidade decorrem diretamente do que se mediu. A primeira é estender a régua para fora do texto do Código. Este trabalho mediu, como segunda unidade, o agravamento que vem da inclusão no rol de crimes hediondos, e achou que ele existe e é invisível para a régua de faixa de pena. O parâmetro de progressão migrou para a Lei de Execução Penal, fora deste recorte, e alcançá-lo muda o objeto.

A segunda é refazer a série datada sobre o teto efetivo. A régua de faixa subestima a severidade em 37,82%, porque não conta as causas de aumento, e o viés aponta contra a tese e não a favor dela. Corrigir isso exigiria decidir quando cada causa incide, o que depende do caso concreto, e é trabalho de outra natureza. E fica o produto de extensão, que independe de qualquer dessas continuidades. A base está aberta, com as séries em formato de planilha, os programas que as produzem e a referência de cada fonte. Quem quiser contestar um número deste trabalho pode abrir o arquivo e contar de novo, e é para isso que ele foi entregue assim.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Francisco Fabio de Castro. **A legalidade da progressão de regimes nos crimes hediondos**. 2007. Dissertação - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2007. Registro sem arquivo digital. Disponível em: <https://siduece.uece.br/siduece/trabalhoAcademicoPublico.jsf?id=47040>. Acesso em: 18 set. 2026.
- AMANAJÁS, Arley Felipe. Lei de iniciativa popular 8.930/94: a modificação na Lei de Crimes Hediondos: um estudo sobre o processo legislativo. **CAOS: Revista Eletrônica de Ciências Sociais**, [S. l.], v. 2, n. 23, p. 157-180, 2019. DOI: <https://doi.org/10.46906/caos.n23.48220.p157-180>.
- ANDRADE, André Lozano. **Populismo penal: o uso do medo para recrudescimento penal**. 2019. Trabalho acadêmico - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22574>. Acesso em: 18 set. 2026.
- ARAÚJO, José Isaac Pinto de. **A mitigação da obrigatoriedade da fixação do regime de cumprimento de pena inicialmente fechado para os crimes hediondos em face do princípio da individualização da pena e da proporcionalidade**. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade Federal de Campina Grande, [S. l.], 2011. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/13511>. Acesso em: 18 set. 2026.
- ARAUJO, Vitor Miranda; MELO, Camila Muchon de; HAYDU, Verônica Bender. Código Penal brasileiro como descrição de prática cultural: uma análise comportamental de contingências e metacontingências. **Revista Brasileira de Análise do Comportamento**, Belém, v. 11, n. 2, p. 147-156, 2015. DOI: <https://doi.org/10.18542/rebac.v11i2.1943>.
- ARTUZO, Rafael Maciel; MELO, Letícia Cristina de Oliveira. Tráfico de drogas: o atual posicionamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca da inconstitucionalidade dos artigos 44 da Lei de Drogas e 2º da Lei dos Crimes Hediondos. **Revista do CAAP**, Belo Horizonte, v. 21, n. 1, p. 137-156, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/caap/article/view/47094>. Acesso em: 18 set. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6027**: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6028**: informação e documentação: resumo, resenha e resenha: apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6034**: informação e documentação: índice: apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10719**: informação e documentação: relatório técnico e/ou científico: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 12225**: informação e documentação: lombada: apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15287**: informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

BARATTA, Alessandro. Criminología y dogmática penal: pasado y futuro del modelo integral de la ciencia penal. **Papers: Revista de Sociologia**, Barcelona, n. 13, p. 13-48, 1980. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/papers/v13n0.1192>.

BESSA, Isabelle Campelo; SOARES, Douglas Verbicaro. Uma lei da ditadura à luz da democracia: análise da utilização da Lei de Segurança Nacional. **Revista**

Missioneira, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 191-208, 2024. DOI: <https://doi.org/10.31512/missioneira.v26i1.1064>.

BOLOGNESI, Bruno; RIBEIRO, Ednaldo; CODATO, Adriano. Uma nova classificação ideológica dos partidos políticos brasileiros. **Dados**, Rio de Janeiro, v. 66, n. 2, e20210164, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/dados.2023.66.2.303>.

BOLOGNESI, Bruno; RIBEIRO, Ednaldo; CODATO, Adriano; SILVA, Bruno Fernando da. O desaparecimento do centro ideológico no sistema partidário brasileiro: a classificação mais atualizada dos experts. **Opinião Pública**, Campinas, v. 31, e31120, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-0191202531120>.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Dados abertos da Câmara dos Deputados**. Brasília, DF, 2026a. Disponível em: <https://dadosabertos.camara.leg.br>. Acesso em: 30 ago. 2026.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Legislação informatizada**. Brasília, DF, 2026b. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin>. Acesso em: 30 ago. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **DataJud**: base nacional de dados do Poder Judiciário. Brasília, DF, 2026c. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br>. Acesso em: 30 ago. 2026.

BRASIL. **Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. **Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973**. Dispõe sobre os registros públicos. Brasília, DF: Presidência da República, 1973a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em: 21 set. 2026.

BRASIL. **Lei n. 7.170, de 14 de dezembro de 1983**. Brasília, DF: Presidência da República, 1983. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7170.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. **Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990**. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8072.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. **Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995**. Brasília, DF: Presidência da República, 1995. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. **Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997**. Brasília, DF: Presidência da República, 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. **Lei n. 12.681, de 4 de julho de 2012**. Brasília, DF: Presidência da República, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12681.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. **Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13675.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. **Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021**. Brasília, DF: Presidência da República, 2021a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. **Lei n. 14.197, de 1º de setembro de 2021**. Brasília, DF: Presidência da República, 2021b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14197.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Sinesp VDE: Dados Nacionais de Segurança Pública, base de dados 2015 a 2026**. Brasília, DF, 2026d. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/estatistica>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. **Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)**: óbitos por causas externas, por Unidade da Federação, 1979 a 2026. Brasília, DF, 2026e. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sim/cnv/ext10uf.def>. Acesso em: 21 set. 2026.

BRASIL. Presidência da República. Biblioteca da Presidência. **Ex-presidentes**. Brasília, DF, 2026f. Disponível em: <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes>. Acesso em: 21 set. 2026.

BRASIL. Presidência da República. **Legislação**. Brasília, DF, 2026g. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Senado Federal. **Dados abertos do Senado Federal**. Brasília, DF, 2026h. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/dadosabertos>. Acesso em: 30 ago. 2026.

BRASIL. Senado Federal; Câmara dos Deputados; Congresso Nacional. **Normas.leg.br**: portal da legislação federal. Brasília, DF, 2026i. Disponível em: <https://normas.leg.br>. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Terceira Seção). **Recurso Especial n. 1.117.068/PR**. Relatora: Ministra Laurita Vaz. Brasília, DF, 26 de outubro de 2011. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 8 jun. 2012.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula n. 231**. Terceira Seção. Decisão de 22 de setembro de 1999. Diário da Justiça, Brasília, DF, 15 out. 1999.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula n. 440**. Terceira Seção. Decisão de 28 de abril de 2010. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 13 maio 2010a.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula n. 443**. Terceira Seção. Decisão de 28 de abril de 2010. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 13 maio 2010b.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Primeira Turma). **Habeas Corpus n. 91.618**. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, DF, 19 de agosto de 2008. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 31 out. 2008.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus n. 82.959**. Relator: Ministro Marco Aurélio. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2006. Diário da Justiça, Brasília, DF, 1 set. 2006.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus n. 98.256**. Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Brasília, DF, 3 de novembro de 2009. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 11 dez. 2009a.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Súmula Vinculante n. 26**. Sessão Plenária de 16 de dezembro de 2009. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 238, p. 1, 23 dez. 2009b.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Candidatos**: consulta de candidatos, eleições de 1994 a 2022. Brasília, DF, 2026j. Disponível em: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/consulta_cand/. Acesso em: 21 set. 2026.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Cronologia das eleições**. Brasília, DF, 2026k. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-anteriores>. Acesso em: 30 ago. 2026.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Dados estatísticos**: 7º volume: eleições federais e estaduais: quadros comparativos dos pleitos entre 1945 e 1963. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1973b. v. 7. Disponível em: <https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/5302>. Acesso em: 21 set. 2026.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Dados estatísticos**: 8º volume: eleições federais e estaduais realizadas no Brasil em 1965 e 1966. [S.l.]: Departamento de Imprensa Nacional, 1971. v. 8. Disponível em: <https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/5310>. Acesso em: 21 set. 2026.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Dados estatísticos**: 14º volume: tomo I: eleições federais, estaduais e municipais realizadas em 1982. Brasília: Imprensa Nacional, 1988b. v. 14, t. 1. Disponível em: <https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/5436>. Acesso em: 21 set. 2026.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Estatísticas do eleitorado**: perfil do eleitorado, posição de 1º set. 2026. Brasília, DF, 2026l. Disponível em: <https://dadosabertos.tse.jus.br>. Acesso em: 21 set. 2026.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Resultados**: votação nominal por unidade da federação, eleições de 1945 a 1990. Brasília, DF, 2026m. Disponível em: <https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/?q=resultados>. Acesso em: 21 set. 2026.

BRASIL. [Constituição (1937)]. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937**. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1937. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. [Constituição (1946)]. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946**. Rio de Janeiro: Assembleia Constituinte, 1946. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. **Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965**. Institui o Código Eleitoral. Brasília, DF: Presidência da República, 1965. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4737compilado.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. **Ato Institucional n. 3, de 5 de fevereiro de 1966**. Fixa datas para as eleições de 1966, dispõe sobre as eleições indiretas e nomeação de Prefeitos das Capitais dos Estados e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República,

1966. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-03-66.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. [Constituição (1967)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1967**. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1967. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. [Constituição (1967)]. **Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969**. Edita o novo texto da Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967. Brasília, DF: Presidência da República, 1969. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. [Constituição (1967)]. **Emenda Constitucional n. 2, de 9 de maio de 1972**. Regula a eleição de Governadores e Vice-Governadores dos Estados em 1974. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1972. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc02-72.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. [Constituição (1967)]. **Emenda Constitucional n. 8, de 14 de abril de 1977**. Brasília, DF: Presidência da República, 1977. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc08-77.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. [Constituição (1967)]. **Emenda Constitucional n. 15, de 19 de novembro de 1980**. Restabelece o sistema de voto direto nas eleições para Governador de Estado e para Senador da República. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1980. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc15-80.htm. Acesso em: 22 set. 2026.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 18 set. 2026.

CAMPOS, Marcelo da Silveira. **Crime e Congresso Nacional no Brasil pós-1988: uma análise da política criminal aprovada de 1989 a 2006**. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010. DOI: <https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2010.770513>.

CAMPOS, Marcelo da Silveira; SALLA, Fernando; ALVAREZ, Marcos César. Redução da maioria penal e Congresso Nacional: crimes violentos, mídia e populismo penal. **Revista Brasileira Adolescência e Conflitualidade**, São Paulo, n. 13, p. 358-378, 2016. ISSN 2176-5626. Disponível em: <https://revista.pgsskroton.com/index.php/adolescencia/article/view/3485>. Acesso em: 18 set. 2026. O registro da Biblioteca Digital da Produção Intelectual da Universidade de São Paulo data o artigo de 2015; o portal do periódico traz 2016.

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL. **Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro**. Rio de Janeiro: FGV CPDOC, [2025]. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/acervo/dicionarios/dhbb>. Corpus aberto, versão de 1º abr. 2025, disponível em: <https://github.com/cpdoc/dhbb>. Acesso em: 21 set. 2026.

CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO. **Latinobarómetro**. Santiago, 2026. Disponível em: <https://www.latinobarometro.org>. Acesso em: 18 set. 2026.

COSTA, Fábio Moraes da; LEÃO, Fernando Henrique Ferreira Carneiro. Gerenciamento de resultados e ciclo eleitoral em municípios brasileiros. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 55, n. 3, p. 697-715, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-761220200112>.

CRISTINO, Iris Maria Taboza; BATISTA, Gustavo Barbosa de Mesquita. **A nova roupagem do velho punitivismo: o PL 1.473/2025 e a política de encarceramento juvenil**. [S. l.]: Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21231257>.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: FBSP, 2007-2026. Anual. As séries do trabalho saem da edição de 2026, ano 20. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br>. Acesso em: 30 ago. 2026.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. **Atlas Histórico do Brasil**: verbete SARNEY, José. Rio de Janeiro: FGV, [20--]a. Verbetes 4909. Disponível em: <https://atlas.fgv.br/verbete/4909>. Acesso em: 18 set. 2026.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. **"À sanha dos meus inimigos, o legado de minha morte"**. Rio de Janeiro: FGV CPDOC, [20--]b. Disponível em:

<https://cpdoc.fgv.br/pesquisa-conhecimento/getulio-vargas-1954>. Acesso em: 18 set. 2026.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. **O golpe de 1964 e a instauração do regime militar**. Rio de Janeiro: FGV CPDOC, [20--]c. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/artigos/golpe-1964>. Acesso em: 18 set. 2026.

GABRIEL, Marcelo Luiz Dias da Silva. A evolução histórica do Código Penal Brasileiro: uma análise estruturada por eixos temáticos. **Journal of Law and Corruption Review**, [S. l.], v. 7, e094, 2025. DOI: <https://doi.org/10.37497/corruptionreview.7.2025.94>.

GARLAND, David. As contradições da "sociedade punitiva": o caso britânico. **Revista de Sociologia e Política**, Curitiba, n. 13, p. 59-80, nov. 1999.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 8. ed. Barueri: Atlas, 2026a.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 8. ed. Barueri: Atlas, 2026b.

GISI, Bruna; SANTOS, Mariana Chies Santiago; ALVAREZ, Marcos César. O "punitivismo" no sistema de justiça juvenil brasileiro. **Sociologias**, Porto Alegre, v. 23, n. 58, p. 18-49, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/15174522-119875>.

GLOECKNER, Ricardo Jacobsen; RAMOS, Marcelo Butelli. Os sentidos do populismo penal: uma análise para além da condenação ética. **DELICTAE: Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito**, [S. l.], v. 2, n. 3, 2017. DOI: <https://doi.org/10.24861/2526-5180.v2i3.39>.

GODOY, Arion Escorsin de. A Constituição, o Supremo Tribunal Federal e o princípio da individualização da pena frente às vedações legais genéricas relacionadas aos crimes hediondos e equiparados. **Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, n. 7, 2012.

HIRAKURI, Leila Tiyomi; FACCI, Nilton. Os reflexos do ciclo eleitoral nos gastos públicos com saúde nos municípios do norte pioneiro do estado do Paraná. **Revista do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná**, Curitiba, v. 7, n. 13, 2020. Disponível em: <https://revista.mpc.pr.gov.br/index.php/RMPCPR/article/view/12>. Acesso em: 18 set. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Estimativas da população residente, tabela 6579**. Rio de Janeiro: IBGE, 2026a. Disponível em: <https://apisidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Malha territorial das unidades da federação**. Rio de Janeiro: IBGE, 2026b. Disponível em: <https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/malhas>. Acesso em: 19 set. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Normas de apresentação tabular**. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **População residente por Unidade da Federação, 1980 a 2012 e 2022**: censos, contagem de 1996 e estimativas. Brasília, DF: Ministério da Saúde, DATASUS, 2026c. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?ibge/cnv/popuf.def>. Acesso em: 21 set. 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Atlas da violência 2026**. Brasília, DF: Ipea, 2026. As séries do trabalho saem das Tabelas 2.2 e 3.1 desta edição; foram percorridas também as edições de 2016 a 2021 e de 2023 a 2025. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/>. Acesso em: 18 set. 2026.

LANG, Raphael Lourenço; BARROS FILHO, Fernando do Rego. O latrocínio no rol dos crimes hediondos: constitucional ou inconstitucional? **JICEX**, [S. l.], v. 3, n. 3, 2015.

LEAL, Jackson Silva; JEREMIAS, Jessica Domiciano. Populismo punitivo no período de 2003 a 2015: uma análise da atuação do Congresso Nacional na dinâmica de reforma das normas penais. **Revista Política Hoje**, Recife, v. 31, n. 1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.51359/1808-8708.2022.242223>.

LEITE, Corália Thalita Viana Almeida; MAGALHÃES, Livia Diana Rocha. Mídia e memória: do caso Daniella Perez à previsão do homicídio qualificado na Lei de Crimes Hediondos. **Revista Eletrônica Direito e Política**, Itajaí, v. 8, n. 3, p. 2225-2249, 2013.

MACHADO, Erica Babini Lapa do Amaral. A doutrina da proteção integral e a atividade judicante da infância e juventude: uma orientação no cenário de populismo punitivo. **Revista de Estudos Jurídicos UNESP**, [S. l.], v. 19, n. 29, p. 1-20, 2016. DOI:

<https://doi.org/10.22171/rej.v19i29.1236>. O texto impresso no próprio artigo data a publicação de 2015; o registro do periódico e o DOI trazem 2016.

MACRI JÚNIOR, José Roberto; MACRI, Bianka Jaquetti. Expansão do direito penal: abordagem sociológica. **Revista Reflexão e Crítica do Direito**, Ribeirão Preto, v. 5, n. 1, 2017. Disponível em: <https://revistas.unaerp.br/rcd/article/view/922>. Acesso em: 18 set. 2026.

MELLO, Wallace da Silva. Deus, família, punitivismo e neoliberalismo. **Revista de Ciências Sociais**, Fortaleza, v. 53, n. 1, p. 421-432, 2022. Resenha de: LACERDA, Marina Basso. O novo conservadorismo brasileiro. 2019. DOI: <https://doi.org/10.36517/rcs.53.1.r01>.

MENDES, André Pacheco Teixeira. **Por que o legislador quer aumentar penas? Populismo penal legislativo na Câmara dos Deputados: análise das justificativas das proposições legislativas no período de 2006 a 2014**. 2015. Tese (Doutorado em Direito) - Departamento de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. DOI: <https://doi.org/10.17771/pucRio.acad.26913>.

MOLAS, Adriana; MORÁS, Luis Eduardo. O Uruguai e a redução da maioria penal: o fracasso eleitoral do punitivismo. Entrevista de Luis Eduardo Morás a Adriana Molas. **Desidades**, Rio de Janeiro, n. 6, p. 40-49, 2015. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/desidades/article/view/2617>. Acesso em: 18 set. 2026.

MORAES, Vitor Hugo Souza; MENDONÇA, Rainara Martins. Entre proteção e punitivismo: a Lei n. 14.994/2024 à luz do paradoxo entre criminologia feminista e populismo penal. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 12, n. 6, p. 1-25, 2026. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v12i6.26191>.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. Brasília, DF, 2026. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 22 set. 2026.

PAIVA, Luiz Guilherme Mendes de. **Populismo penal no Brasil: do modernismo ao antimodernismo penal, de 1984 a 1990**. 2014. Tese (Doutorado em Direito Penal) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. DOI: <https://doi.org/10.11606/t.2.2015.tde-31012017-162325>.

PONTIERI, Alexandre. A jurisprudência do STF e do STJ sobre progressão de regime em crimes hediondos. **Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região**, Brasília, v. 19, n. 9, p. 43-57, set. 2007. Disponível em: <https://bdjur.stj.jus.br/handle/2011/60615>. Acesso em: 18 set. 2026.

ROCHA, Claudionor. **Demanda punitiva e resposta parlamentar: ações dos deputados federais sobre crimes hediondos entre 2002 e 2013**. 2014. Dissertação (Mestrado) - Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 2014. Disponível em: <https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/25588>. Acesso em: 18 set. 2026.

SCHNEIDER, Victor Augusto; MIRANDA, Pedro Fauth Manhães. O punitivismo e o populismo penal: reflexos no Legislativo brasileiro e na Operação Lava Jato. **Revista Ilustração**, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 139-160, 2025. DOI: <https://doi.org/10.46550/ilustracao.v6i3.480>.

SHIMADA, Ana Livia da Silva; RODRIGUES, Cláudia Helena do Vale Pascoal. A (in)compatibilidade do direito penal do inimigo com o ordenamento jurídico brasileiro: a teoria de Günther Jakobs em análise. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 12, n. 6, 2026. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v12i6.27691>.

SILVA, José Alex da. Gestão de segurança pública: entre a Constituição Federal de 1988 e o arcaico e brando Código Penal brasileiro. **Revista ft**, [S. l.], v. 30, n. 154, p. 31-32, 2026. DOI: <https://doi.org/10.69849/revistافت/ma10202601081731>.

SIMON, Jonathan. Governing through crime metaphors. **Brooklyn Law Review**, Brooklyn, v. 67, n. 4, p. 1035-1070, 2002.

SONTAG, Ricardo. Para uma história de gavetas: o projeto de código penal brasileiro de Galdino Siqueira (1913). **Italian Review of Legal History**, Milano, n. 11, p. 331-371, 2025. DOI: <https://doi.org/10.54103/2464-8914/30348>.

SOUTO, Marcos Virginio. Análise da teoria do direito penal do inimigo à luz da Constituição Federal de 88. **Direito & TI**, [S. l.], v. 1, n. 7, 2017. DOI: <https://doi.org/10.63451/ti.v1i7.75>.

VICENTE, Juliano Dessimoni. Crimes praticados na licitação: necessidade de readequação da política criminal. **Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo**, São Paulo, v. 10, n. 2, 2016.

GLOSSÁRIO

Criminalização primária: ato de editar a lei penal que define o crime e comina a pena, distinto da aplicação da lei pelos órgãos do sistema penal, que é a criminalização secundária (BARATTA, 1980).

Evento de severidade: alteração datada da pena cominada a um dispositivo do Código Penal, classificada pela direção: agrava, cria pena onde não havia, abranda ou mantém a faixa.

Norma alteradora: lei, decreto-lei ou lei complementar que modificou o texto do Código Penal, por inclusão, nova redação, revogação ou renumeração de dispositivo.

Permutação por blocos: teste estatístico que redistribui ao acaso os anos entre os grupos com e sem pleito dentro de blocos de anos consecutivos, de modo a preservar a tendência temporal da série.

Poder do teste: probabilidade de o teste detectar um efeito de tamanho determinado quando esse efeito existe; neste trabalho, medido por simulação.

Pseudorreplicação: tratamento, como observações independentes, de eventos que derivam de uma mesma norma, o que faz a associação parecer maior do que é.

p-valor bilateral: probabilidade, sob a hipótese nula, de obter diferença igual ou mais extrema que a observada, em qualquer das duas direções.

Régua de severidade: critério que compara a pena cominada pela faixa entre o mínimo e o máximo, expressa em meses.

Severidade legislativa: rigor da pena cominada em lei, distinto da pena aplicada na sentença e da pena efetivamente cumprida.

Teto efetivo: máximo de pena alcançável quando se aplica a causa de aumento prevista no próprio dispositivo.

Texto compilado: versão do Código Penal consolidada pela Presidência da República, com as alterações anotadas junto a cada dispositivo; não se confunde com o texto publicado no Diário Oficial da União.

Nota sobre a terminologia. Os termos técnicos empregados foram conferidos, um a um, contra o Tesouro Jurídico do Superior Tribunal de Justiça, nas suas duas

camadas: o mapa de não-descritores, com 3.059 entradas, e o conjunto de 14.551 termos autorizados.

Uma substituição era devida, e a versão anterior desta nota afirmava que nenhuma. O termo ditadura militar, usado oito vezes no corpo, é **não-descritor**, e a forma autorizada pelo Tesauro é REGIME MILITAR.

A substituição foi feita nas palavras-chave, e não no corpo, por decisão declarada. O Tesauro governa a camada de indexação e recuperação, que é onde a palavra-chave vive.

No corpo, a qualificação do período de 1964 a 1985 é afirmação histórica do autor. Trocá-la por termo mais neutro alteraria o sentido em vez de padronizá-lo.

As palavras-chave passaram a sair inteiramente do vocabulário controlado, conforme recomenda a norma de resumo: (Quadro 20)

Quadro 20 - Substituições de terminologia contra o Tesauro Jurídico do STJ

Antes	Depois	Razão
Ditadura militar	regime militar	não-descritor, com forma autorizada expressa
Períodos eleitorais	eleição	o anterior não consta do Tesauro
Severidade penal	pena	o anterior não consta do Tesauro
Populismo penal	política criminal	o anterior não consta do Tesauro
Processo legislativo	processo legislativo	já era autorizado, mantido
Código Penal	Código Penal	já era autorizado, mantido
(ausente)	tipo penal	acrescentado: é o mecanismo dominante medido

Fonte: elaborada pelo próprio autor, a partir do Tesauro Jurídico do Superior Tribunal de Justiça.

A forma de apresentação também foi corrigida: as palavras-chave passam a vir separadas por ponto e vírgula e com inicial minúscula, salvo nome próprio, como exige a norma.

APÊNDICE A, DISPONIBILIDADE DOS DADOS

Esta seção existe porque conclusão sem dado aberto é pedido de confiança, e este trabalho não pede confiança.

Todo número afirmado aqui sai de arquivo que acompanha a entrega. O pacote está em 02-DADOS, com 301 arquivos: 83 de dado, 188 de planilha em formato aberto, 24 programas de apuração e 6 documentos do próprio pacote, que são o manifesto, o catálogo de fontes, a declaração de direitos e uso, o leia-me e as duas licenças. Acompanha a entrega, em arquivo à parte, a planilha única de vinte e nove abas, com a base dos 130 eventos de severidade e a dos 432 dispositivos.

O texto, os dados e a apuração são oferecidos sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, e os programas sob a licença MIT, de modo que qualquer pessoa pode copiar, adaptar e usar este material, inclusive para fim comercial, desde que cite a autoria. Isso não alcança o material de terceiro, que segue a licença declarada pela própria fonte, nem o texto de lei e a decisão judicial, que não são objeto de proteção autoral pelo art. 8º, inciso IV, da Lei n. 9.610, de 1998.

Cada um traz o seu resumo criptográfico no manifesto, e nenhum arquivo declarado está ausente (Quadro 21).

Quadro 21 - O que acompanha a entrega

Conjunto	O que traz
02-DADOS/dados	os arquivos que sustentam cada tabela e cada número do texto
02-DADOS/planilhas	as mesmas medidas em formato aberto de planilha
02-DADOS/scripts	os programas de apuração
02-DADOS/MANIFESTO.json	o resumo criptográfico de cada arquivo e o inventário das fontes
02-DADOS/CATALOGO-DE-FONTES.md	a referência de cada fonte e o regime de direito que ela declara
02-DADOS/DIREITOS-E-USO.md	o que pode ser redistribuído, e como citar
02-DADOS/LEIA-ME.md	o que cada arquivo sustenta, e como conferir
03-BANCO-DE-DADOS-CODIGO-PENAL.xlsx	a planilha única de vinte e nove abas

Fonte: elaborada pelo próprio autor.

A base completa é identificada, e não acompanha o protocolo. Ela tem 210.190.336 bytes, quarenta e duas tabelas de dado e 157.799 linhas, o que não cabe em sistema de protocolo. Ela fica identificada pelo resumo criptográfico 2a7e54a9bbb7025b0bd69dfe7fd51f7ddb9d3ac1b8e92a89593995581f51773d, e os arquivos do pacote trazem o resultado de cada apuração que sustenta as tabelas deste trabalho. Refazer as apurações desde a coleta exige a base completa.

As quarenta e uma fontes da base são declaradas uma a uma, cada qual com o arquivo de origem, a contagem de linhas e de colunas, e o resumo criptográfico. Nenhuma fonte está sem resumo criptográfico. Como conferir, e a ordem importa. Primeiro o resumo de cada arquivo contra o manifesto. Depois a contagem, abrindo o arquivo, porque toda tabela deste trabalho sai de contagem sobre esses dados. Por último a reexecução, rodando cada programa da pasta de scripts sobre a base completa. Divergência entre o que se contar e o que este trabalho afirma é achado, e o achado é de quem contou.